

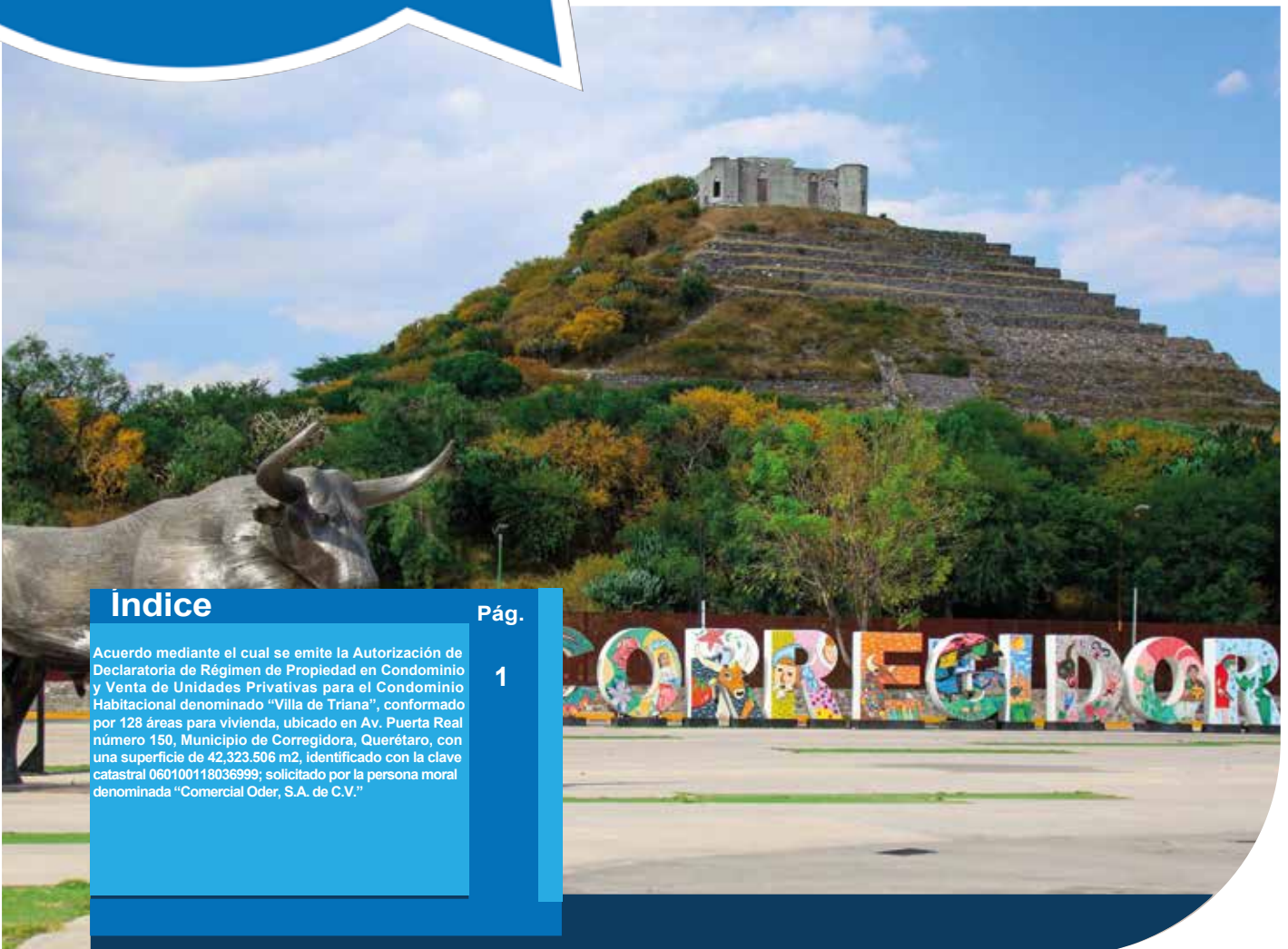


La Pirámide

GACETA MUNICIPAL de Corregidora

Órgano de Difusión Oficial del
Ayuntamiento de Corregidora, Qro.

corregidora.gob.mx



Índice

Pág.

Acuerdo mediante el cual se emite la Autorización de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas para el Condominio Habitacional denominado "Villa de Triana", conformado por 128 áreas para vivienda, ubicado en Av. Puerta Real número 150, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 42,323.506 m2, identificado con la clave catastral 060100118036999; solicitado por la persona moral denominada "Comercial Oder, S.A. de C.V."

1

Acuerdo mediante el cual se emite la Autorización de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas para el Condominio Habitacional denominado “Villa de Triana”, conformado por 128 áreas para vivienda, ubicado en Av. Puerta Real número 150, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 42,323.506 m2, identificado con la clave catastral 060100118036999; solicitado por la persona moral denominada “Comercial Oder, S.A. de C.V.”

1

Acuerdo por el cual autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Equipamiento (E), para los predios ubicados en Parcela 92, Parcela 93, Parcela 94, Parcela 102, Parcela 103, Parcela 105 y Parcela 125, todas Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes, Municipio de Corregidora, Querétaro, solicitado por el C. José Rodrigo Urquiza Escobar, Apoderado Legal y Representante Común de la persona moral FSO 3, S.A. de C.V.”

15

Acuerdo por el cual autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Comercio y Servicios, con 3 niveles de construcción, 40% de área libre y densidad Media (CS-3-40-Md), para el predio ubicado en la fracción 2, resultante de la subdivisión del terreno rústico identificado como Fracción C, resultante de la subdivisión de la primera fracción de Pita, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 10,000.00 m2, identificado con clave catastral 060202975210056, propiedad de los CC. Jorge Modesto Rolland Consta ntine, Gustavo Rolland Urrea y Alejandro Rolland Urrea.

29

Acuerdo mediante el cual se emite la Autorización de Venta de Lotes de la Etapa 13 del Fraccionamiento denominado “Vista Real”, ubicado en las Fracciones de los predios del Rancho El Tecolote, Rancho San Francisco, Rancho El Centenario y Rancho El Progreso, Municipio de Corregidora, Querétaro, con superficie de 92,322.33 m2, identificado con clave catastral 060100110017999, solicitado por la persona moral denominada “Vista Country Club, S.A. de C.V.”

41

Acuerdo mediante el cual se emite Autorización de la Renovación de la Autorización para Venta de la Etapa 2 del Fraccionamiento denominado “Santa Lucía”, ubicado en la Parcela 34 Z-7 P1/7, Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 15,622.790 m2 e identificado con la clave catastral 060100106259999, solicitado por la persona moral denominada “Plan Casa, S.A. de C.V.”

53

Acuerdo mediante el cual se emite la Autorización de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas para el Condominio Habitacional denominado “Azahar Coto 2”, conformado por 141 áreas para vivienda, ubicado en Prolongación Zaragoza número 1232, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 30,121.546 m2, identificado con la clave catastral 060102801088998; solicitado por la persona moral denominada “Bufette Profesional de Construcción, S.A. de C.V.”

65

81

Acuerdo por el que se declara como el Recinto Oficial, para celebrar la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 06 de enero de 2025, al denominado Patio de los Aguacates ubicado al interior del Centro de Atención Municipal en calle Ex Hacienda el Cerrito, número 100, Colonia El Pueblito, Corregidora, Qro.

85

Cuadros Comparativos que contienen los precios ofertados por los Concursantes, y que cuyas propuestas Fueron presentadas en los procedimientos de adjudicación en la modalidad de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores o Interesados y Licitación Pública Nacional, autorizados por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Corregidora 2021-2024, Correspondientes a los meses de octubre a diciembre del ejercicio fiscal 2024.

97

Acuerdo por el que se declara como el Recinto Oficial, para celebrar la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 10 de enero de 2025, al denominado Patio de los Aguacates ubicado al interior del Centro de Atención Municipal en calle Ex Hacienda el Cerrito, número 100, Colonia El Pueblito, Corregidora, Qro.

Acuerdo mediante el cual se emite la Autorización de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas para el Condominio Habitacional denominado “Villa de Triana”, conformado por 128 áreas para vivienda, ubicado en Av. Puerta Real número 150, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 42,323.506 m2, identificado con la clave catastral 060100118036999; solicitado por la persona moral denominada “Comercial Oder, S.A. de C.V.”



El suscrito, Ciudadano, **Lic. Eduardo Rafael Montoya Bolaños, Secretario del Ayuntamiento de Corregidora, Qro.**, en uso de las facultades que me confiere el artículo 28 fracciones I y IV del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Querétaro, hago constar, y

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 (dieciocho) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro) el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo mediante el cual se emite la Autorización de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas para el Condominio Habitacional denominado “Villa de Triana”, conformado por 128 áreas para vivienda, ubicado en Av. Puerta Real número 150, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 42,323.506 m2, identificado con la clave catastral 060100118036999; solicitado por la persona moral denominada “Comercial Oder, S.A. de C.V.”, mismo que se transcribe textualmente a continuación:

“Miembros Integrantes del H. Ayuntamiento:

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos a) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción VIII, 6 y 9 fracciones I, III y X de la Ley General de Asentamientos Humanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 30 fracción II, inciso D), 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 14 Fracción II, 13 Fracciones I, XII, XIII y XIX, 17, 82, 83, 109, 111, 113, 114, 118, 119, 143, 147, 154 Fracción III, 156, 167, 226 Fracción V y VI, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 y demás relativos del Código Urbano del Estado de Querétaro; 5, 15, 18 y 25 del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Querétaro; 15 fracción XVII, 29, 34 y 47 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., corresponde a este H. Ayuntamiento conocer y resolver el **Acuerdo mediante el cual se emite la Autorización de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas para el Condominio Habitacional denominado “Villa de Triana”, conformado por 128 áreas para vivienda, ubicado en Av. Puerta Real número 150, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 42,323.506 m2, identificado con la clave catastral 060100118036999; solicitado por la persona moral denominada “Comercial Oder, S.A. de C.V.”, cuyo expediente administrativo se identifica con el número DAC/AI/006/2024 y**

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, los cuáles **serán gobernados por un Ayuntamiento** y la competencia que se otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

2. Asimismo, el artículo 115 fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establecen que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y **disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal**, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal..

3. Que el **Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 226**, marca que el procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:

- I. Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
- II. Autorización de estudios técnicos;
- III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
- IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
- V. **Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;**
- VI. **Autorización para venta de las unidades privativas;** el Desarrollador estará exento de obtener la misma cuando el predio forme parte o se incluya en un fraccionamiento que haya dado cumplimiento en los términos de la Sección Cuarta del Capítulo anterior, teniéndose así por satisfecho; y



VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

Para el caso en que el lote donde se desarrolle el condominio o unidad Condominal, forme parte o incluya todo un fraccionamiento, el promotor estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que así se hayan contemplado en la licencia de ejecución de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del fraccionamiento autorizado.

De acuerdo a las características de cada condominio o unidad Condominal se podrán agrupar en etapas.

4. Que el **Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 237**, contempla precisamente la definición de régimen de propiedad en condominio y sus características, lo cual se transcribe a continuación:

“Artículo 237. La Declaratoria del régimen de propiedad en condominio, es el documento jurídico administrativo emitido por autoridad municipal correspondiente, que describe al condominio que se autoriza, así como las condiciones que deberá cumplir el desarrollador, entre las que se incluyen áreas de transmisión gratuita, pago de impuestos y derechos.

Tratándose de condominio de uso habitacional, éste tendrá un máximo de 240 unidades privativas.

Los requisitos para emitir la Declaratoria del régimen de propiedad en condominio estarán a lo dispuesto en el Reglamento Municipal correspondiente.

5. Por su parte el **artículo 238, del Código Urbano vigente establece** que a fin de emitir la Declaratoria a que se refiere el artículo anterior, la autoridad competente verificará que se haya cumplido con lo previsto en el presente Capítulo, así como en las demás previsiones legales en materia de desarrollo urbano y de prestación de servicios públicos.

6. En cuando a la **constitución de régimen de propiedad en condominio**, ello se encuentra regulado por el

“...Artículo 240. Para construir el régimen de propiedad en condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:

- I. La denominación;*
- II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate, realizando la especificación precisa de todas las áreas, relacionando los antecedentes correspondientes si el condominio se encuentra ubicado dentro de una unidad Condominal. En caso que se trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;*
- III. La memoria descriptiva del condominio elaborada por valuador con nombramiento expedido en términos de la Ley de Valuación Inmobiliaria para el Estado de Querétaro, que incluirá:*
 - a. La descripción, y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los cajones de estacionamiento de vehículos que le correspondan;*
 - b. El indiviso que corresponda a cada unidad de propiedad privativa y el porcentaje que representa del condominio.*
 - c. El uso general del condominio y el particular de cada unidad de propiedad privativa;*
 - d. Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;*
- IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;*



- V. *La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el mantenimiento y administración del condominio, así como para la constitución del fondo de reserva correspondiente;*
- VI. *Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad en condominio;*
- VII. *La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio.*
- VIII. *El valor que, a través del avalúo elaborado por valuador con nombramiento en términos de la Ley de Valuación Inmobiliaria para el Estado de Querétaro, se asigne a cada unidad de propiedad privativa del derecho singular y exclusivo de propiedad que tiene el condominio y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total del condominio;*
- IX. *La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización; que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto del presupuesto autorizado;*
- X. *La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión;*
- XI. *El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales.*

7. Que, en materia de Condominios, es importante establecer lo que al efecto señala el artículo **241 del Código Urbano del Estado de Querétaro**: **Para que el desarrollador obtenga autorización para la venta de unidades privativas deberá presentar el avance de obra de urbanización, misma que deberá tener por lo menos un treinta por ciento de avance respecto del presupuesto autorizado.**

8. Que lo relativo a la **autorización para venta de unidades privativas de los condominios** se encuentra regulada dentro del **artículo 242 del Código Urbano del Estado de Querétaro**, dispositivo legal que a la letra establece lo siguiente:

*“...**Artículo 242.** Dentro de los sesenta días siguientes a la emisión de la autorización para venta de unidades privativas del condominio, por parte de la autoridad municipal correspondiente, el desarrollador deberá constituir garantía ante dicha autoridad, la cual, a juicio de ésta podrá consistir en:*

- I. Fianza emitida por compañía autorizada a favor de la autoridad municipal correspondiente, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, calculado al tiempo de su terminación en el condominio, etapa, sección o fase, más un treinta por ciento para garantizar la construcción de aquellas en el plazo que se fije;*
- II. Hipoteca sobre inmuebles distintos de los que queden sujetos al régimen de propiedad en condominio, que basten para garantizar los montos o porcentajes previstos en este artículo; y*
- III. Depósito en efectivo por el diez por ciento del presupuesto total de las obras de urbanización.*

9. Que, en adición a lo establecido en el Considerando anterior, **el artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro lo siguiente**; “... **Artículo 245.** El desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria del régimen de propiedad en condominio y la autorización para venta de unidades privativas.

La publicidad del condominio deberá contener las características básicas del régimen en que se encuentra y con las cuales fue autorizado, así como el tipo de material que utilizará, el cual deberá ser acorde a lo manifestando en su presupuesto de obras.

10. Que en fecha 29 de octubre del presente año, se recibió en la Secretaría del H. Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro, un escrito signado por el Lic. Carlos Esponda Morales, en su carácter de Administrador Único de la persona moral denominada “Comercial Oder, S.A. de C.V.”, mediante el cual solicita a la Secretaría antes mencionada, la autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Autorización para Venta de Unidades Privativas para el condominio horizontal denominado “Villa de Triana”, mismo que se desarrolla sobre el predio identificado como Fracción A2 con superficie de 42,323.506 m2, de la Fracción A del predio Fusión de las Parcelas 36-A y 36-B Z-1 P3/6 del Ejido El Pueblito, identificada con la clave catastral 060100118036999.

11. Para dar seguimiento a la petición del promovente, la Secretaría del Ayuntamiento mediante oficio **SAY/DAC/AI/310/2024**, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de este Municipio, la Opinión Técnica para que la Comisión de Desarrollo Urbano pudiera llevar a cabo el estudio del presente asunto y pronunciarse al respecto.

12. En respuesta a lo anterior, el M.G.P.A. Lic. José Yamil Kuri Soto, Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Querétaro, emitió el oficio SDUMA/DDU/DAU/134/2024, mediante el cual remite a la Secretaría del Ayuntamiento del mismo Municipio, la Opinión Técnica No. DDU/DAU/OT/116/2024, dentro de la cual se contienen los siguientes aspectos y consideraciones:

12.1 DATOS DEL PREDIO:

Ubicación:	Av. Puerta Real No. 150	Uso de Suelo:	300 Hab/ha
Clave	060100118036999	Superficie:	42,323.506 m ²
Catastral:			

12.2 ASUNTO DE LA SOLICITUD:

AUTORIZACIÓN DE DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS PARA EL CONDOMINIO HABITACIONAL DENOMINADO “VILLA DE TRIANA”, CONFORMADO POR 128 ÁREAS PARA VIVIENDA, UBICADO EN AV. PUERTA REAL NO. 150, MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO.

12.3 UBICACIÓN DEL INMUEBLE:



En seguimiento a su similar SAY/DAC/AI/310/2024 ingresado a esta Dependencia bajo el folio SDUMA/JG/2576/2024 mediante el cual indica “...el Lic. Carlos Esponda Morales en su carácter de Administrador único de la persona moral denominada “Comercial Oder, S.A. de C.V.”. expone:

*“Asimismo, como administrador único de Comercial Oder S.A. de C.V., propietaria y promotor del **Condominio** horizontal que lleva por denominación Villa de Triana, que viene desarrollando en el Predio **Fracción 2 con superficie 42,323.506m²**, de la Fracción A del predio Fusión de las Parcelas 36-A y 36-B Z-1 P3/6 del Ejido El Pueblito, identificada con clave catastral 06 01 001 18 036 999, por el presente **solicito tenga a bien** con fundamento en el artículo 12, párrafo segundo, artículo 226, fracciones V y VI, y artículo 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro, **otorgar para el referido condominio, la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Autorización para Venta de Unidades Privativas...**”(sic)*

12.4 INTERÉS JURÍDICO DEL SOLICITANTE:

1. Mediante Escritura Pública No. 30,005 de fecha **26 de octubre de 1989**, el Lic. Carlos Otero Rodríguez, Notario de la Notaría Pública No. 10 de Tlalnepantla, México, hizo constar la constitución de la Sociedad Mercantil denominada “Comercial Oder” Sociedad Anónima de Capital Variable.

2. Mediante Escritura Pública No. 121,937 de fecha **22 de julio de 2014**, el Lic. Alejandro Esquivel Macedo, Notario de la Notaría Pública No. 8 de este Distrito Notarial, hizo constar que comparece la Sociedad Mercantil denominada “Comercial Oder” Sociedad Anónima de Capital Variable para la protocolización de la subdivisión del predio de su propiedad, Fracción A del predio Fusión de las Parcelas 36-A y 36-b, ambas Z-1 P3/6 del Ejido El Pueblito, municipio de Corregidora.
3. Mediante Escritura Pública No. 2,660 de fecha **25 de agosto de 2014**, el Lic. Jorge García Ramírez, Notario de la Notaría Pública No. 22 de este Distrito Judicial, hizo constar la protocolización del acta de asamblea de fecha 22 de agosto del 2014, en la cual comparece el Señor Lic. José Luis Reséndiz Serna para ratificar al Señor Carlos Esponda Morales como Administrador único de la sociedad.
4. Mediante Escritura Pública 123,899 de fecha **14 de julio de 2022**, el Lic. Alejandro Esquivel Macedo, Notario de la Notaría Pública No. 8 de este Distrito Notarial, hizo constar la protocolización del plano de deslinde catastral identificado con folio DT2022044 de la Fracción A2 de la Fracción A del predio Fusión de las Parcelas 36-A y 36-B Z-1 P3/6 del Ejido El Pueblito, Municipio de Corregidora, Querétaro.
5. Con la Escritura Pública No. 128,393 de fecha **13 de septiembre de 2024**, el Lic. Alejandro Esquivel Macedo, Notario de la Notaría Pública No. 8 de este Distrito Notarial, hizo constar la transmisión de forma gratuita a título de donación de la Fracción Séptima de la Parcela 83 Z-14 P1/2 del Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Querétaro transmisión gratuita por concepto de Equipamiento Urbano de los condominios denominados “Villa de Triana”, “Villa de Ponte Viejo” y “Artelia”.

12.5 PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN:

Por lo que ve al procedimiento de autorización del condominio establecido en el artículo 226 y demás relativos del Código Urbano del Estado de Querétaro, así como en lo dispuesto en artículo 190 del Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios del Municipio de Corregidora, Querétaro, el condominio denominado “**Villa de Triana**” cuenta con los siguientes antecedentes:

I. Dictamen de Uso de Suelo:

Mediante oficio DDU/DPDU/3645/2023 de fecha **13 de diciembre de 2023**, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Corregidora, otorgó el **Dictamen de Uso de Suelo** FACTIBLE para UN CONDOMINIO CONSISTENTE EN 128 ÁREAS PARA VIVIENDA.

II. Autorización de Estudios Técnicos

- Mediante oficio No. B00.921.04.-691/15 de fecha **20 de marzo de 2015**, la Comisión Nacional del Agua, emitió la validación del estudio hidrológico en donde se pretende desarrollar el fraccionamiento Puerta Real II, ubicado en el predio con superficie de 458,926.16m² y conformado por la Parcela 83 Z-1 P3/6, Parcela 67 Z-1 P3/6, Parcela 53 Z-1 P3/6, Parcela 52-1 Z-1 P3/6, Parcela 52-2 Z-1 P3/6, Parcela 36 Z-1 P3/6, Parcela 35 Z-1 P3/6, Parcela 51-A Z-1 P3/6 y Fracción 2 del predio rustico de Vanegas.
- Mecánica de Suelos con fecha **abril de 2015**, para el proyecto ubicado en el predio conocido como “Puerta Real III”, Municipio de Corregidora, Querétaro, elaborado por URBA INGENIERIA Urquiza & Barrera, Laboratorio de Ingeniería y Control de Calidad de los Materiales, Estudios de Mecánica de Suelos y Geotécnia, avalado por el Dr. Mauricio Barrera Bucio.
- Con oficio SEMODUE/DM/198/2021 de fecha **01 de octubre de 2021**, la Dirección de Movilidad del Municipio de Corregidora, emitió el Dictamen de Factibilidad Vial para el

proyecto de 128 viviendas, localizado en Fracción A2 de la Fracción A del predio de la fusión de las Parcela 36-A y 36-B, Z-1 P3/6, El Pueblito.

- Mediante oficio DP1044/22 con fecha **14 de septiembre de 2022**, la Comisión Federal de Electricidad indicó la factibilidad de suministro del servicio de energía eléctrica a nombre de Privada Villa Triana ubicado en Fracción A2 de la fracción A del predio fusión de las parcelas 36-A y 36-B Z-1 P3/6, El Pueblito, Municipio de Corregidora, Querétaro.
- Mediante oficio SG/CMPC/OT/DI/002/2023 de fecha **03 de abril de 2023**, la Dirección de Protección Civil Municipal, emitió la Opinión Técnica del predio en el que se pretende construir un condominio con una capacidad de 128 viviendas denominado **"Villa de Triana"** ubicado en Av. Puerta Real S/N Ejido El Pueblito, Corregidora, Qro.
- Con oficio SEDESU/180/2023 de fecha **14 de abril de 2023**, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió la autorización en Materia de Impacto Ambiental, el proyecto única y exclusivamente para la construcción y operación en una superficie de 42,323.506 m², para 128 viviendas, áreas comunes, vialidades y áreas verdes.
- Mediante oficio SG/CEPC/0711/2023 de fecha **12 de mayo de 2023**, la Coordinación Estatal de Protección Civil Querétaro, emitió la Opinión técnica de un condominio horizontal habitacional denominado **"Villa de Triana"**, ubicado en la Fracción 2A de la Fracción A del predio Fusión de las Parcelas 36-A y 36-B Z-1 P3/6 del Ejido El Pueblito, Municipio de Corregidora, Qro.
- Mediante Oficio No. VE/00940/2024 con Expediente VC-004-13-D de fecha **29 de julio de 2024** la Comisión Estatal de Aguas, emitió la prórroga de factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a un conjunto habitacional para 1,652 viviendas y 36 lotes comerciales, localizados en Fracción Segunda del predio rústico denominado Vanegas, Fracción 1 área 3A-III del predio rústico denominado Vanegas, Fracción A 1-A de la Parcela 52 Z-1 P1/3 y Parcelas No. 53, 67 y 83 Z-1 P3/6 Fracción 1 y Fracción 2 resultante de la subdivisión, resultante de la fusión de la fracción C de la Parcela 52, Fracción de la Parcela 52 y Fracción 1ra y 2da de la Fracción 1 d la Parcela 66, todas Z-1 P3/6, Fracción A2 de la Fracción A del predio Fusión de las Parcelas 36-A y 36-B Z-1 P3/6, Fracción 2 del predio rústico denominado Vanegas.

III. Visto Bueno del Proyecto de Distribución y Denominación de Condominio

- De fecha **01 de febrero de 2024**, con oficio **DDU/DAU/467/2024**, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Corregidora, emitió la Modificación al Visto Bueno de Distribución y Denominación de Condominio para el condominio "Villa de Triana", consistente en 128 áreas para vivienda, con una superficie total de 42,323.506 m² y distribuido de la siguiente manera:

RESUMEN GENERAL	
DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE
ÁREAS PRIVATIVAS	26,353.700m ²
ÁREAS COMUNES	15,969.805m ²
TOTAL	42,323.506m²

IV. Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Condominio

- Mediante oficio DDU/DAU/1496/2024 de fecha **19 de abril de 2024**, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Corregidora, emitió la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el condominio "Villa de Triana" para un total de 128 áreas para vivienda.
- Con oficio DDU/DAU/3359/2024 de fecha **31 de octubre de 2024**, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Corregidora expidió el Certificado de Avance de Obras de Urbanización para el condominio denominado "Villa de Triana", dentro del cual se estableció

que cuenta con un avance superior al 30%, de conformidad con el artículo 240 fracción IX del Código Urbano del Estado de Querétaro.

- c. Mediante oficio DDU/DAU/3700/2024, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Corregidora, aceptó la póliza de fianza Número **3029-03757-6**, emitida por **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**, expedida con fecha 02 de diciembre de 2024, por la cantidad de **\$16,787,257.74 (dieciséis millones setecientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y siete pesos 74/100 M.N.)**.
- d. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha **16 de agosto de 2024**, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo mediante el cual se emite la Autorización de la Recepción de la Fracción Séptima de la Parcela 83 Z-14 P1/2 del Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Querétaro con superficie de 9.937.078 m², como **Transmisión Gratuita a favor del Municipio de Corregidora, Querétaro, por concepto de Equipamiento Urbano para los Condominios denominados “Villa de Triana”, “Villa de Ponte Viejo” y “Artelia”**, todos ubicados en el Municipio de Corregidora, Querétaro; y protocolizada mediante **Escritura Pública No. 128,393 de fecha 13 de septiembre de 2024**, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo, notario titular de la Notaría Publica No. 8 de esta demarcación notarial.

12.6 OPINIÓN TÉCNICA:

De conformidad con los antecedentes referidos, así como con el análisis realizado en los documentos que obran en la Dirección de Desarrollo Urbano, esta Secretaría verificó que la solicitud cumple con lo establecido en el Código Urbano del Estado de Querétaro vigente y en el Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios del Municipio de Corregidora, Qro., por tanto se considera técnicamente viable la **AUTORIZACIÓN DE DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS PARA EL CONDOMINIO HABITACIONAL DENOMINADO “VILLA DE TRIANA”, CONFORMADO POR 128 ÁREAS PARA VIVIENDA, UBICADO EN AV. PUERTA REAL NO. 150, MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO.**

13. Una vez que el H. Ayuntamiento de Corregidora resuelva procedente la autorización señalada, el promotor estará obligado a dar cumplimiento a las condicionantes que se enlistan a continuación:

A. POR LO QUE VE A LA AUTORIZACIÓN DE DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO:

a. De conformidad con el Código Urbano del Estado de Querétaro vigente dar cumplimiento a:

- I. Artículo 240 fracción IV, en un plazo no mayor a 15 días hábiles deberá contar con una póliza de fianza a favor de la Asamblea General o de forma proporcional a favor de cada uno de los condóminos, por el 25% del valor total de la construcción y habilitación de las áreas comunes, de conformidad al **Avalúo Hacendario No. B274934** presentado, la cual servirá para responder por su conclusión, mantenimiento y conservación, correspondiendo a las Licencias de Construcción No. 573/2024 de fecha 27 de junio de 2024 y No. 124/2024 de fecha 9 de febrero de 2024. El monto de la fianza será por **\$364,540.13 (trescientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta pesos 13/100 M.N.)**, La vigencia de dicha póliza será por dos años a partir de la emisión de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, y deberá mantenerse vigente hasta en tanto no se lleve a cabo la Entrega y Recepción de las Obras de Urbanización del Condominio, momento en el cual podrá ser cancelada previa solicitud del desarrollador.
- II. Artículo 247, una vez concluida la totalidad de las obras de construcción y urbanización del condominio deberá solicitar a esta Dependencia el Dictamen Técnico de Entrega y Recepción; en relación con este artículo, deberá mantener vigente la Póliza de Fianza Número 3029-0757-6, emitida por **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**, expedida con fecha 2 de diciembre de 2024, por un importe de **\$16,787,257.74 (dieciséis millones setecientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y siete pesos 74/100 M.N.)** a favor del Municipio de Corregidora, Querétaro, la cual servirá para garantizar la buena calidad, correcta ejecución

y conclusión de las obras de urbanización, la cual deberá estar vigente hasta en tanto no se autorice el mencionado Dictamen.

- b. Asimismo, se deberá hacer constar que la propuesta del Reglamento Interno del Condominio contenga por lo menos lo señalado en el Título Tercero Capítulo Séptimo Sección Decimoquinta del mencionado Código Urbano.
- c. En cuanto al pago por los derechos que la presente genera, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la autorización, deberá enterar las siguientes contribuciones:
 - I. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 fracción XIV numeral 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal vigente, por la emisión de la ***Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio***, deberá cubrir la cantidad de **\$36,190.00 (treinta y seis mil ciento noventa pesos 00/100 M.N.)**.

B) POR LO QUE VE A LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS:

- a. De conformidad con el Código Urbano del Estado de Querétaro vigente dar cumplimiento a:
 - I. **Artículo 201.** *“El desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo de publicidad impresa y en los contratos de transmisión que otorgue, el número y la fecha de autorización”; por tal razón, deberá en un plazo no mayor a 15 días hábiles solicitar y obtener por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, la Autorización de Publicidad correspondiente para cada uno de los anuncios promocionales pretendidos.*
 - II. **Artículo 218,** *“La autorización de Venta de Unidades Privativas tendrá la vigencia del tiempo que reste para vencimiento de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Condominio” (sic), en este caso la vigencia tanto de la Licencia de Ejecución y las Ventas es al 19 de abril de 2026.*
 - III. **Artículo 245,** *“El desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria del régimen de propiedad en condominio y la autorización para venta de unidades privativas. La publicidad del condominio deberá contener las características básicas del régimen en que se encuentra y con la cuales fue autorizado, así como el tipo de material que utilizará, el cual deberá ser acorde a lo manifestando en su presupuesto de obras”.*
 - a) **Artículo 246.** *“En la escritura del contrato de compraventa de una unidad de propiedad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas. Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad de propiedad privativa, la asociación de condóminos, para los efectos legales establecidos en el presente Código”.*
 - b) **Artículo 301.** *“El desarrollador, al momento de efectuar la operación de enajenación de la unidad de propiedad privativa deberá proporcionar la información relativa al condominio, entregando además un manual de inducción y convivencia al condómino”.*
 - IV. En cuanto al pago por los derechos que la presente genera, **en un plazo no mayor a 15 días hábiles** contados a partir de la notificación de la autorización, deberá enterar las siguientes contribuciones:
 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 fracción XIV numeral 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., vigente, por el **Análisis Técnico de Autorización para la Venta de Unidades Privativas** del condominio deberá cubrir la cantidad de **\$16,720.00 (Dieciséis mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.)**

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 fracción XIV numeral 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., vigente, por la **Autorización de Venta de Unidades Privativas** del condominio deberá cubrir la cantidad de **\$7,595.00 (siete mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)**.
- Por lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley Fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el Ejercicio Fiscal vigente, por el **Impuesto por superficie vendible del condominio “Villa de Triana”**, deberá cubrir la cantidad de **\$677,176.08 (seiscientos setenta y siete mil ciento setenta y seis pesos 08/100 M.N.)**.
- Por lo dispuesto en el artículo 23 fracción IX numeral 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el Ejercicio Fiscal vigente, por la emisión de la **Autorización de Publicidad y/o promoción de ventas del condominio** deberá cubrir la cantidad de **\$11,285.00 (once mil doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**.
- Por lo dispuesto en el artículo 32 fracción XII numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el Ejercicio Fiscal vigente, **por la instalación de casetas, puntos de venta o promoción para desarrollos inmobiliarios en cualquier modalidad**, deberá cubrir la cantidad de **\$17,560.00 (diecisiete mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.)**.

Asimismo deberá presentar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, **en un plazo no mayor a 15 días hábiles** a partir de la notificación de la presente autorización y una vez realizados los pagos generados por los derechos correspondientes, 5 planos de sembrado y matematización que incluya la leyenda de **“DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS”** y que contengan el proyecto de distribución del condominio, en formato horizontal de 90cms X 60cms con el pie de plano autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano, firmado por el Representante Legal y el Director Responsable de Obra presentando la acreditación actualizada del mismo, los cuales servirán como parte de los anexos gráficos de la presente autorización, por lo que cualquier omisión o alteración al dibujo y urbanización del condominio será el Director Responsable de Obra responsable solidario del propietario.

Asimismo, la Secretaría del Ayuntamiento deberá asegurarse que, previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en la Gaceta Municipal “La Pirámide”, el promovente haya cubierto los montos de todas y cada una de las contribuciones señaladas en la presente opinión.

Por último, en un plazo no mayor a **60 días hábiles**, deberá protocolizar e inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la **AUTORIZACIÓN DE DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS PARA EL CONDOMINIO HABITACIONAL DENOMINADO “VILLA DE TRIANA”, CONFORMADO POR 128 ÁREAS PARA VIVIENDA, UBICADO EN AV. PUERTA REAL NO. 150, MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO**, derivada del resolutivo del Acuerdo de Cabildo, debiendo notificar mediante escrito a esta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

14. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 fracciones II y VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano mediante el envío del proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento, emitir la Convocatoria para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión.

15. Que en base a los artículos 34, numeral 11, fracción IV, 42 y 46 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., los integrantes de esta Comisión, se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado, por lo cual, una vez vistas las constancias que integran el expediente, la Opinión Técnica de referencia y el proyecto remitido, procedieron a la valoración, análisis y discusión del presente asunto, quedando finalmente como se plasma en este instrumento y deciden someterlo a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación.



16. Dicho acuerdo se encuentra alineado conforme a la perspectiva de los Derechos humanos, entendiéndose como tal, que toda política pública deberá considerar como hilos conductores, los principales valores que emanan de la declaración universal y de todos los textos declarativos y convencionales, como lo son el principio de la dignidad, el principio de no discriminación, así como el principio de la sociedad democrática, lo que se traduce en una mejor gobernanza.

17. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano con base en los artículos 46 y 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., someten a la consideración de este H. Ayuntamiento, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 226 Fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro autoriza la **Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio Habitacional denominado “Villa de Triana”, conformado por 128 áreas para vivienda, ubicado en Av. Puerta Real número 150, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 42,323.506 m², identificado con la clave catastral 060100118036999; solicitado por la persona moral denominada “Comercial Oder, S.A. de C.V.”.**

SEGUNDO. Con fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 226 Fracción VI del Código Urbano del Estado de Querétaro, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro autoriza la **Venta de Unidades Privativas para el Condominio Habitacional denominado “Villa de Triana”, conformado por 128 áreas para vivienda, ubicado en Av. Puerta Real número 150, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 42,323.506 m², identificado con la clave catastral 060100118036999; solicitado por la persona moral denominada “Comercial Oder, S.A. de C.V.”.**

TERCERO. La solicitante **deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes y/o obligaciones** establecidas dentro del Considerando 13 (TRECE) de la presente resolución.

CUARTO. Conforme a lo indicado en el **Considerando 13 (TRECE)** del presente Acuerdo, **el interesado deberá cubrir el pago de los derechos de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el ejercicio fiscal 2024, en forma anterior a la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Municipal** por lo que deberá **proporcionar copia del recibo de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento** a fin de que dicha Dependencia pueda autorizar la publicación del Acuerdo en la Gaceta Municipal de Corregidora, Qro.

QUINTO. En adición a lo señalado en el Resolutivo inmediato anterior, el promotor queda obligado a proporcionar directamente ante las Secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Tesorería y Finanzas y Ayuntamiento, copias de los recibos de pago de las contribuciones en comento.

SEXTO. Con base en el artículo 13 fracción VII del Código Urbano del Estado de Querétaro y 25 del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Querétaro, se instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Querétaro, para que integre un expediente relativo al seguimiento del presente Acuerdo para los siguientes efectos:

- a) Para que se verifique que el desarrollador cubra el pago de los impuestos, derechos y demás aspectos fiscales que se generan a su cargo con motivo de la aprobación del presente Acuerdo, y
- b) Se verifique el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y condicionantes impuestas al desarrollador.

Lo anterior en virtud de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Querétaro es justamente el área técnica con conocimiento y competencia en la materia, aunado al hecho de ser el área ante la que el propio promotor llevará a cabo trámites derivados del presente Acuerdo.

SÉPTIMO. - Asimismo, se instruye a la Secretaría de Tesorería y Finanzas de este Municipio, para que de igual forma y dentro del ámbito de su competencia dé seguimiento a las obligaciones a su cargo, derivadas del Acuerdo de Cabildo en cita.

OCTAVO. En el supuesto de que el promotor incumpla con las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro será causal de su revocación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo deberá ser **publicado** a costa del promotor en el medio de difusión, la Gaceta Municipal “La Pirámide” y el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” por **dos ocasiones**.

SEGUNDO. Para efectos de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 fracción V de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el ejercicio fiscal 2024, **el interesado deberá realizar el pago de dicha publicación dentro del plazo de diez días hábiles** contado a partir de la notificación de la presente resolución.

TERCERO. Una vez efectuadas las publicaciones referidas con antelación, el promotor deberá **entregar** ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Qro., **copias simples** de las mismas dentro de un plazo de **15 días**.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en **vigor** el día de su publicación en el medio de difusión señalado con antelación.

QUINTO. El promotor queda obligado a **protocolizar** el presente Acuerdo ante Notario Público, para lo cual se le concede un plazo de **sesenta días hábiles** contados a partir de su notificación y una vez protocolizado, deberá ser **inscrito** a su costa ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, debiendo finalmente remitir una **copia certificada** de dicha inscripción ante la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento.

SEXTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de Querétaro, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Tesorería y Finanzas y la Secretaría de Control y Evaluación de este Municipio, así como a la parte promovente...”

CORREGIDORA, QRO., A 18 (DIECIOCHO) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) ATENTAMENTE: LIC. JOSUÉ DAVID GUERRERO TRÁPALA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO- RÚBRICA; LIC. ESTHER CARBONEY ECHAVE, REGIDORA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, RÚBRICA; C. CRYSTELL ANA ROSA BOLAÑOS LIRA, REGIDORA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, RÚBRICA -----

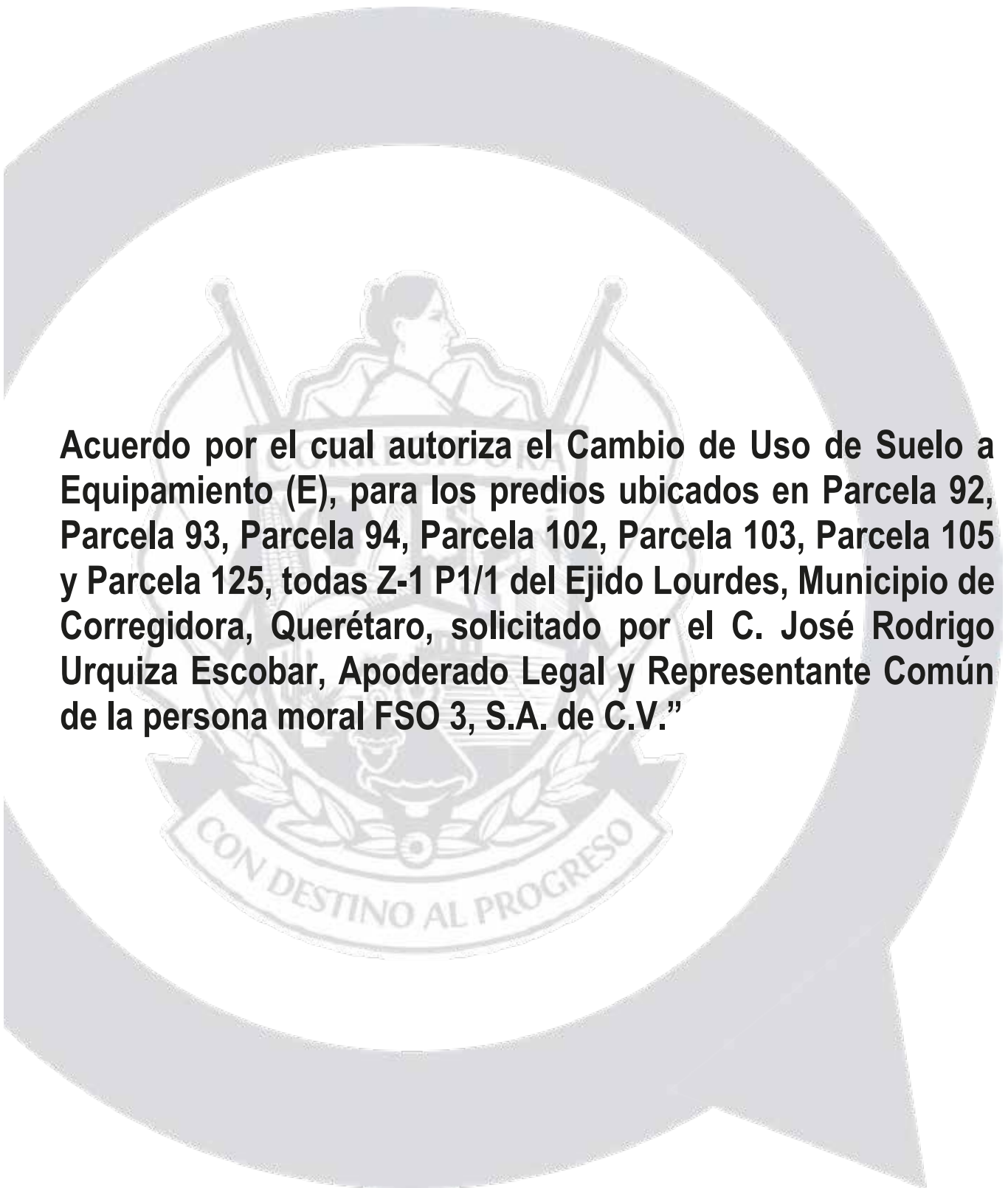
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS A LOS QUE HAYA LUGAR, EN CORREGIDORA, QRO., A LOS 19 (DIECINUEVE) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). -----

DOY FE.-----

ATENTAMENTE

**LIC. EDUARDO RAFAEL MONTOYA BOLAÑOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.**





Acuerdo por el cual autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Equipamiento (E), para los predios ubicados en Parcela 92, Parcela 93, Parcela 94, Parcela 102, Parcela 103, Parcela 105 y Parcela 125, todas Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes, Municipio de Corregidora, Querétaro, solicitado por el C. José Rodrigo Urquiza Escobar, Apoderado Legal y Representante Común de la persona moral FSO 3, S.A. de C.V.”



La suscrita, ciudadana, **Lic. María Elena Sánchez Trejo, Secretaria del Ayuntamiento de Corregidora, Qro.**, en uso de las facultades que me confiere el artículo 28 fracciones I y IV del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Querétaro, hago constar, y

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 (dieciséis) de agosto de 2024 (dos mil veinticuatro) el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo por el cual autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Equipamiento (E), para los predios ubicados en Parcela 92, Parcela 93, Parcela 94, Parcela 102, Parcela 103, Parcela 105 y Parcela 125, todas Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes, Municipio de Corregidora, Querétaro, solicitado por el C. José Rodrigo Urquiza Escobar, Apoderado Legal y Representante Común de la persona moral FSO 3, S.A. de C.V.”, mismo que se transcribe textualmente a continuación:

“Miembros Integrantes del H. Ayuntamiento:

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos a) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 30 fracción II, inciso d), 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 10, 11 fracción I, 13, 15 fracción I, 16, 18, 40, 41, 130 al 151, 156, 160 al 165, 178, 181, 184 al 194 y demás relativos y aplicables del Código Urbano del Estado de Querétaro; 5, 15, 18, 25 y 27 del Reglamento Orgánico del Municipio de Corregidora, Qro., 15 fracción XVII, 29, 34 y 47 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro.; artículo 11, 48, 52, 57, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 71 y demás aplicables de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; artículo 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro corresponde al H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., conocer y resolver el **Acuerdo por el cual autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Equipamiento (E), para los predios ubicados en Parcela 92, Parcela 93, Parcela 94, Parcela 102, Parcela 103, Parcela 105 y Parcela 125, todas Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes, Municipio de Corregidora, Querétaro, solicitado por el C. José Rodrigo Urquiza Escobar, Apoderado Legal y Representante Común de la persona moral FSO 3, S.A. de C.V.**”, cuyo expediente administrativo se identifica bajo el número **DAC/AI/050/2024** y

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios son gobernados por un Ayuntamiento y la competencia que se otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
2. Asimismo, el artículo 115 fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios se encuentran facultados para emitir y aprobar disposiciones que organicen la administración pública municipal, así como para regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia como lo es lo relativo al Desarrollo Urbano.
3. En este sentido y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos d) y f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 9 fracciones I, III y X; 30 fracción II, inciso d), 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 10, 11 fracción I, 13, 15 fracción I, 16, 18, 40, 41, 130 al 151, 156, 160 al 165, 178, 181, 184 al 194 y demás relativos y aplicables del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Municipio de Corregidora, Qro., es competente para formular, aprobar, administrar, evaluar y vigilar el cumplimiento de los planes o programas municipales de desarrollo urbano; controlar y vigilar el uso del suelo, otorgar licencias y permisos para uso de suelo y construcción; así como para autorizar y vigilar el desarrollo de fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios.
4. Como ya se señaló, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., tiene competencia plena para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con los artículos 16 fracción III y 326 párrafo primero, del Código Urbano del Estado de Querétaro, mismos que se transcriben a continuación:

Artículo 16. Corresponde a los MUNICIPIOS otorgar las LICENCIAS de CONSTRUCCIÓN y PERMISOS correspondientes, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones:

III. Establecer los USOS Y DESTINOS de los inmuebles que se encuentren dentro del territorio municipal conforme a los programas sectoriales de desarrollo urbano;

Artículo 326. La autoridad competente podrá AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN del uso de suelo de un PREDIO O DE UNA EDIFICACIÓN, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se ubique, PREVIO DICTAMEN TÉCNICO emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.

5. Así pues, a través de oficio presentado en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro, el C. José Rodrigo Urquiza Escobar, en su carácter de Apoderado Legal y Representante Común de la persona moral denominada “FSO 3, S.A. de C.V.”, solicita la autorización del cambio de uso de suelo de Conservación Agropecuaria a Equipamiento Urbano respecto de las siguientes parcelas:

- Parcela 92 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Municipio de Corregidora, Querétaro.
- Parcela 93 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Municipio de Corregidora, Querétaro.
- Parcela 94 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Municipio de Corregidora, Querétaro.
- Parcela 102 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Municipio de Corregidora, Querétaro.
- Parcela 103 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Municipio de Corregidora, Querétaro.
- Parcela 105 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Municipio de Corregidora, Querétaro.
- Parcela 125 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Municipio de Corregidora, Querétaro.

6. Así pues, la Secretaría del H. Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, mediante oficio SAY/DAC/AI/1381/2024, solicitó a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Querétaro, la opinión técnica por cuanto ve a la factibilidad de otorgar el cambio de uso de suelo o modificación de la densidad respecto del predio descrito por el solicitante en el oficio de petición.

7. En fecha 08 de agosto de 2024, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro, el oficio número SEMODUE/DDU/DPDU/459/2024, el cual contiene la Opinión Técnica número DDU/DPDU/OT/074/2024, signado por el M. en A.P. José Moisés Moreno Melo, Secretario de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Querétaro, de la cual se desprende lo siguiente:

7.1 DATOS GENERALES DEL PROMOTOR:

NOMBRE:	C. José Rodrigo Urquiza Escobar, Apoderado Legal y Representante Común de la persona moral denominada “FSO 3, S.A. de C.V.”
----------------	---

7.2 ASUNTO DE LA SOLICITUD:

Opinión Técnica referente a “... <i>Cambio de Uso de Suelo</i> ... respecto de las siguientes parcelas: ...Parcela 92 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes... Parcela 93 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes... Parcela 94 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes... Parcela 102 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes... Parcela 103 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes... Parcela 105 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes... Parcela 125 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes...” (sic)

7.3 RESOLUTIVO:

“...FACTIBLE el Cambio de Uso de Suelo de Conservación Agropecuaria (CA) a Equipamiento (E), para los predios ubicados en Parcela 92 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Parcela 93 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Parcela 94 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Parcela 102 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Parcela 103 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Parcela 105 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes y Parcela 125 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, solicitado por el C. José Rodrigo Urquiza Escobar, Apoderado Legal y Representante Común de la persona moral FS0 3, S.A. de C.V., ...” (sic)

7.4 DATOS DEL PREDIO:

Ubicación:	Parcela 92 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, 16,875.15 m2 Parcela 93 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, 16,383.11 m2 Parcela 94 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, 15,373.07 m2 Parcela 102 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, 19,698.55 m2 Parcela 103 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, 30,621.56 m2 Parcela 105 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, 25,971.05 m2 Parcela 125 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, 19,197.51 m2
Localización Geográfica:	Los predios se localizan en la zona poniente de la delimitación administrativa de este Municipio. Las parcelas 92, 93, 94, 102, 103 y 125 colindan en todos sus linderos con parcelas. La parcela 105 colinda al noreste, suroeste y noroeste con parcelas, mientras que al sureste con camino empedrado calichar a los ángeles.

7.5 UBICACIÓN GENERAL:

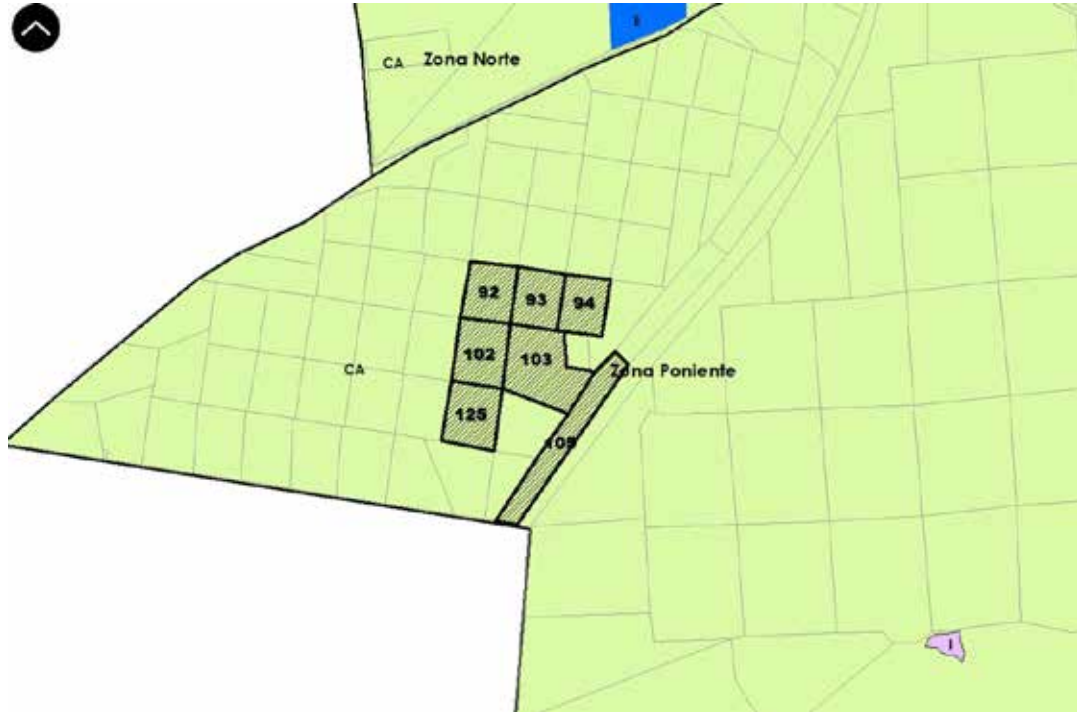


7.6 UBICACIÓN PARTICULAR:



7.7 USO DE SUELO:

De conformidad con el **Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Poniente**, instrumento jurídico técnico aprobado en Sesión de Cabildo del 30 de enero del 2018 y publicado en la Gaceta Municipal La Pirámide No. 21 Tomo II del 27 de septiembre de 2018, publicado en el periódico oficial La Sombra de Arteaga No. 27 del 8 de marzo de 2019 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo folio real de los planes de desarrollo 000000052/004 del 13 de junio de 2019 y la **Actualización de Lineamientos de Operación y Aplicación de la Normatividad de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, Áreas de Actuación e Instrumentos de Planeación del Municipio de Corregidora, Qro.**, aprobados mediante Acuerdo de Cabildo del 9 de septiembre de 2021 y publicados en la Gaceta Municipal No. 11, del 30 de septiembre de 2021, los predios en comento se ubican en uso de suelo de **Conservación Agropecuaria (CA)**.



7.8 INTERÉS JURÍDICO Y ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD:

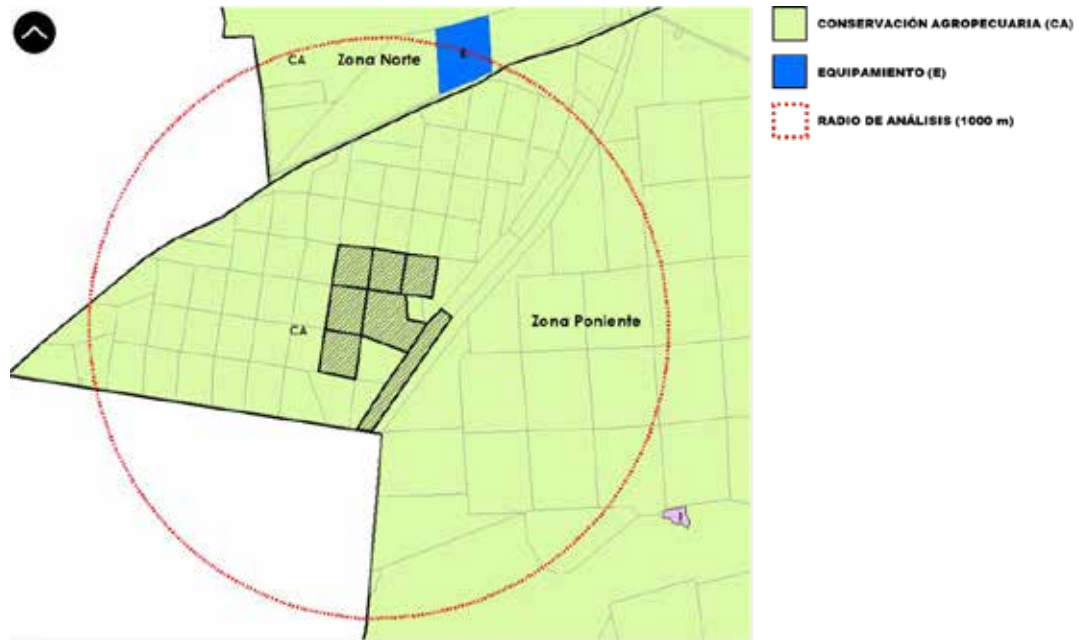
Documento presentado	Fecha	Superficie	Contenido
Escritura Pública 78,862	2/04/2019		Se formaliza la constitución de la sociedad mercantil denominada FSO 3, S.A. de C.V.
Escritura Pública 1,778	11/04/2024		Se protocoliza acta de Asamblea de la sociedad mercantil denominada FSO 3, S.A. de C.V. , de fecha 4 de marzo de 2024.
Certificado Parcelario Folio 000000006768	18/02/1995	16,875.15 m ²	Se establece certificado parcelario de la Parcela 92 Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes a favor del C. Arcadio Arias Herrera .
Contrato de Comodato	16/05/2024	16,875.15 m ²	Contrato de comodato entre el C. Ignacio Laurentino Arreola Olvera como "comodante" y el C. José Rodrigo Urquiza Escobar como "comodatario", respecto de la Parcela 92 Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes .
Certificado Parcelario Folio 000000114741	04/01/2016	16,383.11 m ²	Se establece certificado parcelario de la Parcela 93 Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes a favor del C. Miguel Ángel Franco Hernández .
Certificado Parcelario Folio 000000114740	04/01/2016	15,373.07 m ²	Se establece certificado parcelario de la Parcela 94 Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes a favor del C. Miguel Ángel Franco Hernández .
Certificado Parcelario Folio 000000101327	22/11/2010	19,698.55 m ²	Se establece certificado parcelario de la Parcela 102 Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes a favor de la C. Maricela Malagón Vázquez .

Contrato de Comodato	01/06/2024	19,698.55 m ²	Contrato de comodato entre la C. Maricela Malagón Vázquez como “comodante” y el C. José Rodrigo Urquiza Escobar como “comodatario”, respecto de la Parcela 102 Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes .
Certificado Parcelario Folio 000000007428	20/06/1995	30,621.56 m ²	Se establece certificado parcelario de la Parcela 103 Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes a favor del C. J. Merced Zúñiga Guerrero .
Contrato de Comodato	01/06/2024	30,621.56 m ²	Contrato de comodato entre el C. J. Merced Zúñiga Guerrero como “comodante” y el C. José Rodrigo Urquiza Escobar como “comodatario”, respecto de la Parcela 103 Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes .
Certificado Parcelario Folio 000000001828	04/02/2005	25,971.05 m ²	Se establece certificado parcelario de la Parcela 105 Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes a favor de la C. Sara Camacho Paiz .
Certificado Parcelario Folio 000000101326	22/11/2010	19,197.51 m ²	Se establece certificado parcelario de la Parcela 125 Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes a favor de la C. Maricela Malagón Vázquez .
Contrato de Comodato	01/06/2024	19,197.51 m ²	Contrato de comodato entre la C. J. Maricela Malagón Vázquez como “comodante” y el C. José Rodrigo Urquiza Escobar como “comodatario”, respecto de la Parcela 125 Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes .
Oficio SF/SPFI/ST/03762/ 2024	21/06/2024	30,621.56 m ²	Oficio emitido por el director de Catastro, Ing. José Luis Alcántara Obregón, referente a la preasignación de la clave catastral 060102465437004 para la Parcela 103 Z-1 P 1/1 Ejido Lourdes, a favor del C. J. Merced Zúñiga Guerrero.
Escrito	Recibido 05/07/2024		Se ingresa escrito firmado por el C. José Rodrigo Urquiza Escobar , quien solicita a la Secretaría del Ayuntamiento “... trámite de cambio de uso de suelo... ” (sic) para los predios en comento.
Oficio SAY/DAC/AI/1381/ 2024	Recibido 17/07/2024		La Secretaría del Ayuntamiento solicita Opinión Técnica “... al respecto del cambio de uso de suelo... ” (sic), referente a los predios en comento.

7.9 ANÁLISIS URBANO:

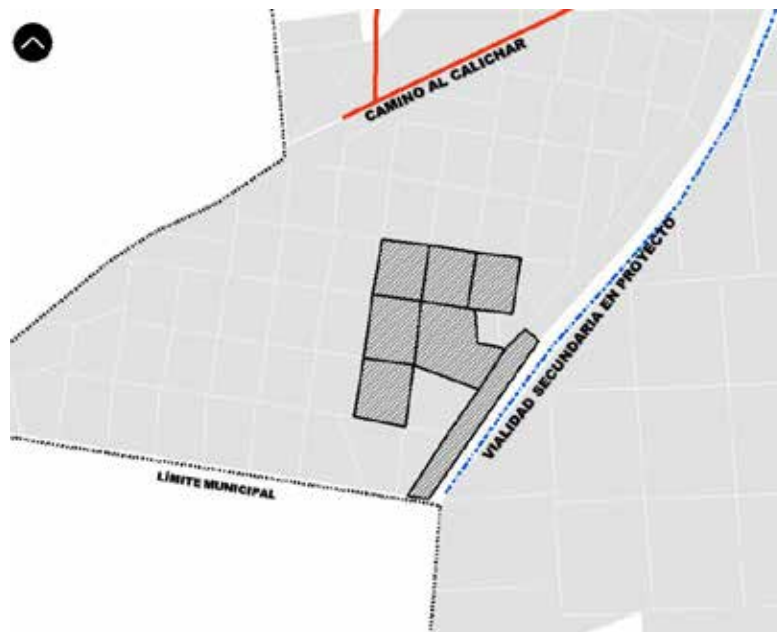
Contexto

En un radio aproximado de 1000 m, el uso de suelo predominante es Conservación Agropecuaria (CA), hacia el nororiente colinda con uso de Equipamiento (E) predio correspondiente al actual relleno sanitario municipal. Asimismo, dentro de este radio, al poniente se ubica el límite con el Estado de Guanajuato, en un radio de 500 m hacia el sur de los predios en análisis se ubica un asentamiento humano de origen irregular.



Accesibilidad

Las parcelas 92, 93, 94, 102, 103 y 125 todas ellas Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes no cuentan con acceso a través de alguna vialidad pública reconocida, sin embargo la parcela 105 Z-1 P1/1 colinda al sureste con camino empedrado calichar a los ángeles, sin embargo cabe señalar que dicho "camino" se encuentra beneficiado por la Estrategia Vial del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Corregidora, observándose una vialidad secundaria urbana en proyecto a desarrollar en toda la colindancia surponiente de dicha parcela.



Riesgos

No se observan riesgos naturales o antropogénicos en la zona de estudio, sin embargo, se deberán considerar los estudios técnicos correspondientes avalados por las Dependencias competentes en el sentido ambiental, hidrológico, geotécnico, entre otros.

7.10 OPINIÓN:

Con fundamento en los términos del artículo 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 11, 48, 52, 57, 59, 60, 65, 66, 67, 68 71 y demás aplicables de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; artículo 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, artículo 49 fracción XVIII del Reglamento Orgánico del Municipio de Corregidora, Querétaro, y en el entendido de que, de conformidad con el Código Urbano del Estado de Querétaro, es atribución del H. Ayuntamiento, a través de la ejecución de los programas sectoriales en materia de desarrollo urbano, el controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su territorio, **esta Dependencia considera FACTIBLE el Cambio de Uso de Suelo de Conservación Agropecuaria (CA) a Equipamiento (E), para los predios ubicados en Parcela 92 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Parcela 93 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Parcela 94 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Parcela 102 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Parcela 103 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, Parcela 105 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes y Parcela 125 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, solicitado por el C. José Rodrigo Urquiza Escobar, Apoderado Legal y Representante Común de la persona moral FS0 3, S.A. de C.V.,** en este sentido, se considerarán factibles únicamente aquellos giros permitidos en la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo para los Programas Parciales de Desarrollo Urbano de la Zona Norte, Sur, Oriente y Poniente, independientemente si estos se llevan a cabo dentro de una propiedad privada, siempre y cuando se garantice que la actividad es para un bien público o común.

8. Se deberá dar cumplimiento a los siguientes **REQUISITOS Y CONDICIONANTES ADICIONALES**, de manera previa a la emisión de cualquier otro trámite, correspondiente a la autorización del proyecto:

- **Previo a la obtención de cualquier autorización**, el proyecto pretendido deberá garantizar la o las vialidades de acceso o conexión, lo anterior para **asegurar que el proyecto a establecer en el predio en estudio, cuente con conectividad con la mancha urbana existente**. En este sentido, es necesario realizar las gestiones jurídicas y administrativas para liberar la totalidad de la superficie indicada en el comprobante de propiedad de la parcela 105 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes como “*camino empedrado Calichar a Los Ángeles*”, hasta su conexión con la vialidad Camino al Calichar, y transmitirlos a favor de este Municipio para estar en posibilidades de generar conexión con el resto de la red vial municipal.
- Presentar el ***Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental***, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, así como dar cumplimiento a los requerimientos y la normatividad que indique dicha resolución.
- Se deberá presentar ***Estudio de Grado de Riesgos***, y en caso de existir, se deberán presentar las medidas de seguridad y los Programas de Contingencia pertinentes, avalados por el visto bueno de la ***Dirección de Protección Civil Municipal, así como por la Unidad Estatal de Protección Civil***.
- Se deberá presentar ***Estudio Hidrológico*** avalado por la ***Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)*** o por la ***Comisión Estatal de Infraestructura (CEI)***, en el cual se analicen las microcuencas y se especifiquen medidas de mitigación con la finalidad de garantizar el adecuado control de los escurrimientos que se generen, así como sus respectivas áreas de amortiguamiento.
- Se deberán **obtener las autorizaciones federales, estatales y municipales que apliquen para el giro pretendido**.
- Deberá cumplir con las disposiciones indicadas en el ***Reglamento de Construcciones para el Municipio de Corregidora, Qro.***, y demás reglamentación correspondiente al giro a establecer.

1. Intensidad y Uso del suelo

- Se deberá cumplir con un **área de absorción requerida por esta Dependencia de la superficie total del predio**. Dicha área, deberá estar completamente libre de cualquier construcción, pavimento, adoquinado o volados que impidan la reabsorción adecuada del agua al subsuelo.

2. Imagen Urbana y Medio Ambiente

- Se deberán utilizar materiales permeables como adocreto, adopasto, entre otros, en las áreas exteriores, a fin de propiciar la reabsorción de una porción del agua pluvial. Esto con el objetivo de mantener la humedad del suelo, minimizando así los daños causados por el desarrollo urbano.
- Las áreas verdes, principalmente aquellas que tengan únicamente una función ornamental, deberán utilizar en al menos 50% de su superficie cubresuelos de nulo o bajo consumo de agua para su mantenimiento.

No omito comentarle que, en la documentación anexa a la solicitud del asunto en comento, **no se incluye el recibo de pago oficial por concepto de cobro por la recepción y análisis de la petición de cambio de uso de suelo, independientemente del resultado de la misma**, de acuerdo con la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora para el Ejercicio Fiscal en curso, por lo que se deberá cubrir la cantidad de **\$8,030.00 (Ocho mil treinta pesos 00/100 M.N., fuente de ingresos 4323200366)** de acuerdo con el artículo 23, fracción XX, numeral , inciso a) de la mencionada Ley, e incluir el comprobante oficial de pago en el expediente.

9. Asimismo, y de conformidad con la **Ley de Ingresos para el Municipio de Corregidora para el ejercicio fiscal 2024, Artículo 23, sección XX**, se contempla el pago por derechos por la autorización del Cambio de Uso de Suelo, calculado de la siguiente manera:

Fracción XX, Numeral 3, inciso c) Autorización por cambio de uso de suelo no urbano a urbano:							
PREDIO	SUPERFICIE (m²)	USO DE SUELO A AUTORIZAR	POR LOS 100 PRIMEROS m²	m² EXCEDENTES	FACTOR ÚNICO	(\$225 x (No. de m² excedentes)/factor único	SUBTOTAL A PAGAR POR CAMBIO DE USO DE SUELO
Parcela 92 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, 16,875.15 m2 Parcela 93 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, 16,383.11 Parcela 94 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, 15,373.07 m2 Parcela 102 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, 19,698.55 m2 Parcela 103 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, 30,621.56 m2 Parcela 105 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, 25,971.05 m2 Parcela 125 Z-1 P1/1 del Ejido de Lourdes, 19,197.51 m2	144,120	E	\$10,235.00	144,020.00	30	\$1,080,150.00	\$1,090,385.00
FUENTE DE INGRESOS:			4323300103	FUENTE DE INGRESOS:			4323300123
Numeral 3, inciso d) Para el cambio de uso de suelo de no urbano a urbano o urbanizable, establecido en los Programas de Desarrollo Urbano vigentes, se causará y pagará adicionalmente el 25% del importe resultante de cada una de las literales asignadas en el cambio de uso de suelo							\$272,596.25
FUENTE DE INGRESOS:							4323200439
TOTAL A PAGAR POR CAMBIO DE USO DE SUELO							\$1,362,381.25
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.							

No omito comentarle que, de manera ineludible, **se deberá de cubrir la totalidad de los montos de todas y cada una de las contribuciones señaladas en la presente opinión con la finalidad de adquirir el derecho que se genere con la autorización del Cambio de Uso de Suelo solicitado. Para ello, todos los pagos deberán realizarse por el promotor de manera previa a la publicación en la Gaceta Municipal "La Pirámide"** correspondiente, presentando ante la Secretaría del Ayuntamiento el recibo oficial de pago expedido por la Secretaría de Tesorería y Finanzas de este Municipio, para su integración al expediente del asunto.

10. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 fracciones II y VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano mediante el envío del proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento, emitir la Convocatoria para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión.

11. Que en base a los artículos 34, numeral 11, fracción IV, 42 y 46 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., los integrantes de esta Comisión, se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado, por lo cual, una vez vistas las constancias que integran el expediente, la Opinión Técnica de referencia y el proyecto remitido, procedieron a la valoración, análisis y discusión del presente asunto, quedando finalmente como se plasma en este instrumento y deciden someterlo a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación.

12. Dicho acuerdo se encuentra alineado conforme a la perspectiva de los Derechos humanos, entendiéndose como tal, que toda política pública deberá considerar como hilos conductores, los principales valores que emanan de la declaración universal y de todos los textos declarativos y convencionales, como lo son el principio de la dignidad, el principio de no discriminación, así como el principio de la sociedad democrática, lo que se traduce en una mejor gobernanza.

13. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano con base en los artículos 46 y 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., someten a la consideración de este H. Ayuntamiento, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 13 fracción II, 16 fracción III y 326 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Equipamiento (E), para los predios ubicados en Parcela 92, Parcela 93, Parcela 94, Parcela 102, Parcela 103, Parcela 105 y Parcela 125, todas Z-1 P1/1 del Ejido Lourdes, Municipio de Corregidora, Querétaro, solicitado por el C. José Rodrigo Urquiza Escobar, Apoderado Legal y Representante Común de la persona moral "FSO 3, S.A. de C.V."

SEGUNDO. Previo a la emisión de cualquier otro trámite correspondiente al inmueble objeto del presente Acuerdo —entre ellos la emisión del Dictamen de Uso de Suelo previsto por el artículo 324 del Código Urbano del Estado de Querétaro—, el promovente, deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones y/o condicionantes que se describen en el Considerando 8 (OCHO) del presente acuerdo.

TERCERO. Conforme a lo indicado en los Considerandos 8 y 9 (OCHO y NUEVE) del presente acuerdo, el interesado deberá cubrir todos y cada uno de los derechos de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2024, en forma anterior a la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Municipal por lo que deberá proporcionar copia del recibo de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento a fin de que dicha Dependencia pueda autorizar la publicación del Acuerdo en la Gaceta Municipal de Corregidora, Qro.

CUARTO. En adición a lo señalado en el Resolutivo inmediato anterior, el promotor queda obligado a proporcionar directamente ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología, copias de los recibos de pago de las contribuciones en comento.

QUINTO. El presente Acuerdo no autoriza anteproyectos presentados, ni la realización de obras de urbanización ni de construcción alguna, por lo tanto, el promotor deberá obtener en su momento las licencias, vistos buenos, permisos y autorizaciones correspondientes señaladas por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás normatividad vigente y aplicable.

SEXTO. Una vez que se presente el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente Acuerdo de Cabildo deberán ser notificadas por escrito a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro.

SÉPTIMO. Con base en el artículo 13 fracción VII del Código Urbano del Estado de Querétaro y 25 del Reglamento Orgánico del Municipio de Corregidora, Qro., se instruye a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo

Urbano y Ecología, para que integre un expediente relativo al seguimiento del presente Acuerdo para los siguientes efectos:

- A) Para que se verifique que el desarrollador cubra el pago de los impuestos, derechos y demás aspectos fiscales que se generan a su cargo con motivo de la aprobación del presente Acuerdo y,
- B) Se verifique el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y condicionantes impuestas al desarrollador.

Lo anterior en virtud de que la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología es justamente el área técnica con conocimiento y competencia en la materia, aunado al hecho de ser el área ante la que el propio promotor llevará a cabo trámites derivados del presente Acuerdo.

OCTAVO. Asimismo, se instruye a la Secretaría de Tesorería y Finanzas de este Municipio, para que de igual forma y dentro del ámbito de su competencia dé seguimiento a las obligaciones a su cargo, derivadas del Acuerdo de Cabildo en cita.

NOVENO. En el supuesto de que el promotor incumpla con las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, en un plazo que no podrá exceder de un año contado a partir de la notificación del presente acuerdo al interesado, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro será causal de su revocación inmediata.

DÉCIMO. En caso de que la autorización genere conflictos sociales, viales, ambientales o de cualquier otra índole, será motivo de análisis por parte del H. Ayuntamiento para su cancelación o revocación de la autorización, lo anterior debidamente fundamentado por parte de los afectados, en caso de existir.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo deberá ser publicado a costa del promotor en el medio de difusión, la Gaceta Municipal “La Pirámide” por una sola ocasión.

SEGUNDO. Para efectos de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 fracción V de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el ejercicio fiscal 2024 el interesado deberá realizar el pago de dicha publicación dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

TERCERO. Una vez efectuada la publicación referida con antelación, el promotor deberá entregar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Qro., copias simples de las mismas dentro de un plazo de 15 días.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el medio de difusión señalado con antelación.

QUINTO. El promotor queda obligado a protocolizar el presente Acuerdo ante Notario Público, para lo cual se le concede un plazo de sesenta días hábiles contados a partir de su notificación y una vez protocolizado, deberá ser inscrito a su costa ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Gobierno del Estado, debiendo finalmente remitir una copia certificada de dicha inscripción ante la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento.

SEXTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de Querétaro, así como a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Tesorería y Finanzas y Secretaría de Control y Evaluación de este Municipio y a la parte promovente...”



EL PUEBLITO CORREGIDORA, QRO., A 16 (DIECISÉIS) DE AGOSTO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) ATENTAMENTE: MTRA. ROBERTO SOSA PICHARDO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO- RÚBRICA; MTRA. ANDREA PEREA VÁZQUEZ, REGIDORA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, RÚBRICA; LIC. RUTH UGALDE VERGARA, REGIDORA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, RÚBRICA -----

**SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS A LOS QUE HAYA LUGAR, EN CORREGIDORA, QRO., A LOS 19 (DIECINUEVE) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). -----
-----DOY FE.-----**

ATENTAMENTE

**LIC. MARÍA ELENA SÁNCHEZ TREJO.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.**

Acuerdo por el cual autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Comercio y Servicios, con 3 niveles de construcción, 40% de área libre y densidad Media (CS-3-40-Md), para el predio ubicado en la fracción 2, resultante de la subdivisión del terreno rústico identificado como Fracción C, resultante de la subdivisión de la primera fracción de Pita, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 10,000.00 m2, identificado con clave catastral 060202975210056, propiedad de los CC. Jorge Modesto Rolland Constantine, Gustavo Rolland Urrea y Alejandro Rolland Urrea



La suscrita, ciudadana, **Lic. María Elena Sánchez Trejo, Secretaria del Ayuntamiento de Corregidora, Qro.**, en uso de las facultades que me confiere el artículo 28 fracciones I y IV del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Querétaro, hago constar, y

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 (trece) de septiembre de 2024 (dos mil veinticuatro) el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo por el cual autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Comercio y Servicios, con 3 niveles de construcción, 40% de área libre y densidad Media (CS-3-40-Md), para el predio ubicado en la fracción 2, resultante de la subdivisión del terreno rústico identificado como Fracción C, resultante de la subdivisión de la primera fracción de Pita, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 10,000.00 m2, identificado con clave catastral 060202975210056, propiedad de los CC. Jorge Modesto Rolland Constantine, Gustavo Rolland Urrea y Alejandro Rolland Urrea, mismo que se transcribe textualmente a continuación:

“Miembros Integrantes del H. Ayuntamiento:

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos a) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 30 fracción II, inciso d), 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 10, 11 fracción I, 13, 15 fracción I, 16, 18, 40, 41, 130 al 151, 156, 160 al 165, 178, 181, 184 al 194 y demás relativos y aplicables del Código Urbano del Estado de Querétaro; 5, 15, 18, 25 y 27 del Reglamento Orgánico del Municipio de Corregidora, Qro., 15 fracción XVII, 29, 34 y 47 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro.; artículo 11, 48, 52, 57, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 71 y demás aplicables de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; artículo 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro corresponde al H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., conocer y resolver el **Acuerdo por el cual autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Comercio y Servicios, con 3 niveles de construcción, 40% de área libre y densidad Media (CS-3-40-Md), para el predio ubicado en la fracción 2, resultante de la subdivisión del terreno rústico identificado como Fracción C, resultante de la subdivisión de la primera fracción de Pita, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 10,000.00 m2, identificado con clave catastral 060202975210056, propiedad de los CC. Jorge Modesto Rolland Constantine, Gustavo Rolland Urrea y Alejandro Rolland Urrea, cuyo expediente administrativo se identifica bajo el número DAC/AI/055/2024 y**

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios son gobernados por un Ayuntamiento y la competencia que se otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
2. Asimismo, el artículo 115 fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios se encuentran facultados para emitir y aprobar disposiciones que organicen la administración pública municipal, así como para regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia como lo es lo relativo al Desarrollo Urbano.
3. En este sentido y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos d) y f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 9 fracciones I, III y X; 30 fracción II, inciso d), 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 10, 11 fracción I, 13, 15 fracción I, 16, 18, 40, 41, 130 al 151, 156, 160 al 165, 178, 181, 184 al 194 y demás relativos y aplicables del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Municipio de Corregidora, Qro., es competente para formular, aprobar, administrar, evaluar y vigilar el cumplimiento de los planes o programas municipales de desarrollo urbano; controlar y vigilar el uso del suelo, otorgar licencias y permisos para uso de suelo y construcción; así como para autorizar y vigilar el desarrollo de fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios.



4. Como ya se señaló, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., tiene competencia plena para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con los artículos 16 fracción III y 326 párrafo primero, del Código Urbano del Estado de Querétaro, mismos que se transcriben a continuación:

Artículo 16. Corresponde a los MUNICIPIOS otorgar las LICENCIAS de CONSTRUCCIÓN y PERMISOS correspondientes, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones:

III. Establecer los USOS Y DESTINOS de los inmuebles que se encuentren dentro del territorio municipal conforme a los programas sectoriales de desarrollo urbano.

Artículo 326. La autoridad competente podrá AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN del uso de suelo de un PREDIO O DE UNA EDIFICACIÓN, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se ubique, PREVIO DICTAMEN TÉCNICO emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.

5. Así pues, a través de oficio presentado en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro, los CC. Jorge Modesto Rolland Constantine, Gustavo Rolland Urrea y Alejandro Rolland Urrea, solicitan el cambio de uso de suelo para el predio ubicado en Fracción 2 del resto del predio 0005, Ex Rancho de Pita, Corregidora, Querétaro, identificado con la clave catastral 060202975210056, solicitando el uso de suelo Comercial y Servicios (CS).

6. Así pues, la Secretaría del H. Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, mediante oficio SAY/DAC/AI/1833/2024, solicitó a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Querétaro, la opinión técnica por cuanto ve a la factibilidad de otorgar el cambio de uso de suelo respecto del predio descrito por el solicitante en el oficio de petición.

7. En fecha 03 de septiembre de 2024, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro, el oficio número SEMODUE/DDU/DPDU/549/2024, el cual contiene la Opinión Técnica número DDU/DPDU/OT/084/2024, signado por el M. en A.P. José Moisés Moreno Melo, Secretario de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Querétaro, de la cual se desprende lo siguiente:

7.1 DATOS GENERALES DEL PROMOTOR:

NOMBRE:	CC. Jorge Modesto Rolland Constantine, Alejandro Rolland Urrea y Gustavo Rolland Urrea
----------------	--

7.2 ASUNTO DE LA SOLICITUD:

Opinión Técnica referente a “...la solicitud de otorgar el cambio de uso de suelo...” (sic) en el predio ubicado en Ex Rancho de Pita, Municipio de Corregidora, identificado con clave catastral 060202975210056.
--

7.3 RESOLUTIVO:

“...esta Dependencia considera <i>FACTIBLE</i> el Cambio de Uso de Suelo para una superficie de 10,000.00 m² a uso Comercio y Servicios, con 3 niveles de construcción, 40% de área libre y densidad Media (CS-3-40-Md), para el predio ubicado en la fracción 2, resultante de la subdivisión del terreno rústico identificado como Fracción C, resultante de la subdivisión de la primera fracción de Pita, Municipio de Corregidora, Qro, identificado con clave catastral 060202975210056, propiedad de los CC. Jorge Modesto Rolland Constantine, Gustavo Rolland Urrea y Alejandro Rolland Urrea...” (sic)
--

7.4 DATOS DEL PREDIO:

Ubicación:	Fracción 2, resultante de la subdivisión del terreno rústico identificado como Fracción C, resultante de la subdivisión de la primera fracción de Pita.
Clave Catastral:	060202975210056
Superficie según Deslinde Catastral:	10,000.00 m ²
Localización Geográfica:	El predio se localiza en la zona sur de la delimitación administrativa de este Municipio. Colinda al norte, sur y oriente con propiedad privada, mientras que al poniente con la Carretera Estatal No. 413.

7.5 UBICACIÓN GENERAL Y PARTICULAR:



7.6 USO DE SUELO:

De conformidad con el **Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Sur**, instrumento jurídico técnico aprobado en Sesión de Cabildo del 30 de enero del 2018 y publicado en la Gaceta Municipal La Pirámide No. 21 Tomo II del 27 de septiembre de 2018, publicado en el periódico oficial La Sombra de Arteaga No. 27 del 8 de marzo de 2019 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo folio real de los planes de desarrollo 000000050/003 del 13 de junio de 2019 y la **Actualización de Lineamientos de Operación y Aplicación de la Normatividad de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, Áreas de Actuación e Instrumentos de Planeación del Municipio de Corregidora, Qro.**, aprobados mediante Acuerdo de Cabildo del 9 de septiembre de 2021 y publicados en la Gaceta Municipal No. 11, del 30 de septiembre de 2021, el predio en comento se ubica en uso de suelo en **Conservación Agropecuaria (CA)**.



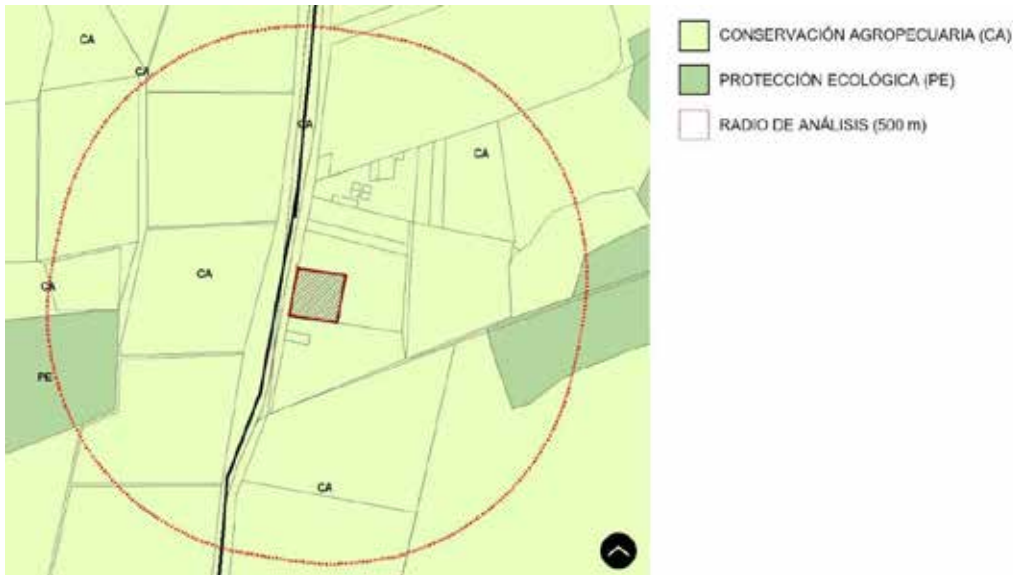
7.7 INTERÉS JURÍDICO Y ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD:

Documento presentado	Fecha	Superficie	Contenido
Escritura 77,904	03/06/2021	10,000.00 m ²	Se acredita la propiedad del predio ubicado en la fracción 2, resultante de la subdivisión del terreno rústico identificado como Fracción C, resultante de la subdivisión de la primera fracción de Pita, a favor de los CC. Jorge Modesto Rolland Constantine, Gustavo Rolland Urrea y Alejandro Rolland Urrea.
Escrito	14/08/2024	10,000.00 m ²	los CC. Jorge Modesto Rolland Constantine, Gustavo Rolland Urrea y Alejandro Rolland Urrea , en su carácter de propietarios, solicitan a la Secretaría del Ayuntamiento el Cambio de Uso de Suelo para el predio en comento "...a Comercio y Servicios..." (sic)
Oficio SAY/DAC/AI/1833/2024	Recibido el 23/08/2024	10,000.00 m ²	La Secretaría del Ayuntamiento solicita Opinión Técnica referente a la viabilidad de otorgar el cambio de uso de suelo para el predio descrito con antelación.

7.8 ANÁLISIS URBANO:

Contexto

En un radio aproximado de 500 m, se observa predomina el uso de Conservación Agropecuaria. De igual forma, dentro de dicho radio de estudio se observa una porción del Área Natural Protegida de "El Batán" hacia el oriente del predio.



Accesibilidad

El acceso del predio es a través de su colindancia poniente, por la Carretera Estatal No. 413. Cabe señalar que, de acuerdo con la Estrategia Vial del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Corregidora, se observa una vialidad secundaria en proyecto sobre la colindancia sur del predio, en sentido oriente-poniente.



Riesgos

No se observan riesgos naturales o antropogénicos en la zona de estudio, sin embargo, en caso de aplicar, se deberán considerar los estudios técnicos correspondientes avalados por las Dependencias competentes en el sentido ambiental, hidrológico, geotécnico, entre otros.

7.9 OPINIÓN:

Con fundamento en los términos del artículo 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 11, 48, 52, 57, 59, 60, 65, 66, 67, 68 71 y demás aplicables de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; artículo 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, artículo 49 fracción XVIII del

Reglamento Orgánico del Municipio de Corregidora, Querétaro, **esta Dependencia considera FACTIBLE el Cambio de Uso de Suelo para una superficie de 10,000.00 m² a uso Comercio y Servicios, con 3 niveles de construcción, 40% de área libre y densidad Media (CS-3-40-Md), para el predio ubicado en la fracción 2, resultante de la subdivisión del terreno rústico identificado como Fracción C, resultante de la subdivisión de la primera fracción de Pita, Municipio de Corregidora, Qro, identificado con clave catastral 060202975210056, propiedad de los CC. Jorge Modesto Rolland Constantine, Gustavo Rolland Urrea y Alejandro Rolland Urrea.**

8. Los Promotores deberán dar cumplimiento a los siguientes **REQUISITOS Y CONDICIONANTES ADICIONALES**, de manera previa a la emisión de cualquier otro trámite, correspondiente a la autorización del proyecto:

- El promotor deberá presentar el resolutivo de los permisos y autorizaciones emitidos por la **Comisión Estatal de Infraestructura (CEI)**, dado el acceso al predio a través de la Carretera Estatal No. 413, en lo referente a derechos de vía y construcción de acceso al predio, etc., de conformidad con la normatividad aplicable.
- Deberá tramitar **Constancia de Alineamiento** ante esta Dependencia y considerar la afectación al predio por el paso de la Vialidad en Proyecto de acuerdo con la Estrategia Vial del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Corregidora, y considerar que la superficie involucrada con dicha vialidad deberá transmitirse a favor del Municipio de Corregidora en los términos que el H. Ayuntamiento determine.
- Se deberá presentar **Opinión Técnica** de la **Dirección de Protección Civil Municipal** respecto al grado de riesgo que represente el o los giros a establecer.
- Deberá obtener la **prefactibilidad** de servicios tanto de agua potable como de energía eléctrica para el giro solicitado, emitida por parte de las Dependencias correspondientes.
- Se deberán **obtener las autorizaciones municipales y estatales que apliquen para el o los giros a establecer.**
- Deberá cumplir con las disposiciones indicadas en el **Reglamento de Construcciones para el Municipio de Corregidora, Qro.**, así como con lo establecido por el **Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Corregidora, Qro.**, y demás reglamentación correspondiente al giro a establecer.
- Se deberá cumplir con un **área de absorción requerida por esta Dependencia de la superficie total del predio.** Dicha área, deberá estar completamente libre de cualquier construcción, pavimento, adoquinado o volados que impidan la reabsorción adecuada del agua al subsuelo.
- Deberá cumplir con la dosificación de cajones de estacionamiento, los cuales le serán calculados y requeridos al momento de presentar el proyecto definitivo, considerando todos los giros a establecer en el mismo.
- **No se permitirá el desalojo de las aguas pluviales a la vía pública** a través de mecanismos por gravedad. Del mismo modo, se deberá garantizar la infraestructura de alcantarillado en la zona y el equipamiento necesario para la conducción de las aguas hasta la red municipal.
- Se deberán utilizar materiales permeables como adocreto, adopasto, entre otros, en las áreas exteriores, a fin de propiciar la reabsorción de una porción del agua pluvial. Esto con el objetivo de mantener la humedad del suelo, minimizando así los daños causados por el desarrollo urbano.
- Los giros a establecer derivados del uso de suelo a autorizar, deberán de ser compatibles con los lineamientos que se establezca en la **Manifestación de Impacto Ambiental, principalmente aquellos que representen un impacto negativo al entorno y comprometan los objetivos y estrategias planteadas en el Programa de Manejo del Área Natural Protegida “El Batán”, dado que una porción de dicha zona de protección se ubica en un radio de menos de 500 m hacia el oriente del predio.**
- Las áreas verdes, principalmente aquellas que tengan únicamente una función ornamental, deberán utilizar en al menos 50% de su superficie cubresuelos de nulo o bajo consumo de agua para su mantenimiento.

Las condicionantes y restricciones antes mencionadas, **deberán cumplirse de manera anterior a los trámites que sean necesarios realizar en esta Dependencia en un plazo no mayor a 365 días naturales a partir de la publicación del Acuerdo de Cabildo Correspondiente**, siendo motivo de revocación de la presente autorización en caso de no dar cumplimiento a lo antes dicho.

Del mismo modo, es relevante asentar **que en caso de que la autorización genere conflictos sociales, viales, ambientales o de cualquier otra índole, será motivo de análisis por parte del H. Cabildo para su cancelación o revocación de la autorización**, lo anterior debidamente fundamentado por parte de los afectados, en caso de existir.

9. Asimismo, y de conformidad con la **Ley de Ingresos para el Municipio de Corregidora para el ejercicio fiscal 2024, Artículo 23, sección XX**, se contempla el pago por derechos por la autorización del Cambio de Uso de Suelo, calculado de la siguiente manera:

Fracción XX, Numeral 3, inciso c) Autorización por cambio de uso de suelo no urbano a urbano:							
PREDIO	SUPERFICIE (m²)	USO DE SUELO A AUTORIZAR	POR LOS 100 PRIMEROS m²	m² EXCEDENTES	FACTOR ÚNICO	(\$225 x (No. de m² excedentes)/factor único	SUBTOTAL A PAGAR POR CAMBIO DE USO DE SUELO
Fracción 2, resultante de la subdivisión del terreno rústico identificado como Fracción C, resultante de la subdivisión de la primera fracción de Pita. clave catastral: 060202975210056	10,000.000	CS	\$16,130.00	9,900.00	9	\$247,500.00	\$263,630.00
FUENTE DE INGRESOS:			4323300116	FUENTE DE INGRESOS:			4323300136
Numeral 3, inciso d) Para el cambio de uso de suelo de no urbano a urbano o urbanizable, establecido en los Programas de Desarrollo Urbano vigentes, se causará y pagará adicionalmente el 25% del importe resultante de cada una de las literales asignadas en el cambio de uso de suelo							\$65,907.50
FUENTE DE INGRESOS:							4323200439
TOTAL POR CONCEPTO							\$329,537.50

Fracción XX, Numeral 4, Inciso a) Por la Asignación y Autorización de Incremento de Densidad, causará y pagará:							
PREDIO	SUPERFICIE (m²)	ASIGNACIÓN DE DENSIDAD A AUTORIZAR	POR LOS 100 PRIMEROS m²	m² EXCEDENTES	FACTOR ÚNICO	(\$145 x (No. de m² excedentes)/factor único	SUBTOTAL A PAGAR POR ASIGNACIÓN DE DENSIDAD
Fracción 2, resultante de la subdivisión del terreno rústico identificado como Fracción C, resultante de la subdivisión de la primera fracción de Pita. clave catastral: 060202975210056	10,000.000	Md	\$10,390.00	9,900.00	25	\$57,420.00	\$67,810.00
FUENTE DE INGRESOS:			4323200429	FUENTE DE INGRESOS:			4323200435
Numeral 3, inciso d) Para el cambio de uso de suelo de no urbano a urbano o urbanizable, establecido en los Programas de Desarrollo Urbano vigentes, se causará y pagará adicionalmente el 25% del importe resultante de cada una de las literales asignadas en el cambio de uso de suelo							\$16,952.50
FUENTE DE INGRESOS:							4323200439
TOTAL POR CONCEPTO							\$84,762.50

Fracción XX, Numeral 14. Por la autorización de Asignación o Modificación de la literal de Porcentaje de Área Libre en la nomenclatura de uso de suelo, causará y pagará:				
PREDIO	SUPERFICIE (m²)	ASIGNACIÓN PORCENTAJE	COSTO	SUBTOTAL A PAGAR POR ASIGNACIÓN DE LITERAL PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Fracción 2, resultante de la subdivisión del terreno rústico identificado como Fracción C, resultante de la subdivisión de la primera fracción de Pita. clave catastral: 060202975210056	10,000.000	40%	\$11,599.00	\$11,599.00
FUENTE DE INGRESOS:				4323201507

Numeral 3, inciso d) Para el cambio de uso de suelo de no urbano a urbano o urbanizable, establecido en los Programas de Desarrollo Urbano vigentes, se causará y pagará adicionalmente el 25% del importe resultante de cada una de las literales asignadas en el cambio de uso de suelo	\$2,899.75
FUENTE DE INGRESOS:	4323200439
TOTAL POR CONCEPTO	\$14,498.75

Fracción XX, Numeral 15. Por la autorización de Asignación o incremento de la literal de Altura, conforme a los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, causará y pagará:

Inciso a) Por la Asignación de la literal de altura hasta 6 niveles de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, para la asignación de nomenclatura, con antecedente de uso de suelo no rubano, por nivel

PREDIO	SUPERFICIE (m2)	ASIGNACIÓN DE NIVELES	COSTO POR NIVEL DESDE 2 Y HASTA 6 NIVELES	SUBTOTAL A PAGAR POR ASIGNACIÓN LITERAL DE ALTURA
lote resultante de la fusión de la fracción identificada como primera resultante de la subdivisión del lote rústico, identificado como fracción "C", resultante de la subdivisión de la primera fracción de Pita y el predio rústico ubicado en la primera fracción de la Ex Hacienda de Pita clave catastral 060202902001002	74,370.842	3	\$11,705.00	\$35,115.00
FUENTE DE INGRESOS:				4323201603
Numeral 3, inciso d) Para el cambio de uso de suelo de no urbano a urbano o urbanizable, establecido en los Programas de Desarrollo Urbano vigentes, se causará y pagará adicionalmente el 25% del importe resultante de cada una de las literales asignadas en el cambio de uso de suelo				\$8,778.75
FUENTE DE INGRESOS:				4323200439
TOTAL POR CONCEPTO				\$43,893.75

TOTAL A PAGAR POR CAMBIO DE USO DE SUELO	\$472,692.50
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.	

No omito comentarle que, de manera ineludible, ***se deberá de cubrir la totalidad de los montos de todas y cada una de las contribuciones señaladas en la presente opinión con la finalidad de adquirir el derecho que se genere con la autorización del Cambio de Uso de Suelo solicitado. Para ello, todos los pagos deberán realizarse por el promotor de manera previa a la publicación en la Gaceta Municipal "La Pirámide" correspondiente, presentando ante la Secretaría del Ayuntamiento el recibo oficial de pago expedido por la Secretaría de Tesorería y Finanzas de este Municipio, para su integración al expediente del asunto.***

10. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 fracciones II y VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano mediante el envío del proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento, emitir la Convocatoria para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión.

11. Que en base a los artículos 34, numeral 11, fracción IV, 42 y 46 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., los integrantes de esta Comisión, se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado, por lo cual, una vez vistas las constancias que integran el expediente, la Opinión Técnica de referencia y el proyecto remitido, procedieron a la valoración, análisis y discusión del presente asunto, quedando finalmente como se plasma en este instrumento y deciden someterlo a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación.

12. Dicho acuerdo se encuentra alineado conforme a la perspectiva de los Derechos humanos, entendiéndose como tal, que toda política pública deberá considerar como hilos conductores, los principales valores que emanan de la declaración universal y de todos los textos declarativos y convencionales, como lo son el principio de la dignidad, el principio de no discriminación, así como el principio de la sociedad democrática, lo que se traduce en una mejor gobernanza.

13. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano con base en los artículos 46 y 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., someten a la consideración de este H. Ayuntamiento, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 13 fracción II, 16 fracción III y 326 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Comercio y Servicios, con 3 niveles de construcción, 40% de área libre y densidad Media (CS-3-40-Md), para el predio ubicado en la fracción 2, resultante de la subdivisión del terreno rústico identificado como Fracción C, resultante de la subdivisión de la primera fracción de Pita, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 10,000.00 m², identificado con clave catastral 060202975210056, propiedad de los CC. Jorge Modesto Rolland Constantine, Gustavo Rolland Urrea y Alejandro Rolland Urrea.

SEGUNDO. Previo a la emisión de cualquier otro trámite correspondiente al inmueble objeto del presente Acuerdo –entre ellos la emisión del Dictamen de Uso de Suelo previsto por el artículo 324 del Código Urbano del Estado de Querétaro–, el promovente, deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones y/o condicionantes que se describen en el Considerando 8 (OCHO) del presente acuerdo.

TERCERO. Conforme a lo indicado en el Considerando 9 (NUEVE) del presente acuerdo, el interesado deberá cubrir todos y cada uno de los derechos de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2024, en forma anterior a la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Municipal por lo que deberá proporcionar copia del recibo de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento a fin de que dicha Dependencia pueda autorizar la publicación del Acuerdo en la Gaceta Municipal de Corregidora, Qro.

CUARTO. En adición a lo señalado en el Resolutivo inmediato anterior, el promotor queda obligado a proporcionar directamente ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología, copias de los recibos de pago de las contribuciones en comento.

QUINTO. El presente Acuerdo no autoriza anteproyectos presentados, ni la realización de obras de urbanización ni de construcción alguna, por lo tanto, el promotor deberá obtener en su momento las licencias, vistos buenos, permisos y autorizaciones correspondientes señaladas por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás normatividad vigente y aplicable.

SEXTO. Una vez que se presente el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente Acuerdo de Cabildo deberán ser notificadas por escrito a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro.

SÉPTIMO. Con base en el artículo 13 fracción VII del Código Urbano del Estado de Querétaro y 25 del Reglamento Orgánico del Municipio de Corregidora, Qro., se instruye a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología, para que integre un expediente relativo al seguimiento del presente Acuerdo para los siguientes efectos:

- A) Para que se verifique que el desarrollador cubra el pago de los impuestos, derechos y demás aspectos fiscales que se generan a su cargo con motivo de la aprobación del presente Acuerdo y,
- B) Se verifique el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y condicionantes impuestas al desarrollador.

Lo anterior en virtud de que la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología es justamente el área técnica con conocimiento y competencia en la materia, aunado al hecho de ser el área ante la que el propio promotor llevará a cabo trámites derivados del presente Acuerdo.

OCTAVO. Asimismo, se instruye a la Secretaría de Tesorería y Finanzas de este Municipio, para que de igual forma y dentro del ámbito de su competencia dé seguimiento a las obligaciones a su cargo, derivadas del Acuerdo de Cabildo en cita.



NOVENO. En el supuesto de que el promotor incumpla con las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, en un plazo que no podrá exceder de un año contado a partir de la notificación del presente acuerdo al interesado, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro será causal de su revocación inmediata.

DÉCIMO. En caso de que la autorización genere conflictos sociales, viales, ambientales o de cualquier otra índole, será motivo de análisis por parte del H. Ayuntamiento para su cancelación o revocación de la autorización, lo anterior debidamente fundamentado por parte de los afectados, en caso de existir.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo deberá ser publicado a costa del promotor en el medio de difusión, la Gaceta Municipal "La Pirámide" por una sola ocasión.

SEGUNDO. Para efectos de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 fracción V de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el ejercicio fiscal 2024 el interesado deberá realizar el pago de dicha publicación dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

TERCERO. Una vez efectuada la publicación referida con antelación, el promotor deberá entregar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Qro., copias simples de las mismas dentro de un plazo de 15 días.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el medio de difusión señalado con antelación.

QUINTO. El promotor queda obligado a protocolizar el presente Acuerdo ante Notario Público, para lo cual se le concede un plazo de sesenta días hábiles contados a partir de su notificación y una vez protocolizado, deberá ser inscrito a su costa ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Gobierno del Estado, debiendo finalmente remitir una copia certificada de dicha inscripción ante la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento.

SEXTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de Querétaro, así como a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Tesorería y Finanzas y Secretaría de Control y Evaluación de este Municipio y a la parte promovente..."

EL PUEBLITO CORREGIDORA, QRO., A 13 (TRECE) DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) ATENTAMENTE: LIC. ADOLFO COLÍN SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO- RÚBRICA; MTRA. ANDREA PEREA VÁZQUEZ, REGIDORA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, RÚBRICA; LIC. RUTH UGALDE VERGARA, REGIDORA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, RÚBRICA -----

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS A LOS QUE HAYA LUGAR, EN CORREGIDORA, QRO., A LOS 17 (DIECISIETE) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). -----

-----DOY FE.-----

ATENTAMENTE

**LIC. MARÍA ELENA SÁNCHEZ TREJO.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.**



Acuerdo mediante el cual se emite la Autorización de Venta de Lotes de la Etapa 13 del Fraccionamiento denominado “Vista Real”, ubicado en las Fracciones de los predios del Rancho El Tecolote, Rancho San Francisco, Rancho El Centenario y Rancho El Progreso, Municipio de Corregidora, Querétaro, con superficie de 92,322.33 m², identificado con clave catastral 060100110017999, solicitado por la persona moral denominada “Vista Country Club, S.A. de C.V.”



El suscrito, Ciudadano, **Lic. Eduardo Rafael Montoya Bolaños, Secretario del Ayuntamiento de Corregidora, Qro.**, en uso de las facultades que me confiere el artículo 28 fracciones I y IV del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Querétaro, hago constar, y

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 (veintiocho) de noviembre de 2024 (dos mil veinticuatro) el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo mediante el cual se emite la Autorización de Venta de Lotes de la Etapa 13 del Fraccionamiento denominado “Vista Real”, ubicado en las Fracciones de los predios del Rancho El Tecolote, Rancho San Francisco, Rancho El Centenario y Rancho El Progreso, Municipio de Corregidora, Querétaro, con superficie de 92,322.33 m2, identificado con clave catastral 060100110017999, solicitado por la persona moral denominada “Vista Country Club, S.A. de C.V.”, mismo que se transcribe textualmente a continuación:

“Miembros Integrantes del H. Ayuntamiento:

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos a) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; artículo 11, 48, 52, 57, 60, 65, 66, 71 y demás aplicables de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; artículo 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; artículos 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, Título Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro, artículos 1, 5 y 27 del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Querétaro, así como lo dispuesto en el Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios del Municipio de Corregidora, Querétaro, corresponde a este H. Ayuntamiento conocer y resolver el **Acuerdo mediante el cual se emite la Autorización de Venta de Lotes de la Etapa 13 del Fraccionamiento denominado “Vista Real”, ubicado en las Fracciones de los predios del Rancho El Tecolote, Rancho San Francisco, Rancho El Centenario y Rancho El Progreso, Municipio de Corregidora, Querétaro, con superficie de 92,322.33 m2, identificado con clave catastral 060100110017999, solicitado por la persona moral denominada “Vista Country Club, S.A. de C.V.”, cuyo expediente administrativo se identifica bajo el número DAC/AI/002/2024 y**

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios son gobernados por un Ayuntamiento y la competencia que se otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
2. Asimismo, el artículo 115 fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios se encuentran facultados para emitir y aprobar disposiciones que organicen la administración pública municipal, así como para **regular las materias**, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia como lo es lo relativo al **Desarrollo Urbano**.
3. En cuanto al tema del procedimiento de autorización de fraccionamientos se conforma de etapas, siendo los siguientes artículos del Código Urbano del Estado de Querétaro, que establecen lo siguiente:

Artículo 186. El procedimiento de autorización de fraccionamientos se conforma de etapas, siendo las siguientes: (Ref. P.O. No. 26, 22-V-15)

- I. Dictamen de uso de suelo;
- II. Autorización de estudios técnicos;
- III. Visto Bueno al proyecto de lotificación;
- IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización;
- V. Denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles;
- VI. **En su caso, autorización para venta de lotes; y**
- VII. Entrega al Municipio de las obras de urbanización y autorización definitiva del fraccionamiento, mismo que podrá entregarse por etapas debidamente urbanizadas. (Ref. P.O. No. 26, 22-V-15)

De acuerdo a las características de cada fraccionamiento, se podrán agrupar en etapas de autorización, sin omitir alguna. (Adición P. O. No. 26, 22-V-15).

Artículo 198. El desarrollador podrá obtener autorización provisional para venta de lotes, aun cuando no se hayan concluido totalmente las obras de urbanización del fraccionamiento, etapa, sección o fase, mediante solicitud dirigida a la autoridad competente, una vez satisfechos los siguientes requisitos:

- I. Contar con la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización;
- II. Tener un avance mínimo del treinta por ciento en las obras de urbanización del fraccionamiento, etapa, sección o fase, asentado en la bitácora de las obras de urbanización;
- III. Haber cubierto los impuestos y derechos que correspondan; y
- IV. Garantizar por el desarrollador a satisfacción de la autoridad competente, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, calculado al tiempo de la vigencia de la licencia de ejecución de obras de urbanización, en el fraccionamiento, etapa, sección o fase por autorizar, más un treinta por ciento para garantizar la construcción de aquellas en el plazo que se fije.

4. Que con fecha 11 de septiembre del presente año, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro, un escrito signado por la C. Ma. Guadalupe Mandujano Bautista, en su calidad de Apoderada Legal de la persona moral denominada "Vista Country Club, S.A. de C.V."; escrito a través del cual manifiesta y solicita la autorización para la Venta de Lotes de la Sección 13 del Fraccionamiento "Vista Real", ubicado en el Municipio de Corregidora, Querétaro.

5. En fecha 17 de septiembre del año en curso, se le notificó a la persona moral denominada "Vista Country Club, S.A. de C.V." a través de su gestor, el Arq. Ulises López Alfaro, el oficio SAY/DAC/AI/2058-A/2024, mediante el cual se realiza el requerimiento de la documentación faltante respecto de los requisitos señalados en el formato de trámite de Autorización de Venta de Lotes, mismo que se entregó al Desarrollador al iniciar su procedimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro.

6. En consecuencia de lo anterior, en fecha 29 de octubre del presente año, se recibió un escrito en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro, signado también por la C. María Guadalupe Mandujano Bautista, Apoderada Legal de la persona moral "Vista Country Club, S.A. de C.V."; escrito en alcance mediante el cual exhibe la documentación requerida a través del oficio SAY/DAC/AI/2058-A/2024.

7. La Secretaría del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, mediante el oficio número SAY/DAC/AI/307/2024 solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Querétaro, la opinión técnica por cuanto ve a la Autorización de Venta de Lotes de la Etapa 13 del Fraccionamiento denominado "Vista Real".

8. En fecha 20 de noviembre de 2024, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el oficio número **SDUMA/DDU/DAU/098/2024**, signado por el M.G.P.A. Lic. José Yamil Kuri Soto, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Querétaro, el cual contiene la **Opinión Técnica** número **DDU/DAU/OT/109/2024**, de la cual se desprende lo siguiente:

8.1 DATOS DEL PREDIO:

Ubicación:	Fracciones de los predios Rancho el Tecolote, Rancho San Francisco, Rancho el Centenario y Rancho el Progreso	Uso de Suelo: 40 hab/ha
Clave Catastral:	060100110017999	Superficie de la Etapa 13: 92,322.33 m ²

8.2 ASUNTO DE LA SOLICITUD:

AUTORIZACIÓN DE VENTA DE LOTES DE LA ETAPA 13 DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “VISTA REAL”, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.

8.3 UBICACIÓN DEL INMUEBLE:



En seguimiento al similar SAY/DAC/AI/307/2024, suscrito por Usted, ingresado a esta Dependencia bajo el folio SDUMA/JG/2527/2024 mediante el cual solicitó opinión técnica referente a la solicitud realizada por la C.P. María Guadalupe Mandujano Bautista, en su calidad de Apoderada Legal de la persona moral denominada “Vista Country Club, S.A. de C.V., en la cual precisó “...Por medio de la presente nos permitimos solicitar de la manera más atenta, se sirvan a autorizarnos la Venta de los Lotes de la Sección 13 del fraccionamiento “Vista Real””.

8.4 INTERÉS JURÍDICO DEL SOLICITANTE:

1. Mediante Escritura Pública No. 25,628 de fecha **28 de mayo de 1990**, el Lic. José Luis Gallegos Pérez, Notario Adscrito a la Notaria Pública No. 7 de la Ciudad de Santiago de Querétaro, hizo constar la constitución de la **Sociedad Anónima de Capital Variable denominada “VISTA COUNTRY CLUB”**.
2. Mediante Escritura Pública No. 31,280 de fecha **08 de julio de 1992**, el Lic. José Luis Gallegos Pérez, Notario Adscrito a la Notaria Pública No. 7 de la Ciudad de Santiago de Querétaro, hizo constar la protocolización del plano relativo a la lotificación del fraccionamiento denominado “Vista Country”, ubicado en el Municipio de Corregidora.
3. Con la Escritura Pública No. 13,945 de fecha **14 de julio de 2022** el Lic. Samuel Palacios Vega, Notario Adscrito de la Notaria No. 27 hizo constar el Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Riguroso Dominio, que otorgó la sociedad mercantil denominada “Vista Country Club”, S.A. de C.V. a favor de la señora Ma. Guadalupe Mandujano Bautista.
4. Mediante Escritura Pública No. 1,580 de fecha **25 de agosto de 2021**, el Lic. José Luis Muñoz Ortiz, Notario Adscrito a la Notaria Pública No. 32 de la Ciudad de Santiago de Querétaro, hizo constar la protocolización del Acuerdo de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 30 de enero de 2018; protocolización del plano SEMODUE/DDU/DAU/170/2021; Convenio de Modificación a la Transmisión de propiedad a Título Gratuito, que otorga la persona moral denominada “Vista Country Club”, S.A. de C.V. a favor del Municipio de Corregidora, Querétaro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro.

8.5 PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN:

Por lo que ve al procedimiento de autorización de fraccionamientos, derivado de la información presentada, el fraccionamiento denominado “**Vista Real**” cuenta con los siguientes antecedentes:

I. Dictamen de Uso de Suelo:

- a. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 07 de junio de 1991, se autorizó la modificación de uso de suelo a uso habitacional campestre sobre el predio rústico propiedad de "Vista Country Club, S.A. de C.V.", localizado al nororiente del fraccionamiento San Francisco, formado por las fracciones de los predios Rancho el Tecolote, Rancho San Francisco, Rancho el Centenario y Rancho el Progreso, municipio de Corregidora, Qro. con superficie total de 165-00-00 Has., en el que pretende desarrollar un fraccionamiento residencial campestre con Club Hípico (social y recreativo).

II. Estudios Técnicos:

- a. Derivado de la complejidad del expediente técnico que complementa la presente autorización, y toda vez que gran parte de las autorizaciones del fraccionamiento denominado "Vista Real" se encuentran fundadas y motivadas en distintos instrumentos jurídicos que a la fecha no se encuentran vigentes, en virtud de que dicho desarrollo tiene su origen en el año de 1991, se entenderá que el desarrollo dio cumplimiento con los requerimientos que en su momento fueron solicitados, y no así con los requisitos estipulados en la normatividad vigente; por lo que, únicamente se enlistarán las consideraciones que, de acuerdo con los ordenamientos vigentes, se encuentre obligados a cumplir.
- b. Mediante oficio de folio 05/2023 de fecha 13 de febrero de 2023 se emitió el Dictamen de Factibilidad para brindar el servicio de agua potable para 179 viviendas de la sección 13, dentro del fraccionamiento Vista Real; ubicado en el Municipio de Corregidora, Querétaro.
- c. Mediante oficio SEDESU/185/2023 de fecha 14 de abril de 2023, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, emitió la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto denominado " **VISTA REAL FRACCIÓN 13**", que se pretende realizar en una superficie de 92,322.33 m², para 179 lotes habitacionales, vialidades y áreas verdes.

III. Visto Bueno al Proyecto de Lotificación

- a. En fecha **06 de diciembre de 2018**, con oficio **DDU/DAU/0159/2018** y **número de resello DDU/DAU/2833/2018** la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Corregidora, emitió la **Modificación del Visto Bueno al Proyecto de Lotificación para el fraccionamiento "Vista Real"**, distribuido de la siguiente manera:

Tabla General de Superficies

CONCEPTO	SUPERFICIE (M2)	%
ÁREA VENDIBLE	678,257.30	60.48
ÁREA DE VIALIDADES	221,866.83	19.78
ÁREAS DE DONACIÓN (MUNICIPIO DE CORREGIDORA)	141,490.93	12.62
ÁREAS VERDES MUNICIPALES	65,818.16	5.87
ÁREA DE RESERVA ECOLÓGICA MUNICIPAL	71,799.53	6.40
EQUIPAMIENTO (PLAZA DE ACCESO)	3,873.24	0.35
ÁREAS DE DONACIÓN (GOB. DEL ESTADO)	41,979.58	3.74
LOTES DEL 1 AL 8, DEL 10 AL 29 Y DEL 40 AL 52 DE LA SECCIÓN 15	40,738.22	3.63
PLANTA DE TRATAMIENTO	1,241.36	0.11
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS (PROP. VISTA REAL)	37,882.95	3.38
RESERVA ECOLÓGICA DE VISTA COUNTRY CLUB	6,220.93	0.55
PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,014.05	0.09
LOTE DE POZO DE AGUA SECCIÓN 13	188.98	0.02
EQUIPAMIENTO CASA CLUB	22,749.16	2.03
LOTE TELMEX CLUB HIPICO	234.00	0.02
ÁREA DE AFECTACIÓN POR VIALIDAD ESTATAL	6,688.05	0.60
ALBERCA SECCIÓN 10C	787.78	0.07
SUBTOTAL A RELOTIFICAR	1,121,477.59	100.00
SUPERFICIE SECCIÓN 8	78,153.69	
SUPERFICIE SECCIÓN 9	60,276.19	
TOTAL	1,259,907.47	

Ahora bien, por cuanto ve a la Etapa 13 del Fraccionamiento en comento, la tabla de áreas queda distribuida de la siguiente manera:

SECCIÓN	NO. DE LOTES	SUPERFICIE		
13	165	EQUIPAMIENTO LOTE POZO	SERV. PROP. VISTA COUNTRY	188.98
		SUPERFICIE VENDIBLE		58,362.44
		ÁREA DE AFECTACIÓN VIALIDAD		3,892.16
		ÁREAS VERDES (AFECTACIÓN VIALIDAD)	PROPIEDAD MUNICIPAL	2,795.89
		SUPERFICIE VIALIDADES	PROPIEDAD MUNICIPAL	20,099.35
		ÁREAS VERDES		6,983.51
		RESERVA ECOLOGICA		0.00
		TOTAL		92,322.33

IV. Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles; Autorización para venta de Lotes.

- Mediante **Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de julio de 2010**, el H. Ayuntamiento de Corregidora aprobó el acuerdo por el cual se dejan sin efectos los resolutivos segundos de sus similares de fecha 27 de noviembre de 2009, por el que se autorizó la licencia de ejecución de obras de urbanización de la sección 10-C y 14 del fraccionamiento denominado Vista Real; la cual se protocolizó mediante Escritura Pública 41,948 de fecha 28 de diciembre de 2011 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 410689/03 de fecha 20 de enero de 2012.
- Mediante **Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 30 de enero de 2018**, el H. Ayuntamiento de Corregidora Qro., aprobó el acuerdo por el cual se autorizó la Relotificación Parcial Únicamente de las Secciones 7, 11, 12, 13, 14, 15, Comercial e Hípico del fraccionamiento "Vista Real"; el cual se protocolizó mediante Escritura Pública 1,580 de fecha 25 de agosto de 2021 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 410860/009 de fecha 30 de septiembre de 2021.
- Mediante **Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de noviembre de 2023**, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo mediante el cual se emitió Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Autorización de Nomenclatura de Vialidad para la Etapa 13 en el predio ubicado en Fracciones de los predios que pertenecieran al Rancho El Tecolote, Rancho San Francisco, Rancho El Centenario y Rancho El Progreso, Municipio de Corregidora, Querétaro, e identificado con clave catastral 060100110017999; así como la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para las Etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 14 del Fraccionamiento denominado "Vista Real", con fundamento en el artículo 120 del Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios del Municipio de Corregidora, Querétaro.

8.6 OPINIÓN TÉCNICA:

Derivado de la información presentada y con base a los puntos anteriormente expuestos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, considera **TÉCNICAMENTE COMO VIABLE LA AUTORIZACIÓN DE VENTA DE LOTES DE LA ETAPA 13 DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "VISTA REAL", MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.**

9. En caso de que el H. Ayuntamiento de Corregidora resuelva procedente la autorización señalada, el promotor estará obligado a dar cumplimiento a las condicionantes que se enlistan a continuación:

- En un plazo no mayor a **60 días naturales** contados a partir de la notificación del presente, deberá presentar ante la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología la siguiente documentación:

1. Protocolización debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro del Acuerdo de Cabildo de Sesión Ordinaria de Cabildo **de 27 de noviembre de 2023** a través del cual el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el “Acuerdo por el cual se emite la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Autorización de Nomenclatura de Vialidad para la Etapa 13 en el predio ubicado en Fracciones de los predios que pertenecieran al Rancho El Tecolote, Rancho San Francisco. Rancho El Centenario y Rancho El Progreso.” (Sic) , así como el cumplimiento de las condicionantes ahí establecidas.
2. Dar cabal cumplimiento a lo señalado en el oficio DDU/DAU/3425/2024 de fecha 07 de noviembre de 2024 emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a esta Secretaría.

A. POR LO QUE VE A LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE LOTES ETAPA 13:

1. De conformidad con el artículo 200 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, “**La autorización para venta de lotes, tendrá la misma vigencia que la establecida en la licencia de ejecución de obras de urbanización; en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha**”. **Para el caso que nos ocupa, su vigencia será hasta el 27 de noviembre de 2025.**
2. Derivado de la inspección realizada por la Dirección de Desarrollo Urbano, se identificó que el fraccionamiento Vista Real en su Etapa 13 cuenta con un avance de ejecución de obras de urbanización superior al treinta por ciento, por tal motivo y en cumplimiento al artículo 198, fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, el promovente deberá garantizar la construcción por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más un treinta por ciento calculado al tiempo de la vigencia de la licencia de ejecución de obras de urbanización, en este sentido, será necesario presentar en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación del presente, la garantía solicitada en el Certificado de Avance de Obras de Urbanización emitida por esta Dependencia.
3. En cumplimiento al artículo 198, fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, deberá garantizar la construcción por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más un treinta por ciento calculado al tiempo de la vigencia de la licencia de ejecución de obras de urbanización, en este sentido, será necesario presentar en un plazo **no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación** del presente, el presupuesto de obras de urbanización actualizado con costos vigentes en el mercado al momento de presentarlo para la **actualización del Certificado de Avance de Obras de Urbanización** y determinar el monto de la fianza a presentar y con una vigencia de dos años.
4. Con sustento en el **artículo 201** del multicitado Código: “**El desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo de publicidad impresa y en los contratos de transmisión que otorgue, el número y la fecha de autorización**”; por tal razón deberá solicitar y obtener por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la **Autorización de Publicidad** correspondiente para cada uno de los anuncios promocionales pretendidos señalando todos los formatos en que será presentado (espectaculares, folletos, páginas de internet, volantes, etc), en un **plazo que no exceda los 15 días hábiles** contados a partir de la notificación del acuerdo de cabildo.
5. En cuanto al pago por los derechos que la presente genera, **en un plazo no mayor a 15 días hábiles** contados a partir de la notificación de la autorización, deberá enterar las siguientes contribuciones:
 - a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, fracción VI, numeral 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal vigente, por la **Autorización de Venta de Lotes**, deberá cubrir la cantidad de **\$16,720.00 (dieciséis mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.)**.

- b) De conformidad con el artículo 15, fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal vigente, por el **Impuesto por Superficie Vendible Habitacional**, deberá cubrir la cantidad de **\$758,711.72 (setecientos cincuenta y ocho mil setecientos once pesos 72/100 MN MN)**.
- c) En el artículo 23, fracción IX, numeral 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el Ejercicio Fiscal vigente, por la Autorización de publicidad o promoción de ventas de desarrollos inmobiliarios en cualquier modalidad, deberá cubrir la cantidad de **\$11,285.00 (once mil doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 MN)**.

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro:

“...En las escrituras relativas a las ventas de lotes, áreas o predios del fraccionamiento autorizado, deberán establecerse las siguientes restricciones:

- I. Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisión en otros de dimensiones menores a las mínimas autorizadas, pudiendo fusionarse sin cambiar el uso de ellos; y***
- II. Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados...”***

No omito señalar que el artículo 524 del referido Código Urbano instaure que:

“... Son infracciones cuya responsabilidad corresponde a los encargados de la Dirección y Subdirecciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, así como a los Notarios Públicos:

- I. Autorizar documentos, contratos, convenios, escrituras o minutas que contravengan las disposiciones del presente Código, así como los planes, programas, decretos o resoluciones administrativas relativas al desarrollo urbano del Estado y sus Municipios;***
- II. Inscribir o registrar documentos e instrumentos que contravengan los planes, decretos o resoluciones administrativas al desarrollo urbano en el Estado;***
- III. Proporcionar los informes, datos o documentos a que se refieren las fracciones anteriores, alterados o falsificados; y***
- IV. Cooperar con los infractores o facilitarles en cualquier forma la violación a las disposiciones del presente Código y demás ordenamientos aplicables en la materia...”***

Bajo este contexto será necesario que tanto los Notarios Públicos como el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, verifiquen la vigencia de las autorizaciones emitidas por este Municipio.

Aunado a ello en un plazo no mayor de **15 días hábiles** a partir de la notificación de la autorización por Acuerdo de Cabildo, deberá informar a la Secretaría del Ayuntamiento, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante escrito que las contribuciones señaladas en los numerales anteriores han sido liquidadas, anexando copias simples de los recibos de pago correspondientes.

Asimismo deberá presentar a esta Secretaría, **en un plazo no mayor a 15 días hábiles** a partir de la notificación de la presente autorización y una vez realizados los pagos generados por los derechos correspondientes y presentado la validación de la garantía, **CINCO PLANOS** que incluya la leyenda de **“AUTORIZACIÓN DE VENTA DE LOTES DE LA ETAPA 13”** y que



contengan el proyecto de lotificación del fraccionamiento, en formato horizontal de 90cms X 60cms con el pie de plano autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano, firmado por el Representante Legal y el Director Responsable de Obra, los cuales servirán como parte de los anexos gráficos de la presente autorización.

Asimismo, la Secretaría del Ayuntamiento deberá asegurarse que, previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en la Gaceta Municipal “La Pirámide”, el promovente haya cubierto los montos de todas y cada una de las contribuciones señaladas en la presente opinión.

Por último, en un plazo no mayor a **60 días hábiles**, deberá protocolizar e inscribir ante el Registro Público de la Propiedad, la **AUTORIZACIÓN DE VENTA DE LOTES DE LA ETAPA 13 DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “VISTA REAL”, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.**, derivadas del resolutivo del Acuerdo de Cabildo, debiendo notificar mediante escrito a esta Secretaría.

10. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 fracciones II y VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano mediante el envío del proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento, emitir la Convocatoria para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión.

11. Que en base a los artículos 34, numeral 11, fracción IV, 42 y 46 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., los integrantes de esta Comisión, se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado, por lo cual, una vez vistas las constancias que integran el expediente, la Opinión Técnica de referencia y el proyecto remitido, procedieron a la valoración, análisis y discusión del presente asunto, quedando finalmente como se plasma en este instrumento y deciden someterlo a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación.

12. Dicho acuerdo se encuentra alineado conforme a la perspectiva de los Derechos humanos, entendiéndose como tal, que toda política pública deberá considerar como hilos conductores, los principales valores que emanan de la declaración universal y de todos los textos declarativos y convencionales, como lo son el principio de la dignidad, el principio de no discriminación, así como el principio de la sociedad democrática, lo que se traduce en una mejor gobernanza.

13. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano con base en los artículos 46 y 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., someten a la consideración de este H. Ayuntamiento, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 198 del Código Urbano del Estado de Querétaro, El H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., **aprueba la Autorización de Venta de Lotes de la Etapa 13 del Fraccionamiento denominado “Vista Real”, ubicado en las Fracciones de los predios del Rancho El Tecolote, Rancho San Francisco, Rancho El Centenario y Rancho El Progreso, Municipio de Corregidora, Querétaro, con superficie de 92,322.33 m2, identificado con clave catastral 060100110017999, solicitado por la persona moral denominada “Vista Country Club, S.A. de C.V.”**

SEGUNDO. La persona moral denominada “Vista Country Club, S.A. de C.V.”, deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes y/o obligaciones establecidas dentro del Considerando **9 (NUEVE)** de la presente resolución.

TERCERO. Conforme a lo indicado también en el **Considerando 9 (NUEVE)** del presente Acuerdo, el interesado deberá cubrir el pago de los todos y cada uno de los derechos de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el ejercicio fiscal 2024, en forma anterior a la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Municipal por lo que deberá proporcionar copia del recibo de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento a fin de que dicha Dependencia pueda autorizar la publicación del Acuerdo en la Gaceta Municipal de Corregidora, Qro.

CUARTO. En adición a lo señalado en el Resolutivo inmediato anterior, el promotor queda obligado a proporcionar directamente ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Secretaría de Tesorería y Finanzas y la Secretaría del Ayuntamiento, copias de los recibos de pago de las contribuciones en comento.

QUINTO. Con base en el artículo 13 fracción VII del Código Urbano del Estado de Querétaro y 25 del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Qro., se instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Querétaro para que integre un expediente relativo al seguimiento del presente Acuerdo para los siguientes efectos:

- a) Para que se verifique que el desarrollador cubra el pago de los impuestos, derechos y demás aspectos fiscales que se generan a su cargo con motivo de la aprobación del presente Acuerdo, y
- b) Se verifique el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y condicionantes impuestas al desarrollador.

Lo anterior en virtud de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente es justamente el área técnica con conocimiento y competencia en la materia, aunado al hecho de ser el área ante la que el propio promotor llevará a cabo trámites derivados del presente Acuerdo.

SEXTO. - Asimismo, se instruye a la Secretaría de Tesorería y Finanzas de este Municipio, para que de igual forma y dentro del ámbito de su competencia dé seguimiento a las obligaciones a su cargo, derivadas del Acuerdo de Cabildo en cita.

SÉPTIMO. En el supuesto de que el promotor incumpla con las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro será causal de su revocación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo deberá publicarse por DOS ocasiones en el medio de difusión, la Gaceta Municipal “La Pirámide” de Corregidora, Qro., así como en el Periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, a costa del Promotor.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal.

TERCERO. La presente autorización deberá ser protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a cargo del promotor, para lo cual se le concede un plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación del presente Acuerdo para que dé inicio a dicho trámite y una vez concluido deberá remitir una copia certificada a la Secretaría del Ayuntamiento de este Municipio para su conocimiento.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de Querétaro, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Tesorería y Finanzas y Secretaría de Control y Evaluación de este Municipio y a la parte promovente...”

CORREGIDORA, QRO., A 28 (VEINTIOCHO) DE NOVIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) ATENTAMENTE: LIC. JOSUÉ DAVID GUERRERO TRÁPALA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO- RÚBRICA; LIC. ESTHER CARBONEY ECHAVE, REGIDORA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, RÚBRICA; C. CRYSTELL ANA ROSA BOLAÑOS LIRA, REGIDORA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, RÚBRICA -----



SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS A LOS QUE HAYA LUGAR, EN CORREGIDORA, QRO., A LOS 29 (VEINTINUEVE) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). -----
-----DOY FE.-----

A T E N T A M E N T E

**LIC. EDUARDO RAFAEL MONTOYA BOLAÑOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.**



Acuerdo mediante el cual se emite Autorización de la Renovación de la Autorización para Venta de la Etapa 2 del Fraccionamiento denominado “Santa Lucía”, ubicado en la Parcela 34 Z-7 P1/7, Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 15,622.790 m2 e identificado con la clave catastral 060100106259999, solicitado por la persona moral denominada “Plan Casa, S.A. de C.V.”



El suscrito, Ciudadano, **Lic. Eduardo Rafael Montoya Bolaños, Secretario del Ayuntamiento de Corregidora, Qro.**, en uso de las facultades que me confiere el artículo 28 fracciones I y IV del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Querétaro, hago constar, y

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 (dieciocho) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro) el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el **Acuerdo mediante el cual se emite Autorización de la Renovación de la Autorización para Venta de la Etapa 2 del Fraccionamiento denominado “Santa Lucía”, ubicado en la Parcela 34 Z-7 P1/7, Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 15,622.790 m2 e identificado con la clave catastral 060100106259999, solicitado por la persona moral denominada “Plan Casa, S.A. de C.V.”, mismo que se transcribe textualmente a continuación:**

“Miembros Integrantes del H. Ayuntamiento:

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos a) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción VIII, 6 y 9 fracciones I, III; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 30 fracción II, artículo 11, 48, 52, 57, 60, 65, 66, 71 y demás aplicables de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; artículo 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; artículos 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, Título Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro, artículos 1, 5 y 27 del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Querétaro., así como lo dispuesto en el Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios del Municipio de Corregidora, Qro., corresponde a este H. Ayuntamiento conocer y resolver el **Acuerdo mediante el cual se emite Autorización de la Renovación de la Autorización para Venta de la Etapa 2 del Fraccionamiento denominado “Santa Lucía”, ubicado en la Parcela 34 Z-7 P1/7, Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 15,622.790 m2 e identificado con la clave catastral 060100106259999, solicitado por la persona moral denominada “Plan Casa, S.A. de C.V.”, cuyo expediente administrativo se identifica bajo el número DAC/AI/007/2024 y**

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios son gobernados por un Ayuntamiento y la competencia que se otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
2. Asimismo, el artículo 115 fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios se encuentran facultados para emitir y aprobar disposiciones que organicen la administración pública municipal, así como para **regular las materias**, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia como lo es lo relativo al **Desarrollo Urbano**.
3. En cuanto al tema del procedimiento de autorización de fraccionamientos se conforma de etapas, siendo los siguientes artículos del Código Urbano del Estado de Querétaro, que establecen lo siguiente:

Artículo 186. El procedimiento de autorización de fraccionamientos se conforma de etapas, siendo las siguientes: (Ref. P.O. No. 26, 22-V-15)

- I. Dictamen de uso de suelo;
- II. Autorización de estudios técnicos;
- III. Visto Bueno al proyecto de lotificación;
- IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización;
- V. Denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles;
- VI. **En su caso, autorización para venta de lotes; y**
- VII. Entrega al Municipio de las obras de urbanización y autorización definitiva del fraccionamiento, mismo que podrá entregarse por etapas debidamente urbanizadas. (Ref. P.O. No. 26, 22-V-15)

De acuerdo a las características de cada fraccionamiento, se podrán agrupar en etapas de autorización, sin omitir alguna. (Adición P. O. No. 26, 22-V-15).

Artículo 194. Durante el proceso de construcción del fraccionamiento, la autoridad deberá supervisar la ejecución de las obras de urbanización, indicando al desarrollador y asentando en la bitácora de las obras de urbanización, las observaciones, producto de la supervisión. El desarrollador observará las indicaciones técnicas que formulen los supervisores, pero tendrá derecho a recurrirlas por escrito ante la autoridad municipal o estatal en su caso, de acuerdo al convenio que en materia de desarrollo urbano sea suscrito entre ellos, quien resolverá en definitiva en forma fundada y motivada de conformidad con el Título Octavo del presente Código.

Artículo 195. Cuando el desarrollador incurra en violaciones al proyecto autorizado del fraccionamiento, el supervisor dará cuenta a la autoridad municipal o estatal, de conformidad al convenio que en materia de desarrollo urbano sea suscrito entre ambas, para que, en su caso, se notifique conforme a este Código y se hagan las adecuaciones correspondientes o se impongan las medidas de seguridad que prevé este ordenamiento.

Artículo 196. La etapa correspondiente a la denominación y nomenclatura, consiste en la aprobación que realiza la autoridad competente, respecto de los nombres con que se identificará el fraccionamiento y vialidades. La nomenclatura, para fines administrativos, considerando la continuidad, división, orden y jerarquía, será para las etapas en números arábigos, las secciones en letras, las fases en números romanos, las manzanas en números arábigos ordinales y los lotes en números arábigos, considerando el posterior registro alfanumérico del padrón de predios catalogados con base en la clave catastral".

Artículo 198. El desarrollador podrá obtener autorización provisional para venta de lotes, aún cuando no se hayan concluido totalmente las obras de urbanización del fraccionamiento, etapa, sección o fase, mediante solicitud dirigida a la autoridad competente, una vez satisfechos los siguientes requisitos:

- I. Contar con la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización;
- II. Tener un avance mínimo del treinta por ciento en las obras de urbanización del fraccionamiento, etapa, sección o fase, asentado en la bitácora de las obras de urbanización;
- III. Haber cubierto los impuestos y derechos que correspondan; y
- IV. Garantizar por el desarrollador a satisfacción de la autoridad competente, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, calculado al tiempo de la vigencia de la licencia de ejecución de obras de urbanización, en el fraccionamiento, etapa, sección o fase por autorizar, más un treinta por ciento para garantizar la construcción de aquellas en el plazo que se fije.

4. El Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios del Municipio de Corregidora, Querétaro, en sus artículos 144, 145 y 146, señala lo siguiente respecto a la renovación de la autorización de Venta de Lotes:

"...Artículo 144. La autorización de Venta de Lotes tendrá la misma vigencia que la establecida en la autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, y garantía correspondiente.

Artículo 145. Una vez transcurridos 90 días hábiles a partir de la conclusión de la vigencia de la autorización de Venta de Lotes, la Secretaría del Ayuntamiento solicitará por escrito al desarrollador, lleve cabo la renovación de dicha autorización en términos de lo establecido en el artículo siguiente, en caso de así requerirla, o bien, solicitarle inicie el procedimiento correspondiente a la Entrega y Recepción de las Obras de Urbanización.

En un período que no excederá a los 30 días hábiles a partir de la notificación señalada en el párrafo inmediato anterior, el desarrollador iniciará el proceso correspondiente a la renovación de Venta de Lotes o la Entrega y Recepción de las Obras de Urbanización, o bien informará los motivos y requisitos faltantes para llevar a cabo dichas autorizaciones.

El desarrollador, junto con el informe de no procedencia señalado en el párrafo inmediato anterior, deberá presentar el Avance de Obras de Urbanización actualizado y póliza de fianza correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 139 y 140 del presente...”

Artículo 146. *La renovación de la autorización de Venta de Lotes deberá ser solicitada a la Secretaría del Ayuntamiento en términos de lo establecido en el artículo 138 del presente instrumento, y se ajustará a los siguientes supuestos:*

a. Si del Avance de Obras de Urbanización señalado en los requisitos, resultara que existen obras de urbanización pendientes por ejecutar, adicionalmente deberá ser renovada la autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Sexto del presente ordenamiento. Ambas renovaciones tendrán una vigencia de dos años contados a partir de su autorización.

b. Si del Avance de Obras de Urbanización señalado en los requisitos, resultara que no existen obras de urbanización pendientes por ejecutar, no será necesaria la renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y su vigencia será de dos años contados a partir de su autorización.

En ambos casos, será requisito indispensable contar con la garantía correspondiente y vigente por el monto fijado en el Avance de Obras de Urbanización en términos de lo dispuesto en el artículo 139 y 140 de este ordenamiento...”

5. Así pues, el Lic. Alejandro López González, en su carácter de Director y Representante Legal de la persona moral denominada “Plan Casa, S.A. de C.V.”, solicitó a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro, la Renovación de Venta de Lotes del fraccionamiento denominado “Santa Lucía Etapa 2”, ubicado en el Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Querétaro.
6. La Secretaría del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, mediante el oficio número SAY/DAC/AI/606/2024, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Querétaro, la opinión técnica por cuanto ve a la Autorización de la Renovación para la Venta de Lotes de la Etapa 2 del Fraccionamiento mencionado en el considerando que antecede.
7. En fecha 10 de diciembre de 2024, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro, el oficio número SDUMA/DDU/DAU/138/2024, el cual contiene la Opinión Técnica número DDU/DAU/OT/117/2024, signado por el M.G.P.A. Lic. José Yamil Kuri Soto, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Querétaro, de la cual se desprende lo siguiente:

7.1 DATOS DEL PREDIO:

Ubicación:	Parcela 34 Z-7 P 1/7	Superficie Etapa 2:	15,622.790 m ²
Ejido:	Los Olvera	Uso de Suelo:	300 hab/ha
Clave Catastral:	060100106259999	Viviendas Etapa 2:	123

7.2 ASUNTO DE LA SOLICITUD:

**RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE LA ETAPA 2 DEL
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “SANTA LUCÍA”**

7.3 UBICACIÓN DEL INMUEBLE:



En seguimiento a su similar SAY/DAC/AI/606/2024 ingresado a esta Dependencia bajo el folio SDUMA/JG/2683/2024, mediante el cual, solicita emitir la Opinión Técnica respecto de la petición realizada por el Lic. Alejandro López González, en su calidad de representante legal de la persona moral Plan Casa, S.A. de C.V., quien solicita: “...se lleve a cabo el ingreso a las siguientes comisiones del mes de noviembre y sea atendido nuestro tema en el próximo cabildo, “Renovación de Venta de Lotes” de nuestro fraccionamiento “Santa Lucía Etapa 02” en el Ejido Los Olvera...” (sic).

De lo antes señalado y por lo que ve a las atribuciones de esta Secretaría, me permito informar lo siguiente:

7.4 INTERÉS JURÍDICO DEL SOLICITANTE:

1. Mediante Escritura Pública No. 26,955 de fecha **08 de diciembre de 2014**, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular de la Notaria Número 30 de esta Demarcación Notarial, hizo constar los poderes que otorga la Sociedad Mercantil denominada Impulsora Integral Inmobiliaria, S.A. de C.V., representada por el Señor Amador Vázquez Sánchez a favor de “Plan Casa” S.A. de C.V. para que lo ejercite por conducto de su representante el Señor Luis Rodríguez Cerecero.
2. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha **24 de marzo de 2015** el H. Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, emitió la Autorización para la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de Venta de Lotes de la Etapa 1; **Causahabientia, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Asignación de Nomenclatura y Autorización Provisional para la Venta de Lotes de la Etapa 2 del Fraccionamiento tipo popular denominado Santa Lucía.**
3. Mediante Escritura Pública No. 65,879 de fecha **08 de mayo de 2015**, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra, Titular de la Notaria Número 16 de esta Demarcación Notarial, hizo constar la formalización del Contrato de Compraventa celebrado entre las personas morales denominadas Impulsora Integral Inmobiliaria, S.A. de C.V. representada por el Señor Amador Vázquez Sánchez y la empresa Plan Casa, S.A. de C.V., representada por el C.P. Bruno Enrique Compean Becerra.
4. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha **25 de octubre de 2018**, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo por el cual se autorizó la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Venta de Lotes de la Etapa 2 del fraccionamiento “Santa Lucía”, para el predio ubicado en la Parcela 34 Z-7 P1/7 Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie total de 15,622.79 m² e identificado con clave catastral 060100106004001.

5. Mediante Escritura Pública No. 79,002 de fecha **29 de abril de 2019**, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra, Titular de la Notaría Número 16, hizo constar la protocolización de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de octubre donde el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo por el cual se Autorizó la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Venta de Lotes de la Etapa 2 del fraccionamiento “Santa Lucía”.
6. Mediante Escritura Pública No. 125,884 de fecha **03 de mayo de 2022**, pasada ante la fe del Lic. Jorge Maldonado Guerrero, Titular de la Notaría Pública No. 4 de esta demarcación, hizo constar la protocolización del Acuerdo de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de enero de 2022, donde el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó la Autorización de Relotificación, así como la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Etapa 2 del Fraccionamiento “Santa Lucía”.
7. Mediante Escritura Pública No. 13,503 de fecha **25 de junio 2024**, pasada ante la fe del Lic. Octaviano Gómez y Gómez, Abogado y Notario Público adscrito a la Notaría Pública número 4, hizo constar la “El poder especial en cuanto a su objeto pero general en cuanto a sus facultades para actos de administración” que otorgan Inmobiliaria de Complejos Residenciales del Bajío S.A. de C.V.; INDERE, S.A. de C.V.; Promotora HERSA, S.A. de C.V.; Grupo Torzo, S.A. de C.V.; y PLAN CASA S.A. de C.V., en favor del señor Alejandro López González.

7.5 PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN:

Por lo que ve al **procedimiento de autorización de fraccionamientos** establecido en el artículo 186 y demás relativos del Código Urbano del Estado de Querétaro, así como en lo dispuesto en artículo 94 del Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios del Municipio de Corregidora, Querétaro, para la Etapa 2 del fraccionamiento denominado “Santa Lucía”, se tiene la siguiente documentación:

I. Dictamen de Uso de Suelo:

1. Mediante oficio número 01554, Expediente Núm. SUE-555/97 de fecha **03 de septiembre de 1997**, signado por el Arq. Gerardo Vega González, entonces Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se dictaminó **FACTIBLE Dictamen de Uso de Suelo** para ubicar un Desarrollo Habitacional con Densidad de población de 300 Hab/Ha., en el predio identificado como Parcela 34 Z-7 P1/2 del Ejido de los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro., con una superficie total de 52,242.00 m2, en el cual se determina una densidad de población de 300 Hab/Ha.

II. Estudios Técnicos presenta:

1. Con oficio SG/UEP/01311/2015 de fecha **18 de diciembre de 2015**, el Mtro. Gabriel Bastarrachea Vázquez en su calidad de Coordinador Estatal de Protección Civil del Estado emitió opinión técnica para las obras de urbanización y construcción de 126 viviendas condominales ubicados en el fraccionamiento “Santa Lucía” 2da. Etapa, Municipio de Corregidora, Qro.
2. Con fecha del **23 de agosto de 2016**, la Comisión Nacional del Agua emitió la validación del Estudio Hidrológico, para llevar la construcción de obras para la regulación de los escurrimientos pluviales que se generen en el predio.
3. Con fecha **28 de marzo de 2017** y con oficio SSPYTM/069/2017, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Corregidora, Qro., emitió Dictamen de Factibilidad Vial para la parcela 34 Z-7 P1/7 del Ejido Los Olvera.
4. De fecha **09 de marzo de 2018**, el C. Roberto Soto Rodríguez en su calidad de Jefe de Departamento de Planeación Zona Querétaro de la Comisión Federal de Electricidad, emitió la aprobación de Proyecto para el fraccionamiento Santa Lucía 2da. Sección.

- De fecha **08 de agosto de 2018** con oficio SG/UMPC/OGR/LC/DI/013/2018, la Dirección de Protección Civil Municipal emitió Opinión de Grado de Riesgo Medio, indicando a dar mantenimiento a las obras de mitigación implementadas.
- Con fecha **22 de mayo de 2024**, el Ing. Marco Antonio Salvador Del Prete Tercero en su calidad de Secretario de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro expidió la **Ampliación de Vigencia de la Autorización en Materia de Impacto Ambiental No. SEDESU/199/2018**, para la construcción y operación del proyecto denominado "Fraccionamiento Habitacional Santa Lucía 2da Etapa", ubicado en la Fracción de la Parcela 34 Z-7 P1/2, Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro.

Así mismo, en fecha **30 de agosto de 2024**, se expidió la **Ampliación de Viviendas** para el proyecto denominado "FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL SANTA LUCÍA 2DA ETAPA", quedando así un total de 123 viviendas en una superficie total de 15,622.790 m², con una vigencia de un año.

- De fecha **18 de julio de 2024** la Comisión Estatal de Aguas otorgó la Prorroga de Vigencia de Factibilidad de los servicios de Agua Potable, alcantarillado y drenaje pluvial mediante oficio VE/00904/2024.

III. Visto Bueno al Proyecto de Lotificación:

- Mediante oficio SEMODUE/DDU/DAU/478/2021 de fecha 14 de septiembre de 2021, la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, otorgó la **Modificación al Visto Bueno al Proyecto de Lotificación para la Etapa 2 del Fraccionamiento** denominado "Santa Lucía" quedando las superficies de la siguiente manera:

TABLA GENERAL DE ÁREAS DEL FRACCIONAMIENTO SANTA LUCÍA ETAPA 2					
USO		SUPERFICIE (M2)	NO. VIVIENDAS	NO. LOTES	%
SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL	CONDOMINAL	9,199.071	123	14	58.88
SUPERFICIE VENDIBLE	COMERCIAL Y SERVICIOS	0.000	0	0	0.00
DONACIONES	ÁREA VERDE	0.000	0	0	
	EQUIPAMIENTO URBANO	951.562	0	1	6.09
	PLAZA PÚBLICA	0.000	0	0	
INFRAESTRUCTURA/SERVICIOS		0.000	0	0	
DERECHOS DE VÍA/RESTRICCIONES		0.000	0	0	
DONACIONES ADICIONALES		0.000	0	0	
RESERVA DEL PROPIETARIO		0.000	0	0	
VIALIDADES (ARROYO Y BANQUETAS)		5,472.157	0	0	35.03
TOTAL		15,622.790	123	15	100.00

IV. Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización; Asignación de Nomenclatura y Autorización de Venta de Lotes de la Etapa 2

- Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha **24 de marzo de 2015**, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, emitió la Autorización para la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de Venta de Lotes de la Etapa 1; Causahabiente, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Asignación de Nomenclatura y Autorización Provisional para la Venta de Lotes de la Etapa 2 del Fraccionamiento tipo popular denominado Santa Lucía.
- Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha **25 de octubre de 2018**, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo por el cual se autoriza la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Venta de Lotes de la Etapa 2 del fraccionamiento "Santa Lucía", para el predio ubicado en la Parcela 34 Z-7 P1/7 Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie total de 15,622.79 m² e identificado con clave catastral 060100106004001.

3. Mediante Acuerdo de Cabildo de Fecha **28 de enero de 2022**, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro. aprobó el Acuerdo mediante el cual se autoriza la Relotificación, así como la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Etapa 2 del Fraccionamiento “Santa Lucia” para el predio ubicado en la Parcela 34 Z-7 P1/2, Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie total de 15,622.79 m² e identificado con clave catastral 060100106259995.
4. Mediante oficio DDU/DAU/805/2024 de fecha **26 de febrero de 2024**, la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología Municipal expidió el Certificado de Avance de Obras de Urbanización para la Etapa 2 del fraccionamiento denominado “Santa Lucía” ubicado en la Parcela 34 Z-7 P1/7 Ejido Los Olvera.
5. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha **25 de septiembre de 2024**, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, emitió la Autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2 del Fraccionamiento denominado “Santa Lucia”, ubicado en la Parcela 34 Z-7 P1/7, Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie total de 15,622.79 m² e identificado con clave catastral 060100106259999.
6. Mediante oficio DDU/DAU/3480/2024 de fecha **30 de octubre de 2024**, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Corregidora, Querétaro, aceptó la Póliza de Fianza presentada por un monto de \$3,612,591.37 (tres millones seiscientos doce mil quinientos noventa y un pesos 37/100 M.N.), en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 198 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

7.6 OPINIÓN TÉCNICA:

De conformidad con los antecedentes referidos, así como con el análisis realizado en los documentos que obran en la Dirección de Desarrollo Urbano, esta Secretaría verificó que la solicitud cumple con lo establecido en el Código Urbano del Estado de Querétaro vigente y en el Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios del Municipio de Corregidora, Qro., por tanto se considera **TÉCNICAMENTE VIABLE la RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE LA ETAPA 2 DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “SANTA LUCÍA”**.

8. Una vez que el H. Ayuntamiento de Corregidora resuelva procedente la autorización señalada, el promotor estará obligado a dar cumplimiento a las condicionantes que se enlistan a continuación:

1. POR LO QUE VE A LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE LOTES

- A. De conformidad con el artículo 200 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, **“La autorización para venta de lotes, tendrá la misma vigencia que la establecida en la licencia de ejecución de obras de urbanización; en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha”**.
- B. Con sustento en el **artículo 201** del multicitado Código: **“El desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo de publicidad impresa y en los contratos de transmisión que otorgue, el número y la fecha de autorización”**; por tal razón deberá solicitar y obtener por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la **Autorización de Publicidad** correspondiente para cada uno de los anuncios promocionales pretendidos señalando todos los formatos en que será presentado (espectaculares, folletos, páginas de internet, volantes, etc), en un **plazo que no exceda los 15 días hábiles** contados a partir de la notificación del acuerdo de cabildo.
- C. En cuanto al pago por los derechos que la presente genera, **en un plazo no mayor a 15 días hábiles** contados a partir de la notificación de la autorización, deberá enterar las siguientes contribuciones:



- a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, fracción IX, numeral 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal vigente, por **la renovación o modificación de la Autorización de Venta de Lotes**, deberá cubrir la cantidad de **\$16,720.00 (dieciséis mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.)**.
- b) En el artículo 23, fracción IX, numeral 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el Ejercicio Fiscal vigente, por la Autorización de publicidad o promoción de ventas de desarrollos inmobiliarios en cualquier modalidad, deberá cubrir la cantidad de **\$11,285.00 (once mil doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 MN)**.

En un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de la notificación de la autorización por Acuerdo de Cabildo, deberá informar a la Secretaría del Ayuntamiento, así como a esta Secretaría, mediante escrito que las contribuciones señaladas en los numerales anteriores han sido liquidadas, anexando copias simples de los recibos de pago correspondientes.

Asimismo, la Secretaría del Ayuntamiento deberá asegurarse que, previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en la Gaceta Municipal “La Pirámide”, el promovente haya cubierto los montos de todas y cada una de las contribuciones señaladas en la presente opinión.

Por último, en un plazo no mayor a **60 días hábiles**, deberá protocolizar e inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, **LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE LA ETAPA 2 DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “SANTA LUCÍA”**, debiendo notificar mediante escrito a esta Secretaría.

9. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 fracciones II y VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano mediante el envío del proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento, emitir la Convocatoria para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión.

10. Que en base a los artículos 34, numeral 11, fracción IV, 42 y 46 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., los integrantes de esta Comisión, se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado, por lo cual, una vez vistas las constancias que integran el expediente, la Opinión Técnica de referencia y el proyecto remitido, procedieron a la valoración, análisis y discusión del presente asunto, quedando finalmente como se plasma en este instrumento y deciden someterlo a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación.

11. Dicho acuerdo se encuentra alineado conforme a la perspectiva de los Derechos humanos, entendiéndose como tal, que toda política pública deberá considerar como hilos conductores, los principales valores que emanan de la declaración universal y de todos los textos declarativos y convencionales, como lo son el principio de la dignidad, el principio de no discriminación, así como el principio de la sociedad democrática, lo que se traduce en una mejor gobernanza.

12. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano con base en los artículos 46 y 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., someten a la consideración de este H. Ayuntamiento, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autoriza la Renovación de la Autorización para Venta de la Etapa 2 del Fraccionamiento denominado “Santa Lucía”, ubicado en la Parcela 34 Z-7 P1/7, Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 15,622.790 m² e identificado con la clave catastral 060100106259999, solicitado por la persona moral denominada “Plan Casa, S.A. de C.V.”

SEGUNDO. La persona moral denominada “PLAN CASA, S.A. DE C.V.”, deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes y/o obligaciones establecidas dentro del Considerando 8 (OCHO) de la presente resolución.



TERCERO. Conforme a lo indicado también en el Considerando 8 (OCHO), el interesado deberá cubrir el pago de los todos y cada uno de los derechos de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el ejercicio fiscal 2024, en forma anterior a la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Municipal por lo que deberá proporcionar copia del recibo de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento a fin de que dicha Dependencia pueda autorizar la publicación del Acuerdo en la Gaceta Municipal de Corregidora, Qro.

CUARTO. En adición a lo señalado en el Resolutivo inmediato anterior, el promotor queda obligado a proporcionar directamente ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Tesorería y Finanzas y la Secretaría del Ayuntamiento, copias de los recibos de pago de las contribuciones en comento.

QUINTO. Con base en el artículo 13 fracción VII del Código Urbano del Estado de Querétaro y 25 del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Querétaro., se instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Querétaro, para que integre un expediente relativo al seguimiento del presente Acuerdo para los siguientes efectos:

- a) Para que se verifique que el desarrollador cubra el pago de los impuestos, derechos y demás aspectos fiscales que se generan a su cargo con motivo de la aprobación del presente Acuerdo, y
- b) Se verifique el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y condicionantes impuestas al desarrollador.

Lo anterior en virtud de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Querétaro es justamente el área técnica con conocimiento y competencia en la materia, aunado al hecho de ser el área ante la que el propio promotor llevará a cabo trámites derivados del presente Acuerdo.

SEXTO. - Asimismo, se instruye a la Secretaría de Tesorería y Finanzas de este Municipio, para que de igual forma y dentro del ámbito de su competencia dé seguimiento a las obligaciones a su cargo, derivadas del Acuerdo de Cabildo en cita.

SÉPTIMO. En el supuesto de que el promotor incumpla con las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro será causal de su revocación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo deberá publicarse por UNA ocasión en el medio de difusión, la Gaceta Municipal "La Pirámide" de Corregidora, Qro., así como en el Periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", a costa del Promotor.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal.

TERCERO. La presente autorización deberá ser protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, a cargo del promotor, para lo cual se le concede un plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación del presente Acuerdo para que dé inicio a dicho trámite y una vez concluido deberá remitir una copia certificada a la Secretaría del Ayuntamiento de este Municipio para su conocimiento.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de Querétaro, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Tesorería y Finanzas y la Secretaría de Control y Evaluación de este Municipio y a la parte promovente..."



CORREGIDORA, QRO., A 18 (DIECIOCHO) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) ATENTAMENTE: LIC. JOSUÉ DAVID GUERRERO TRÁPALA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO- RÚBRICA; LIC. ESTHER CARBONEY ECHAVE, REGIDORA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, RÚBRICA; C. CRYSTELL ANA ROSA BOLAÑOS LIRA, REGIDORA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, RÚBRICA -----

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS A LOS QUE HAYA LUGAR, EN CORREGIDORA, QRO., A LOS 19 (DIECINUEVE) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). -----DOY FE.-----

A T E N T A M E N T E

**LIC. EDUARDO RAFAEL MONTOYA BOLAÑOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.**

Acuerdo mediante el cual se emite la Autorización de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas para el Condominio Habitacional denominado “Azahar Coto 2”, conformado por 141 áreas para vivienda, ubicado en Prolongación Zaragoza número 1232, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 30,121.546 m², identificado con la clave catastral 060102801088998; solicitado por la persona moral denominada “Bufette Profesional de Construcción, S.A. de C.V.”



El suscrito, Ciudadano, **Lic. Eduardo Rafael Montoya Bolaños, Secretario del Ayuntamiento de Corregidora, Qro.**, en uso de las facultades que me confiere el artículo 28 fracciones I y IV del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Querétaro, hago constar, y

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 (catorce) de enero de 2025 (dos mil veinticinco) el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo mediante el cual se emite la Autorización de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas para el Condominio Habitacional denominado “Azahar Coto 2”, conformado por 141 áreas para vivienda, ubicado en Prolongación Zaragoza número 1232, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 30,121.546 m2, identificado con la clave catastral 060102801088998; solicitado por la persona moral denominada “Bufette Profesional de Construcción, S.A. de C.V.”, mismo que se transcribe textualmente a continuación:

“Miembros Integrantes del H. Ayuntamiento:

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos a) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción VIII, 6 y 9 fracciones I, III y X de la Ley General de Asentamientos Humanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 30 fracción II, inciso D), 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 14 Fracción II, 13 Fracciones I, XII, XIII y XIX, 17, 82, 83, 109, 111, 113, 114, 118, 119, 143, 147, 154 Fracción III, 156, 167, 226 Fracción V y VI, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 y demás relativos del Código Urbano del Estado de Querétaro; 5, 15, 18 y 25 del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Querétaro; 15 fracción XVII, 29, 34 y 47 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., corresponde a este H. Ayuntamiento conocer y resolver el **Acuerdo mediante el cual se emite la Autorización de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas para el Condominio Habitacional denominado “Azahar Coto 2”, conformado por 141 áreas para vivienda, ubicado en Prolongación Zaragoza número 1232, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 30,121.546 m2, identificado con la clave catastral 060102801088998; solicitado por la persona moral denominada “Bufette Profesional de Construcción, S.A. de C.V.”, cuyo expediente administrativo se identifica con el número DAC/AI/002/2025** y

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, los cuáles **serán gobernados por un Ayuntamiento** y la competencia que se otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

2. Asimismo, el artículo 115 fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establecen que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y **disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal**, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal..

3. Que el **Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 226**, marca que el procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:

- I. Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
- II. Autorización de estudios técnicos;
- III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
- IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
- V. **Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;**

- VI. **Autorización para venta de las unidades privativas;** el Desarrollador estará exento de obtener la misma cuando el predio forme parte o se incluya en un fraccionamiento que haya dado cumplimiento en los términos de la Sección Cuarta del Capítulo anterior, teniéndose así por satisfecho; y
- VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

Para el caso en que el lote donde se desarrolle el condominio o unidad Condominal, forme parte o incluya todo un fraccionamiento, el promotor estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada en la fracción II y que así se hayan contemplado en la licencia de ejecución de obras de urbanización y en el proyecto de lotificación del fraccionamiento autorizado.

De acuerdo a las características de cada condominio o unidad Condominal se podrán agrupar en etapas.

4. Que el **Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 237**, contempla precisamente la definición de régimen de propiedad en condominio y sus características, lo cual se transcribe a continuación:

“Artículo 237. La Declaratoria del régimen de propiedad en condominio, es el documento jurídico administrativo emitido por autoridad municipal correspondiente, que describe al condominio que se autoriza, así como las condiciones que deberá cumplir el desarrollador, entre las que se incluyen áreas de transmisión gratuita, pago de impuestos y derechos.

Tratándose de condominio de uso habitacional, éste tendrá un máximo de 240 unidades privativas.

Los requisitos para emitir la Declaratoria del régimen de propiedad en condominio estarán a lo dispuesto en el Reglamento Municipal correspondiente.

5. Por su **parte el artículo 238, del Código Urbano vigente establece** que a fin de emitir la Declaratoria a que se refiere el artículo anterior, la autoridad competente verificará que se haya cumplido con lo previsto en el presente Capítulo, así como en las demás previsiones legales en materia de desarrollo urbano y de prestación de servicios públicos.

6. En cuando a la **constitución de régimen de propiedad en condominio**, ello se encuentra regulado por el

“...Artículo 240. Para construir el régimen de propiedad en condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:

- I. La denominación;*
- II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate, realizando la especificación precisa de todas las áreas, relacionando los antecedentes correspondientes si el condominio se encuentra ubicado dentro de una unidad Condominal. En caso que se trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;*
- III. La memoria descriptiva del condominio elaborada por valuador con nombramiento expedido en términos de la Ley de Valuación Inmobiliaria para el Estado de Querétaro, que incluirá:*
 - a. La descripción, y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los cajones de estacionamiento de vehículos que le correspondan;*
 - b. El indiviso que corresponda a cada unidad de propiedad privativa y el porcentaje que representa del condominio.*
 - c. El uso general del condominio y el particular de cada unidad de propiedad privativa;*
 - d. Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;*

- IV. *Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;*
- V. *La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el mantenimiento y administración del condominio, así como para la constitución del fondo de reserva correspondiente;*
- VI. *Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad en condominio;*
- VII. *La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio.*
- VIII. *El valor que, a través del avalúo elaborado por valuador con nombramiento en términos de la Ley de Valuación Inmobiliaria para el Estado de Querétaro, se asigne a cada unidad de propiedad privativa del derecho singular y exclusivo de propiedad que tiene el condominio y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total del condominio;*
- IX. *La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización; que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto del presupuesto autorizado;*
- X. *La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión;*
- XI. *El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales.*

7. Que, en materia de Condominios, es importante establecer lo que al efecto señala el artículo **241 del Código Urbano del Estado de Querétaro**: **Para que el desarrollador obtenga autorización para la venta de unidades privativas deberá presentar el avance de obra de urbanización, misma que deberá tener por lo menos un treinta por ciento de avance respecto del presupuesto autorizado.**

8. Que lo relativo a la **autorización para venta de unidades privativas de los condominios** se encuentra regulada dentro del **artículo 242 del Código Urbano del Estado de Querétaro**, dispositivo legal que a la letra establece lo siguiente:

“...Artículo 242. Dentro de los sesenta días siguientes a la emisión de la autorización para venta de unidades privativas del condominio, por parte de la autoridad municipal correspondiente, el desarrollador deberá constituir garantía ante dicha autoridad, la cual, a juicio de ésta podrá consistir en:

- I. *Fianza emitida por compañía autorizada a favor de la autoridad municipal correspondiente, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, calculado al tiempo de su terminación en el condominio, etapa, sección o fase, más un treinta por ciento para garantizar la construcción de aquellas en el plazo que se fije;*
- II. *Hipoteca sobre inmuebles distintos de los que queden sujetos al régimen de propiedad en condominio, que basten para garantizar los montos o porcentajes previstos en este artículo; y*
- III. *Depósito en efectivo por el diez por ciento del presupuesto total de las obras de urbanización.*

9. Que, en adición a lo establecido en el Considerando anterior, **el artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro lo siguiente**; “... **Artículo 245.** El desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria del régimen de propiedad en condominio y la autorización para venta de unidades privativas.

La publicidad del condominio deberá contener las características básicas del régimen en que se encuentra y con las cuales fue autorizado, así como el tipo de material que utilizará, el cual deberá ser acorde a lo manifestando en su presupuesto de obras.

10. En agosto de 2024, se recibió en la Secretaría del H. Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro, un escrito signado por el Arq. Jorge Ismael Villalobos Hermosillo, en su carácter de Gerente de Planeación y Desarrollo, así como Representante Legal de la persona moral denominada “Bufette Profesional de Construcción, S.A. de C.V.”; oficio mediante el cual solicita de la manera más atenta, la autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, así como la Venta de Unidades Privativas para el condominio Azahar Coto 2, ubicado en Prolongación Ignacio Zaragoza, Los Olvera, Municipio de Corregidora, Querétaro.

11. Para atender la petición del solicitante, la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro, mediante oficio SAY/DAC/AI/1881/2024, solicitó a la entonces Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Querétaro, ahora Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del mismo Municipio; la opinión técnica para que la Comisión de Desarrollo Urbano pudiera llevar a cabo el estudio del presente asunto y pronunciarse al respecto.

12. En fecha 04 de septiembre, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro, el oficio SEMODUE/DDU/DAU/555/2024, signado por el M. en A.P. Lic. José Moisés Moreno Melo, entonces Secretario de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Querétaro, mediante el cual se informa que el predio ubicado en Prol. Ignacio Zaragoza, al que se pretende denominar “Azahar Coto 2” se encuentra en la etapa de Visto Bueno del Proyecto de Distribución y Denominación de Condominio, sin que a la fecha de dicho oficio se haya emitido la autorización, por lo que no es factible emitir la Opinión Técnica solicitada en tanto no cumpla con las etapas anteriores del procedimiento inmobiliario.

Dichas observaciones de la entonces Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología, ahora Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Querétaro, fueron notificadas al Desarrollador a través del oficio SAY/DAC/AI/2057/2024.

13. En fecha 07 de noviembre, el Arq. Jorge Ismael Villalobos Hermosillo, Gerente de Planeación y Desarrollo, así como Representante Legal de la persona moral denominada “Bufette Profesional de Construcción, S.A. de C.V.” ingresó a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Querétaro, un escrito en alcance a la petición original y en respuesta al oficio SAY/DAC/AI/2057/2024, mediante el cual hace entrega de la copia de la autorización del Visto Bueno del Proyecto de Distribución de Condominio, con folio número DDU/DAU/2997/2024 y Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización con número de folio DU/DAU/3031/2024, por lo que reitera de la manera más atenta la solicitud de la autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas para el Condominio denominado “Azahar Coto 2”.

14. Para dar seguimiento a la petición del promovente, la Secretaría del Ayuntamiento mediante oficio en alcance **SAY/DAC/AI/442/2024**, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de este Municipio, la Opinión Técnica para que la Comisión de Desarrollo Urbano pudiera llevar a cabo el estudio del presente asunto y pronunciarse al respecto.

15. En respuesta a lo anterior, el M.G.P.A. Lic. José Yamil Kuri Soto, Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Querétaro, emitió el oficio SDUMA/DDU/DAU/160/2024, mediante el cual remite a la Secretaría del Ayuntamiento del mismo Municipio, la Opinión Técnica No. DDU/DAU/OT/127/2024, dentro de la cual se contienen los siguientes aspectos y consideraciones:

15.1 DATOS DEL PREDIO:

Ubicación:	Prolongación Zaragoza No.1232	Uso de Suelo:	H-3-30-Md
Clave	060 102 801 088 998	Superficie:	30,121.546
Catastral:			m ²

15.2 ASUNTO DE LA SOLICITUD:

AUTORIZACIÓN DE DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS PARA EL CONDOMINIO HABITACIONAL DENOMINADO “AZAHAR COTO 2”, CONFORMADO POR 141 ÁREAS PARA VIVIENDA, MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO.

15.3 UBICACIÓN DEL INMUEBLE:



En seguimiento a su similar SAY/DAC/AI/607/2024 ingresado a esta Dependencia bajo el folio SDUMA/JG/2679/2024 mediante el cual indica "...el Arq. Jorge Ismael Villalobos Hermosillo en su carácter de Representante Legal de la persona moral denominada "Bufette Profesional de Construcción, S.A. de C.V.". solicita:

"...me permito hacer referencia al oficio N° SAY/DAC/AI/2057/2024, emitido por la Secretaria que Usted dignamente representa, en el cual nos informan que para continuidad de nuestra solicitud con oficio N° BPC/PLAN/149/24, recibido por el Ayuntamiento con folio 02411, se requiere el finalizar trames con la Dirección de Desarrollo Urbano.

En alcance al oficio citado y dando cumplimiento al mismo, me permito hacer entrega de expediente complementario para reiterar de la manera más atenta nuestra solicitud de Declaratoria de Régimen de Propiedad en condominio y Venta de Unidades Privativas para el Condominio denominado Azahar Coto2 ..." (sic)

15.4 INTERÉS JURÍDICO DEL SOLICITANTE:

1. Mediante Escritura Pública No. 5,599 de fecha **24 de diciembre de 1981**, el Lic. Carlos F. Guerra, Notario de la Notaría Pública No. 13 de Celaya, Gto., hizo constar el contrato de Sociedad Anónima de Capital Variable que celebran el Ing. Julián Malo Guevara, Estela Ledesma Rivera, Jesús Malo Sautto, Nora Estela Arvizu Vega e Ing. Alfredo Galeano Huitron para la sociedad que se denominara "Bufette Profesional de Construcción" S.A. de C.V.
2. Mediante Escritura Pública No. 10,147 de fecha **5 de julio de 2006**, el Lic. Jaime de Anda Cabrera, Notario de la Notaría Pública No. 1 de Celaya, Gto., hizo constar el poder amplísimo para pleitos y cobranzas y actos de administración que otorga "Bufette Profesional de Construcción" S.A. de C.V., al Señor Jorge Ismael Villalobos Hermosillo, para ejercer facultades generales.
3. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha **22 de septiembre de 2021**, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., otorgó el "Acuerdo por el cual se autoriza la celebración de un convenio entre el Municipio de Corregidora, Querétaro y la persona moral denominada Bufette Profesional de Construcción, S.A. de C.V. respecto de las obras de urbanización de la vialidad identificada como Polígono 5 (Vialidad) con superficie 29,575.977 m² ubicada en el plano propuesta de subdivisión suscrito por el Ing. Julián Cantú Cariaga, para ser considerada a favor de los futuros desarrollos inmobiliarios a realizarse sobre los predios conocidos como POLÍGONO 1, POLÍGONO 2, POLÍGONO 3 y POLÍGONO 4 del citado plano propuesta de subdivisión".

4. Mediante Escritura Pública No. 57,308 de fecha **21 de octubre de 2022**, el Lic. Roberto Loyola Vera, Notario de la Notaría Pública No. 35 de esta Demarcación, hizo constar la protocolización del Acuerdo de Cabildo de fecha 22 de septiembre de 2021, respecto de la celebración de un convenio entre el Municipio de Corregidora y la empresa “Bufette Profesional de Construcción” S.A. de C.V.; así como la protocolización del plano certificado de la Dirección de Catastro del Estado con folio DT2022055, el cual contiene el Deslinde Catastral del inmueble que formó parte del Rancho denominado San Isidro de los Olvera.
5. Mediante Escritura Pública No. 57,945 de fecha **21 de marzo de 2023**, el Lic. Roberto Loyola Vera, Notario de la Notaría Pública No. 35 de esta Demarcación, hizo constar la subdivisión del predio resultante del oficio DDU/DAU/3075/2022, autorizada con fecha 28 de noviembre de 2022, mediante el cual se autoriza dividir en 5 fracciones el inmueble que formó parte del Rancho denominado San Isidro de los Olvera; así como la donación a título gratuito que otorga la sociedad mercantil denominada “Bufette Profesional de Construcción” S.A. de C.V. a favor de Municipio de Corregidora, Qro.
6. Mediante Sesión Ordinaria de cabildo de fecha **14 de septiembre de 2023**, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo por el cual se autoriza la modificación de la literal de área libre de H-3-40-Md, en donde el porcentaje de área libre se modificará de 40% a 30%, para los predios identificados con las claves catastrales 060102801103998, 060102801088999, 060102801088998, 060102801079999 y 060102801104998, todos ubicados en el Municipio de Corregidora, Querétaro, solicitado por la persona moral denominada Bufette Profesional de Construcción, S.A de C.V.

15.5 PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN:

Por lo que ve al procedimiento de autorización del condominio establecido en el artículo 226 y demás relativos del Código Urbano del Estado de Querétaro, así como en lo dispuesto en artículo 190 del Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios del Municipio de Corregidora, Querétaro, el condominio denominado “**Azahar Coto 2**” cuenta con los siguientes antecedentes:

I. Dictamen de Uso de Suelo:

Mediante oficio DDU/DPDU/3007/2023 de fecha **3 de octubre de 2023**, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Corregidora, otorgó el Dictamen de Uso de Suelo FACTIBLE para UN CONDOMINIO CONSISTENTE EN UN MÁXIMO 180 ÁREAS PARA VIVIENDA.

II. Autorización de Estudios Técnicos

- Mediante oficio No. B00.921.04.-01688 de fecha **24 de septiembre de 2021**, la Comisión Nacional del Agua, emitió la validación del estudio hidrológico del predio ubicado en Rancho San Isidro en Los Olvera, municipio de Corregidora, Qro., con superficie 266,346.856 m².
- Mediante oficio DP 904/21 con fecha **16 de noviembre de 2021**, la Comisión Federal de indicó la factibilidad de suministro del servicio de energía eléctrica a nombre de Bufette Profesional de Construcción, S.A. de C.V., para el predio ubicado Rancho denominado San Isidro de Los Olvera, Municipio de Corregidora, del Estado de Querétaro.
- Estudio de Mecánica de Suelos con fecha **28 de febrero 2022**, para el proyecto ubicado en San Isidro Los Olvera, Municipio de Corregidora, Querétaro, elaborado por grupo Rayas Laboratorio, avalado por los ingenieros Regina Susana Rayas Rodríguez y Joel G. Rayas Correa.
- Mediante oficio SG/CMPC/OT/DI/011/2023 de fecha **31 de julio de 2023**, la Dirección de Protección Civil del Municipio de Corregidora, emitió la Opinión Técnica del predio identificado como Rancho San Isidro en Los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro.

- Mediante oficio SG/CEPC/00055/2024 de fecha **17 de enero de 2024**, la Coordinación Estatal de Protección Civil del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, determinó viable el proyecto denominado Azahar Residencial del predio ubicado en Fracción del Rancho San Isidro Col. Los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro.
- Oficio SEMODUE/DM/035/2024 de fecha **21 de febrero de 2024**, la Dirección de Movilidad Municipal emitió el Dictamen de Factibilidad Vial para el proyecto de un condominio consistente en 180 áreas para vivienda, localizado en Polígono 2B del Polígono 2 resultado del predio ubicado en Prolongación Zaragoza s/n, Los Olvera, con clave catastral 060102801088998.
- Mediante oficio SEDESU/SSMA/1130/2024 de fecha **19 de agosto de 2024**, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió la ampliación de vigencia en Materia de Impacto Ambiental No. SEDESU/289/2022 de fecha 27 de mayo del 2022, para el proyecto Azahar Residencial, ubicado en la Fracción de terreno que formo parte del Rancho San Isidro de Los Olvera.
- Mediante oficio No. VE/01433/2024 de fecha **20 de noviembre de 2024**, la Comisión Estatal de Aguas emitió la vigencia de factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para 1,198 viviendas y 1 lote comercial, para la Fracción de terreno que formó parte del Rancho denominado San Isidro de Los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro.

III. Visto Bueno del Proyecto de Distribución y Denominación de Condominio

- De fecha **18 de septiembre de 2024**, con oficio **DDU/DAU/2997/2024**, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Corregidora, emitió el Visto Bueno de Distribución y Denominación de Condominio para el condominio "Azahar Coto 2", consistente en 141 áreas para vivienda, con una superficie total de 30,121.546 m² y distribuido de la siguiente manera:

RESUMEN GENERAL TODOS LOS NIVELES	
DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE
ÁREAS PRIVATIVAS	17,579.995 m ²
ÁREAS COMUNES	12,541.551m ²
TOTAL	30,121.546m²

IV. Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Condominio

- Mediante oficio DDU/DAU/3031/2024 de fecha **20 de septiembre de 2024**, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Corregidora, emitió la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el condominio "Azahar Coto 2" para un total de 141 áreas para vivienda.
- Con oficio DDU/DAU/3669/2024 de fecha **3 de diciembre de 2024**, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Corregidora expidió el Certificado de Avance de Obras de Urbanización para el condominio denominado "Azahar Coto 2", dentro del cual se estableció que cuenta con un avance superior al 30%, de conformidad con el artículo 240 fracción IX del Código Urbano del Estado de Querétaro.
- Mediante oficio DDU/DAU/3857/2024 de fecha **24 de diciembre de 2024**, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Corregidora, acepto la póliza de fianza Número **3279-14581-0**, emitida por **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**, expedida con fecha 03 de diciembre de 2024, por la cantidad de **\$14,267,508.29 (catorce millones doscientos sesenta y siete mil quinientos ocho pesos 29/100 M.N.)**.

15.6 OPINIÓN TÉCNICA:

De conformidad con los antecedentes referidos, así como con el análisis realizado en los documentos que obran en la Dirección de Desarrollo Urbano, esta Secretaría verificó que la solicitud cumple con

lo establecido en el Código Urbano del Estado de Querétaro vigente y en el Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios para el Municipio de Corregidora, Qro., por tanto se considera técnicamente viable la **AUTORIZACIÓN DE DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS PARA EL CONDOMINIO HABITACIONAL DENOMINADO “AZAHAR COTO 2”, CONFORMADO POR 141 ÁREAS PARA VIVIENDA, MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO.**

16. Una vez que el H. Ayuntamiento de Corregidora resuelva procedente la autorización señalada, el promotor estará obligado a dar cumplimiento a las condicionantes que se enlistan a continuación:

A. POR LO QUE VE A LA AUTORIZACIÓN DE DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO:

a. De conformidad con el Código Urbano del Estado de Querétaro vigente dar cumplimiento a:

- I. Artículo 148, *“El desarrollador será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como de la prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a la autoridad municipal correspondiente”; “Por lo que corresponde al servicio de energía eléctrica, servicio hidrosanitario y de agua potable de cada vivienda o, en su caso, de cada unidad privativa, serán cubiertos por quien realice el consumo particular”; sin embargo y conforme con el artículo 260 fracción III, “El condómino deberá cubrir los gastos y consumos que le correspondan por el uso, goce y disfrute de su unidad de propiedad privativa”.*
 - II. Artículo 240 fracción IV, en un plazo no mayor a 15 días hábiles deberá contar con una póliza de fianza a favor de la Asamblea General o de forma proporcional a favor de cada uno de los condóminos, por el 25% del valor total de la construcción y habilitación de las áreas comunes, de conformidad al **Avalúo Hacendario No. B293285** presentado, la cual servirá para responder por su conclusión, mantenimiento y conservación, correspondiendo a las Licencias de Construcción No. 855/2024 y 856/2024, ambas de fecha 04 de noviembre de 2024. El monto de la fianza será por **\$698,748.70 (seiscientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y ocho pesos 70/100 M.N.)**, La vigencia de dicha póliza será por dos años a partir de la emisión de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, y deberá mantenerse vigente hasta en tanto no se lleve a cabo la Entrega y Recepción de las Obras de Urbanización del Condominio, momento en el cual podrá ser cancelada previa solicitud del desarrollador.
 - III. Artículo 247, una vez concluida la totalidad de las obras de construcción y urbanización del condominio deberá solicitar a esta Dependencia el Dictamen Técnico de Entrega y Recepción; en relación con este artículo, deberá mantener vigente la Póliza de Fianza Número 3279-14581-0, emitida por **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**, expedida con fecha 03 de diciembre de 2024, por la cantidad de **\$14,267,508.29 (catorce millones doscientos sesenta y siete mil quinientos ocho pesos 29/100 M.N.)** a favor del Municipio de Corregidora, Querétaro, la cual servirá para garantizar la buena calidad, correcta ejecución y conclusión de las obras de urbanización, la cual deberá estar vigente hasta en tanto no se autorice el mencionado Dictamen.
- b. Asimismo, se deberá hacer constar que la propuesta del Reglamento Interno del Condominio contenga por lo menos lo señalado en el Título Tercero Capítulo Séptimo Sección Decimoquinta del mencionado Código Urbano.
- c. La presente Autorización se complementa con un anexo gráfico de matematización y sembrado, verificado por el Director Responsable de Obra, el **Ing. Marco Alain Villalobos Santillán con Cédula Profesional 1129146** por lo que cualquier omisión o alteración al dibujo y urbanización del condominio será responsable solidario del propietario.

d. En cuanto al pago por los derechos que la presente genera, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la autorización, deberá enterar las siguientes contribuciones:

- I. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 24 fracción XIV numeral 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el Ejercicio Fiscal vigente, publicada en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de fecha 24 de diciembre de 2024; deberá cubrir la cantidad correspondiente por el concepto de emisión de **Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio**.

B. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA TRANSMISIÓN GRATUITA EN LOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS:

De conformidad con el Código Urbano del Estado de Querétaro en su artículo 156 *“En todos los desarrollos inmobiliarios el desarrollador deberá transmitir gratuitamente al Municipio, el diez por ciento de la superficie total del predio para equipamiento urbano, mismo que deberá entregarse habilitado para su uso, según el destino que se asigne.”*

En este contexto, en el Acuerdo Quinto de lo establecido en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 22 de septiembre de 2021 indicado en los antecedentes del presente, se determinó el cumplimiento de la transmisión gratuita citando a la letra lo siguiente *“Se autoriza que la donación señalada en el numeral inmediato anterior, sea considerado como cumplimiento parcial de la obligación a cargo de la sociedad mercantil denominada “Bufette Profesional de Construcción”, S.A. de C.V. , al artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, específicamente por cuanto ve a la transmisión gratuita de superficie para equipamiento urbano, correspondiente al desarrollo o desarrollos inmobiliarios que pretenden desarrollarse en el resto de los polígonos que se individualizara y validará al momento de autorizarse la subdivisión correspondiente”*.

De acuerdo con el párrafo anterior, así como lo autorizado en el Visto Bueno de Distribución y denominación de condominio y demás antecedentes señalados en esta Opinión Técnica, se ha identificado que el condominio denominado **“Azahar Coto 2”**, se encuentra obligado a transmitir una superficie de 3,012.154 m² por concepto de Equipamiento Urbano, por lo que las superficies resultantes serían las siguientes:

Descripción	Superficie (m2)
Superficie aprobada en Acuerdo de Cabildo de 22 de septiembre de 2021	24,029.187
Azahar coto 1	
Superficie aprobada en Acuerdo de Cabildo de 13 de mayo de 2024	2,908.244
Azahar coto 2	3,012.154
Superficie restante	18,108.789

Para la aplicación de la superficie restante será necesario realizar el comparativo de la superficie total de cada uno de los desarrollos inmobiliarios a ejecutar y la superficie restante, debiendo verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 156 así como lo establecido en el Convenio de concertación SAY/DJ/DC/60/2021 de fecha 05 de noviembre de 2021.

C. POR LO QUE VE A LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS:

a. De conformidad con el Código Urbano del Estado de Querétaro vigente dar cumplimiento a:

- I. **Artículo 201.** *“El desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo de publicidad impresa y en los contratos de transmisión que otorgue, el número y la fecha de autorización”*; por tal razón, **deberá en un plazo no mayor a 15 días hábiles solicitar y obtener por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, la Autorización de Publicidad correspondiente para cada uno de los anuncios promocionales pretendidos.**

- II. **Artículo 245**, “El desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo de publicidad o promoción de ventas, **la información relativa a la Declaratoria del régimen de propiedad en condominio y la autorización para venta de unidades privativas**. La publicidad del condominio deberá contener las características básicas del régimen en que se encuentra y con la cuales fue autorizado, así como el tipo de material que utilizará, el cual deberá ser acorde a lo manifestando en su presupuesto de obras”.
- a) **Artículo 246**. “En la escritura del contrato de compraventa de una unidad de propiedad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes **que no serán susceptibles de subdivisión o fusión** y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas. Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad de propiedad privativa, la asociación de condóminos, para los efectos legales establecidos en el presente Código”.
- b) **Artículo 301**. “El desarrollador, al momento de efectuar la operación de enajenación de la unidad de propiedad privativa deberá proporcionar la información relativa al condominio, entregando además un manual de inducción y convivencia al condómino”.
- III. En cuanto al pago por los derechos que la presente genera, **en un plazo no mayor a 15 días hábiles** contados a partir de la notificación de la autorización, deberá enterar las siguientes contribuciones:
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 fracción XIV numeral 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el Ejercicio Fiscal vigente, publicada en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de fecha 24 de diciembre de 2024; deberá cubrir la cantidad correspondiente por el concepto de **Análisis Técnico de Autorización para la Venta de Unidades Privativas**.
 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 fracción XIV numeral 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el Ejercicio Fiscal vigente, publicada en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de fecha 24 de diciembre de 2024; deberá cubrir la cantidad correspondiente por el concepto de **Autorización de Venta de Unidades Privativas**.
 - Por lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley Fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el Ejercicio Fiscal vigente, publicada en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de fecha 24 de diciembre de 2024; deberá cubrir la cantidad correspondiente por el concepto de **Impuesto por superficie vendible del condominio “Azahar Coto 2”**.
 - Por lo dispuesto en el artículo 24 fracción IX numeral 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el Ejercicio Fiscal vigente, publicada en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de fecha 24 de diciembre de 2024; deberá cubrir la cantidad correspondiente por el concepto de emisión de la **Autorización de Publicidad y/o promoción de ventas del condominio “Azahar Coto 2”**.
 - Por lo dispuesto en el artículo 33 fracción XII numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el Ejercicio Fiscal vigente, publicada en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de fecha 24 de diciembre de 2024; deberá cubrir la cantidad correspondiente por el concepto de **la instalación de casetas, puntos de venta o promoción para desarrollos inmobiliarios en cualquier modalidad**.

Asimismo deberá presentar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, **en un plazo no mayor a 15 días hábiles** a partir de la notificación de la presente autorización y una vez realizados los pagos generados por los derechos correspondientes, 5 planos de sembrado y matematización

que incluya la leyenda de **“DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS”** y que contengan el proyecto de distribución del condominio, en formato horizontal de 90cms X 60cms con el pie de plano autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano, firmado por el Representante Legal y el Director Responsable de Obra presentando la acreditación actualizada del mismo, los cuales servirán como parte de los anexos gráficos de la presente autorización, por lo que cualquier omisión o alteración al dibujo y urbanización del condominio será el Director Responsable de Obra responsable solidario del propietario.

Asimismo, la Secretaría del Ayuntamiento deberá asegurarse que, previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en la Gaceta Municipal “La Pirámide”, el promovente haya cubierto los montos de todas y cada una de las contribuciones señaladas en la presente opinión.

Por último, en un plazo no mayor a **60 días hábiles**, deberá protocolizar e inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la **AUTORIZACIÓN DE DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS PARA EL CONDOMINIO HABITACIONAL DENOMINADO “AZAHAR COTO 2”, CONFORMADO POR 141 ÁREAS PARA VIVIENDA, MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO**, derivada del resolutivo del Acuerdo de Cabildo, debiendo notificar mediante escrito a esta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

17. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 fracciones II y VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano mediante el envío del proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento, emitir la Convocatoria para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión.

18. Que en base a los artículos 34, numeral 11, fracción IV, 42 y 46 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., los integrantes de esta Comisión, se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado, por lo cual, una vez vistas las constancias que integran el expediente, la Opinión Técnica de referencia y el proyecto remitido, procedieron a la valoración, análisis y discusión del presente asunto, quedando finalmente como se plasma en este instrumento y deciden someterlo a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación.

19. Dicho acuerdo se encuentra alineado conforme a la perspectiva de los Derechos humanos, entendiéndose como tal, que toda política pública deberá considerar como hilos conductores, los principales valores que emanan de la declaración universal y de todos los textos declarativos y convencionales, como lo son el principio de la dignidad, el principio de no discriminación, así como el principio de la sociedad democrática, lo que se traduce en una mejor gobernanza.

20. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano con base en los artículos 46 y 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., someten a la consideración de este H. Ayuntamiento, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 226 Fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro autoriza la **Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio Habitacional denominado “Azahar Coto 2”, conformado por 141 áreas para vivienda, ubicado en Prolongación Zaragoza número 1232, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 30,121.546 m2, identificado con la clave catastral 060102801088998; solicitado por la persona moral denominada “Bufette Profesional de Construcción, S.A. de C.V.”.**

SEGUNDO. Con fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 226 Fracción VI del Código Urbano del Estado de Querétaro, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro autoriza la **Venta de Unidades Privativas para el Condominio Habitacional denominado “Azahar Coto 2”, conformado por 141 áreas para vivienda, ubicado en Prolongación Zaragoza número 1232, Municipio de Corregidora, Querétaro, con una superficie de 30,121.546 m2, identificado con la clave catastral 060102801088998; solicitado por la persona moral denominada “Bufette Profesional de Construcción, S.A. de C.V.”.**



TERCERO. La solicitante **deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes y/o obligaciones** establecidas dentro del Considerando **16 (DIECISÉIS)** de la presente resolución.

CUARTO. Conforme a lo indicado en el **Considerando 16 (DIECISÉIS)** del presente Acuerdo, **el interesado deberá cubrir el pago de los derechos de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el ejercicio fiscal 2025**, en forma **anterior a la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Municipal** por lo que deberá **proporcionar copia del recibo de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento** a fin de que dicha Dependencia pueda autorizar la publicación del Acuerdo en la Gaceta Municipal de Corregidora, Qro.

QUINTO. En adición a lo señalado en el Resolutivo inmediato anterior, el promotor queda obligado a proporcionar directamente ante las Secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Tesorería y Finanzas y Ayuntamiento, copias de los recibos de pago de las contribuciones en comento.

SEXTO. Con base en el artículo 13 fracción VII del Código Urbano del Estado de Querétaro y 25 del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Querétaro, se instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Querétaro, para que integre un expediente relativo al seguimiento del presente Acuerdo para los siguientes efectos:

- a) Para que se verifique que el desarrollador cubra el pago de los impuestos, derechos y demás aspectos fiscales que se generan a su cargo con motivo de la aprobación del presente Acuerdo, y
- b) Se verifique el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y condicionantes impuestas al desarrollador.

Lo anterior en virtud de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Querétaro es justamente el área técnica con conocimiento y competencia en la materia, aunado al hecho de ser el área ante la que el propio promotor llevará a cabo trámites derivados del presente Acuerdo.

SÉPTIMO. - Asimismo, se instruye a la Secretaría de Tesorería y Finanzas de este Municipio, para que de igual forma y dentro del ámbito de su competencia dé seguimiento a las obligaciones a su cargo, derivadas del Acuerdo de Cabildo en cita.

OCTAVO. En el supuesto de que el promotor incumpla con las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro será causal de su revocación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo deberá ser **publicado** a costa del promotor en el medio de difusión, la Gaceta Municipal "La Pirámide" y el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga" por **dos ocasiones**.

SEGUNDO. Para efectos de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 fracción V de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el ejercicio fiscal 2025, **el interesado deberá realizar el pago de dicha publicación dentro del plazo de diez días hábiles** contado a partir de la notificación de la presente resolución.

TERCERO. Una vez efectuadas las publicaciones referidas con antelación, el promotor deberá **entregar** ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, Qro., **copias simples** de las mismas dentro de un plazo de **15 días**.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en **vigor** el día de su publicación en el medio de difusión señalado con antelación.

QUINTO. El promotor queda obligado a **protocolizar** el presente Acuerdo ante Notario Público, para lo cual se le concede un plazo de **sesenta días hábiles** contados a partir de su notificación y una vez protocolizado, deberá ser **inscrito** a su costa ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, debiendo finalmente remitir una **copia certificada** de dicha inscripción ante la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento.

SEXTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de Querétaro, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Tesorería y Finanzas y la Secretaría de Control y Evaluación de este Municipio, así como a la parte promovente...”

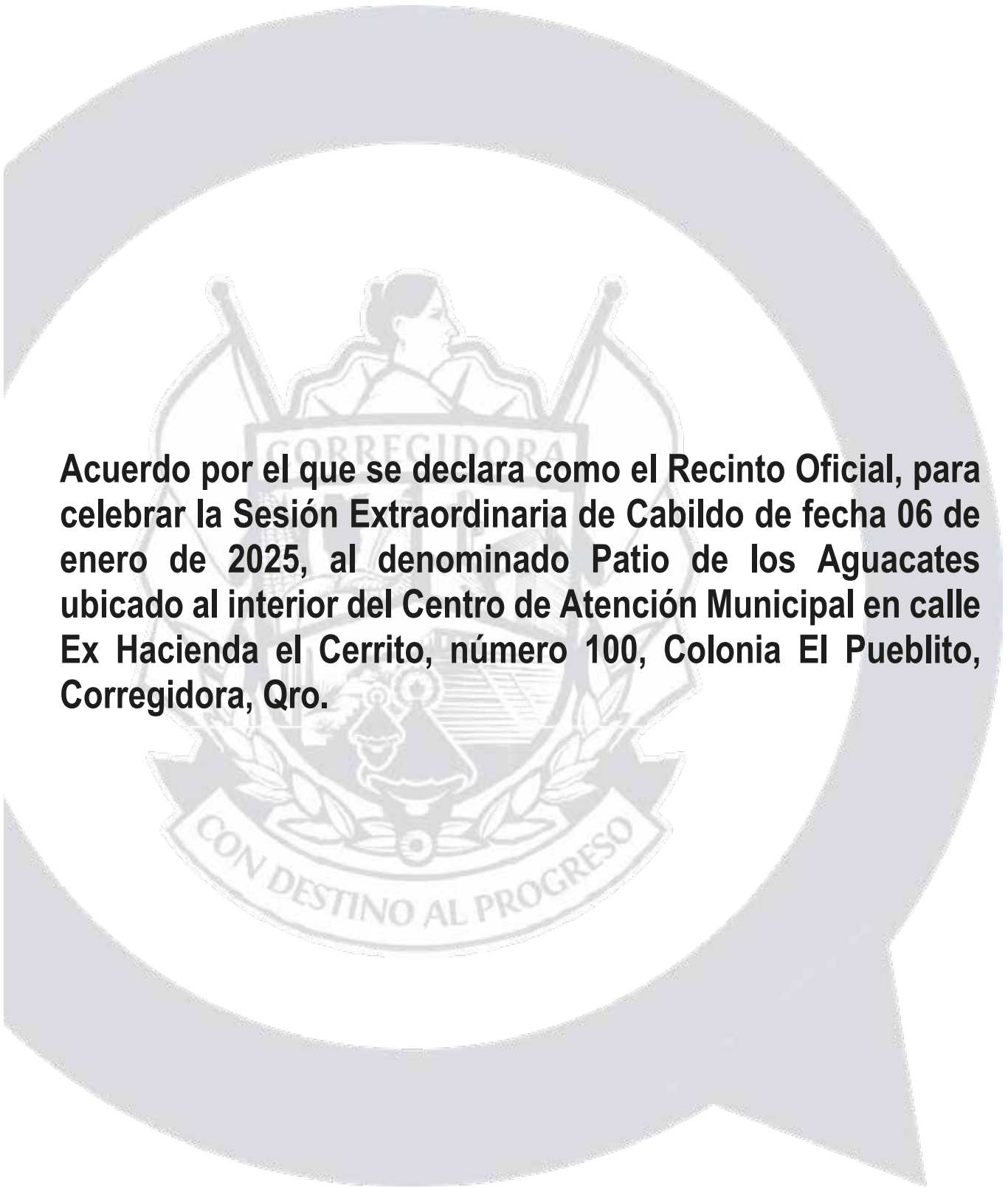
CORREGIDORA, QRO., A 14 (CATORCE) DE ENERO DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) ATENTAMENTE: LIC. JOSUÉ DAVID GUERRERO TRÁPALA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO- RÚBRICA; LIC. ESTHER CARBONEY ECHAVE, REGIDORA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, RÚBRICA; C. CRYSTELL ANA ROSA BOLAÑOS LIRA, REGIDORA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, RÚBRICA -----

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS A LOS QUE HAYA LUGAR, EN CORREGIDORA, QRO., A LOS 15 (QUINCE) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO). ----- DOY FE.-----

A T E N T A M E N T E

**LIC. EDUARDO RAFAEL MONTOYA BOLAÑOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.**





Acuerdo por el que se declara como el Recinto Oficial, para celebrar la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 06 de enero de 2025, al denominado Patio de los Aguacates ubicado al interior del Centro de Atención Municipal en calle Ex Hacienda el Cerrito, número 100, Colonia El Pueblito, Corregidora, Qro.





El suscrito, ciudadano, **Lic. Eduardo Rafael Montoya Bolaños, Secretario del Ayuntamiento**, en uso de las facultades que me confiere el artículo 28 fracciones I y IV del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Querétaro, hago constar, y

CERTIFICO

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 06 (seis) de enero de 2025 (dos mil veinticinco), el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo por el que se declara como el Recinto Oficial, para celebrar la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 06 de enero de 2025, al denominado Patio de los Aguacates ubicado al interior del Centro de Atención Municipal en calle Ex Hacienda el Cerrito, número 100, Colonia El Pueblito, Corregidora, Qro., el cual se transcribe textualmente a continuación:

“Miembros del H. Ayuntamiento:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 51, 52 fracción II y 54 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., corresponde a este Cuerpo Colegiado conocer y resolver el **Acuerdo por el que se declara como el Recinto Oficial, para celebrar la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 06 de enero de 2025, al denominado Patio de los Aguacates ubicado al interior del Centro de Atención Municipal en calle Ex Hacienda el Cerrito, número 100, Colonia El Pueblito, Corregidora, Qro., y:**

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 2 y 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento es el órgano colegiado de representación popular depositario de la función pública municipal cuyo propósito será el de reunir y atender las necesidades colectivas y sociales dentro de sus respectivas jurisdicciones, siendo en este caso el Presidente Municipal el órgano ejecutivo y figura de quien depende la administración pública municipal, centralizada, desconcentrada o paramunicipal.

3. Que considerando que las Sesiones del Ayuntamiento deben realizarse en el Salón de Cabildo y para realizarlas fuera de dicho recinto, es necesario que el propio Órgano Colegiado así lo determine, por lo que se requiere se declare como el Recinto Oficial, para celebrar la Sesión Extraordinaria de Cabildo, en el “Patio de los Aguacates”, ubicado en el Centro de Atención Municipal CAM, El Pueblito, Corregidora, la cual se llevará a cabo el día lunes 06 de enero del 2025, y así los actos celebrados por el H. Ayuntamiento cuente con validez, tal cual lo refiere el artículo 8 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., el cual se cita a continuación:

“ARTÍCULO 8.- De manera temporal y extraordinaria, mediante acuerdo de la mayoría simple, el Ayuntamiento podrá habilitar un lugar distinto al Salón de Cabildo, como recinto oficial, dentro de su territorio, para la celebración de una Sesión Ordinaria, Extraordinaria o Solemne de Cabildo.

4. De conformidad con lo establecido en los artículos 51, 52 fracción II y 54 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., en los cuales establece que en las Sesiones de Cabildo, se desahogara entre otros asuntos la toma de protesta de los miembros del Ayuntamiento, y la que sea definida por el Titular de la Presidencia Municipal y convocada por conducto del Titular de la Secretaría del Ayuntamiento.

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de este Ayuntamiento para su aprobación el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. - Se autoriza y se declara como **Recinto Oficial, para celebrar la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 06 de enero de 2025, al denominado Patio de los Aguacates ubicado al interior del Centro de Atención Municipal en calle Ex Hacienda el Cerrito, número 100, Colonia El Pueblito, Corregidora, Qro.**

TRANSITORIO

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación en la Sesión de Cabildo correspondiente.

SEGUNDO. - El presente Acuerdo deberá publicarse por una sola ocasión en la Gaceta Municipal de Corregidora, Qro., a costa del municipio, atendiendo que dicha publicación queda exenta de pago por determinación del H. Ayuntamiento de Corregidora, en términos del artículo 102 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en correlación al artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

TERCERO. Notifíquese y comuníquese el presente, a la Secretaría de Control y Evaluación para conocimiento.”

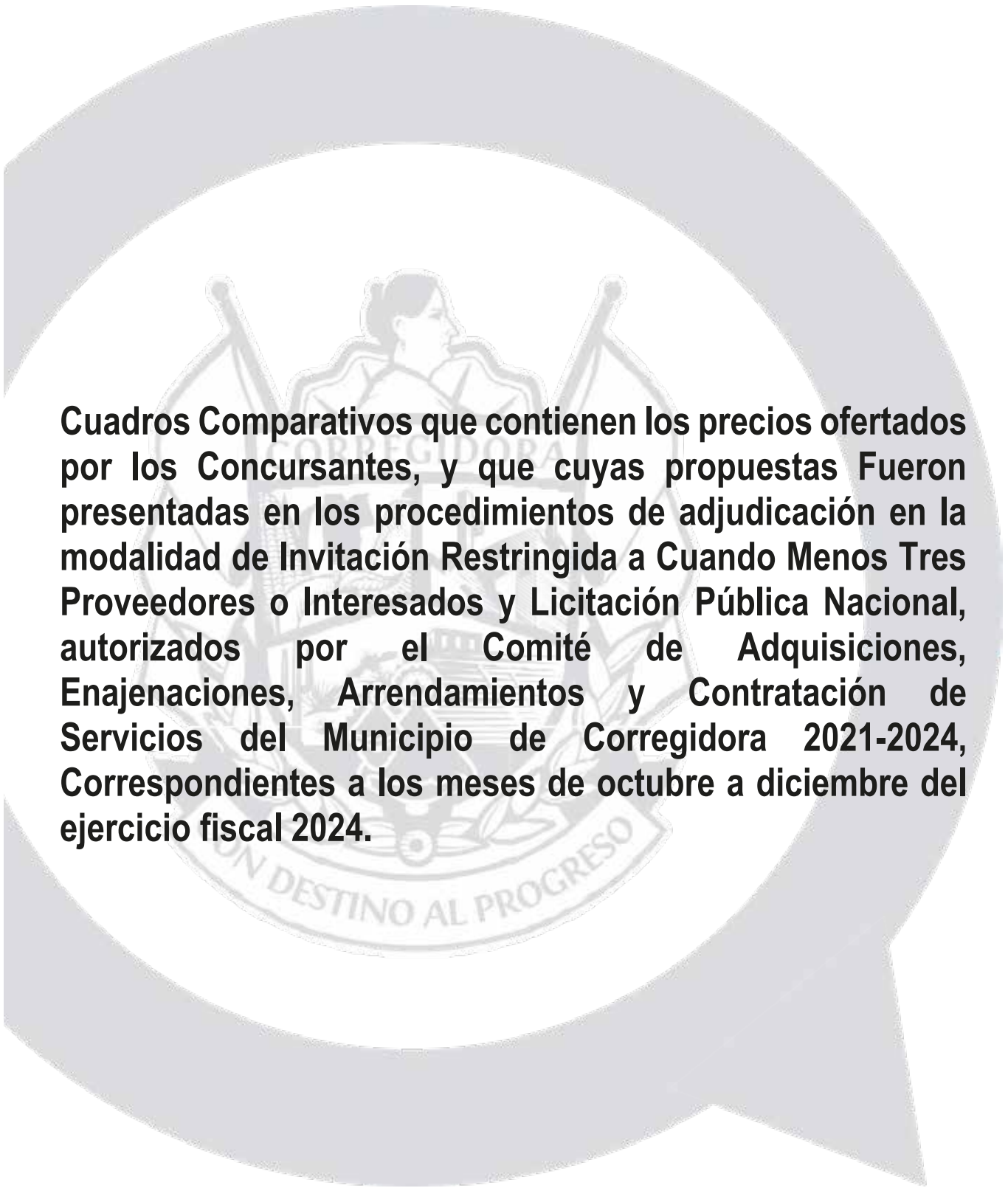
EL PUEBLITO CORREGIDORA, QRO., A LOS 06 (SEIS) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2025 (DOS MIL VEINTICINCO): LIC. JOSUÉ DAVID GUERRERO TRÁPALA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA. -----

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS A LOS QUE HAYA LUGAR, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A LOS 06 (SEIS) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).-----

DOY FE -----

A T E N T A M E N T E

**LIC. EDUARDO RAFAEL MONTOYA BOLAÑOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA.**



Cuadros Comparativos que contienen los precios ofertados por los Concursantes, y que cuyas propuestas Fueron presentadas en los procedimientos de adjudicación en la modalidad de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores o Interesados y Licitación Pública Nacional, autorizados por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Corregidora 2021-2024, Correspondientes a los meses de octubre a diciembre del ejercicio fiscal 2024.



ANEXO

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO: LPN-01/2024 PRIMERA CONVOCATORIA ACTO: APERTURA ECONÓMICA FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2024			
NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES	
		MANTE SOLUCIONES S.A. DE C.V.	COMPañía COMERCIAL Y DE SERVICIOS ALTOS- TINELL S.A. DE C.V.
		MONTO C/IVA	MONTO C/IVA
ÚNICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	\$227,500,000.00	\$234,325,000.00
IMPORTE TOTAL:		\$227,500,000.00 (Doscientos veintisiete millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)	\$234,325,000.00 (Doscientos treinta y cuatro millones trescientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO: LPN-02/2024 PRIMERA CONVOCATORIA ACTO: APERTURA ECONÓMICA FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2024			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES	
		ETB OPERADORA MEXICANA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	IMPLEMENTACIÓN ESPECIALIZADA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A. DE C.V.
		MONTO C/IVA	MONTO C/IVA
ÚNICA	SERVICIO DE TRANSPORTE INTEGRAL	\$281,788,405.98	\$282,400.000.00
IMPORTE TOTAL:		\$281,788,405.98 (Doscientos ochenta y un millones setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cinco pesos 98/100 M.N.)	\$282,400.000.00 (Doscientos ochenta y dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO: LPN-03/2024 PRIMERA CONVOCATORIA ACTO: APERTURA ECONÓMICA FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024			
CONCURSANTES	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES	
		PIRSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ARVIHE, S.A. DE C.V.
		MONTO C/IVA	MONTO C/IVA
ÚNICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL	\$170,000,000.00	\$174,760,000.00
IMPORTE TOTAL:		\$170,000,000.00 (Ciento setenta millones de pesos 00/100 M.N.)	\$174,760,000.00 (Ciento setenta y cuatro millones setecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: INVITACIÓN RESTRINGIDA NO: IR-20/2024 PRIMERA CONVOCATORIA ACTO: APERTURA ECONÓMICA FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2024				
NO. PARTIDA	SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES	
			SENTINEL TI, S.A. DE C.V.	SUM SERVICES S. DE R.L. DE C.V.
			MONTO C/IVA	MONTO C/IVA
ÚNICA	1	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS BODYCAM PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$1,333,279.64	\$1,295,127.24
	2	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS BODYCAM PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$463,749.44	\$450,479.04

	IMPORTE TOTAL:	\$1,797,029.08 (Un millón setecientos noventa y siete mil veintinueve pesos 08/100 M.N.)	\$ 1,745,606.28 (Un millón setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos seis pesos 28/100 M.N.)
--	-----------------------	--	---

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO: LPN-04/2024 PRIMERA CONVOCATORIA ACTO: APERTURA ECONÓMICA FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2024			
NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES	
		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. EN PROPOSICIÓN CONJUNTA CON BANSI S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	ESCALA CINCO S.A. DE C.V.
		MONTO C/IVA	MONTO C/IVA
ÚNICA	ARRENDAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARÍA PESADA	\$336,684,316.74	\$365,813,128.04
	IMPORTE TOTAL:	\$336,684,316.74 (Trescientos treinta y seis millones seiscientos ochenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos 74/100 M.N.)	\$365,813,128.04 (Trescientos sesenta y cinco millones ochocientos trece mil ciento veintiocho pesos 04/100 M.N.)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: INVITACIÓN RESTRINGIDA NO: IR-21/2024 PRIMERA CONVOCATORIA ACTO: APERTURA ECONÓMICA FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2024			
NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES	
		LOGÍSTICA EN ENTRETENIMIENTO MORÁN S.A. DE C.V.	BLACK AND WHITE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS S.A. DE C.V.
		MONTO C/IVA	MONTO C/IVA
1	SERVICIO DE BANQUETE POR EVENTO DEL DÍA DEL POLICÍA	\$ 1,672,836.00	\$ 1,739,749.44
2	SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA	\$2,625,000.00	\$2,500,000.00
	IMPORTE TOTAL:	\$ 4,297,836.00 (Cuatro millones doscientos noventa y siete mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)	\$ 4,239,749.44 (Cuatro millones doscientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos 44/100 M.N.)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: INVITACIÓN RESTRINGIDA NO: IR-22/2024 PRIMERA CONVOCATORIA			
--	--	--	--

ACTO: APERTURA ECONÓMICA FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2024			
NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES	
		COMERCIALIZADORA PASSAT S.A. DE C.V.	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES S.A. DE C.V.
		MONTO C/IVA	MONTO C/IVA
ÚNICA	ADQUISICIÓN DE "AGUINALDOS NAVIDEÑOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS"	\$ 1,874,672.69	\$ 2,149,055.84
IMPORTE TOTAL:		\$1,874,672.69 (Un millón ochocientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos pesos 69/100 M.N.)	\$ 2,149,055.84 (Dos millones ciento cuarenta y nueve mil cincuenta y cinco pesos 84/100 M.N.)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: INVITACIÓN RESTRINGIDA NO: IR-23/2024 PRIMERA CONVOCATORIA ACTO: APERTURA ECONÓMICA FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2024			
NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES	
		JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ
		MONTO C/IVA	MONTO C/IVA
1	BROCHA DE 6"	\$4,669.81	\$4,941.60
2	DISCO DE DESBASTE 4"	\$1,466.12	\$1,525.40
3	TUBOS DE SILICÓN DE 280 ML., COLOR BLANCO	NO COTIZA	\$399.04
4	ABRAZADERA SINFIN 3/4	NO COTIZA	\$835.20
5	ABRAZADERA SINFIN 1/2	NO COTIZA	\$475.60
6	ESTOPA, PACA DE 50 KG.	NO COTIZA	\$7,018.00
7	PINTURA BLANCA VINÍLICA, CUBETA DE 19 LTS.	\$98,692.80	\$102,660.00
8	PINTURA VINÍLICA COLOR AMARILLA, CUBETA DE 19 LITROS	\$32,897.60	\$34,220.00
9	PINTURA ESMALTE TRÁFICO AMARILLO CUBETA DE 19 LITROS	\$289,417.68	\$291,450.00
10	CUBETA DE RESINA B-18	\$27,526.80	\$40,020.00
11	PINTURA ESMALTE BLANCA, CUBETA DE 19 LITROS	\$289,417.68	\$291,450.00
12	PINTURA AZUL FUERTE ESMALTE CUBETA DE 19 LTS.	\$5,788.35	\$5,829.00
13	PINTURA NARANJA ESMALTE, CUBETA DE 19 LTS.	\$5,788.35	\$5,829.00
14	SOLDADURA DE PLOMERO 50 50 DE 7 MTS.	\$3,122.95	\$3,161.00
15	HILO DE CAÑAMO, PARA ALBAÑIL, BLANCO DE 165 M. CALIBRE 18	\$3,264.24	\$3,712.00
16	CHAPA PERFIL DE ALUMINIO BLANCA	NO COTIZA	NO COTIZA

17	CESPOL PARA LAVABO DE PVC 28 CM. BLANCA	NO COTIZA	\$1,090.98
18	CANAleta DE 2*1 CON AUTOADHERIBLE	\$2,830.63	\$3,288.60
19	VINIL ESMERILADO PARA VIDRIO DECOGLAS	NO COTIZA	NO COTIZA
20	CODO COBRE DE 1", 90°	\$2,424.17	\$2,610.00
21	CHAPA DE PERILLA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	LIQUIDO DDVP-500 PARA FUMIGAR	NO COTIZA	NO COTIZA
23	PALANCA PARA WC	\$1,802.64	NO COTIZA
24	EMBOLO PARA FLUXOMETRO HELVEX	NO COTIZA	NO COTIZA
25	BULTO DE YESO DE 40 KGM.	\$749.80	\$803.88
26	DISCO DE CORTE PARA MADERA 4 1/2"	NO COTIZA	\$807.36
27	PORTE LÁMPARA DE 4 1/2"	\$574.90	\$835.20
28	ABRAZADERAS OMEGA DE 3/4"	\$274.92	\$324.80
29	PORTA LÁMPARA E-26	\$568.40	\$672.80
30	PATA AUXILIAR PARA PUERTA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	REFLECTOR 100W LUZ FRÍA	\$4,582.60	\$4,698.00
32	TAPÓN DE CPVC 1/2"	\$449.85	\$487.20
33	ROLLO DE PLÁSTICO PARA EMPLAYAR 18X60X1500	NO COTIZA	NO COTIZA
34	ABRAZADERA SINFIN 1/2	\$1,814.24	\$1,902.40
35	TAPÓN PVC 4", SANITARIO	\$1,953.67	\$2,111.20
36	FLOTADOR #6	NO COTIZA	\$870.00
37	TAPÓN PVC 4"	\$1,953.67	\$2,111.20
38	SIKAFLEX BLANCO DE CONSTRUCCIÓN 300 ML.	NO COTIZA	\$11,890.00
39	FOCO DE 20 WATTS 1800 LÚMENES	\$1,494.97	\$1,617.04
40	LLAVE ECONOMIZADORA HELVEX TV-100	NO COTIZA	\$16,750.40
41	CESPOL PARA LAVABO DE PVC 28 CM. BLANCA	NO COTIZA	\$2,909.28
42	BISAGRA 1/4 DE VUELTA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	TAPÓN PVC 2"	NO COTIZA	NO COTIZA
44	LLAVE ECONOMIZADORA HELVEX TV-100	NO COTIZA	\$4,187.60
45	TORNILLO ALLEN CILÍNDRICO DE 2"	\$2,962.41	\$0.00
46	CONTACTO DUPLEX BTICINO	\$4,881.74	\$7,470.40
47	FIBRA DE VIDRIO PARA PERMABASE	NO COTIZA	NO COTIZA
48	VINIL ESMERILADO PARA VIDRIO DECOGLAS	NO COTIZA	NO COTIZA
49	LÁMPARA SLIM LED 36W	NO COTIZA	NO COTIZA
50	PANEL LED 30X120 CMS., 36W LUZ BLANCA FRÍA 6500K	NO COTIZA	NO COTIZA

51	RODILLO 3/8" X 9" MARCA ÉXITO	\$6,521.98	NO COTIZA
52	ABRAZADERA SINFIN 1/2	\$453.56	\$475.60
53	PASTA PARA RESANAR TABLAROCA REDIMIX	\$337.14	\$354.96
54	REFLECTOR 100W LUZ FRÍA	\$3,055.07	\$3,132.00
55	FOCO LED DE 40W 3600 LÚMENES VOLTEC	\$8,680.05	\$8,955.20
56	FOCO DE 20 WATTS 1800 LÚMENES	\$3,781.40	\$4,090.16
57	BISAGRA 1/4 DE VUELTA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	LÁMPARA REDONDA PARA PLAFÓN DE 18W	\$11,351.76	\$12,458.40
59	LÁMPARA T-8 LED 120/16W/40 100-240 V DE 16 W LUZ BLANCA	\$5,130.22	NO COTIZA
60	TAPÓN DE COBRE 1/2"	NO COTIZA	NO COTIZA
61	CABLE THW CALIBRE 12, COLOR BLANCO	\$5,895.12	\$6,438.00
62	CABLE THW CALIBRE 12, COLOR ROJO	\$5,895.12	\$6,438.00
63	ABRAZADERAS OMEGA DE 3/4"	\$412.38	\$469.80
64	TAPÓN DE CPVC 1/2"	\$3,148.94	\$3,410.40
65	EXTENSIÓN ELÉCTRICA 6 METROS	\$2,705.58	\$3,364.00
66	CHAPA PERFIL DE ALUMINIO BLANCA	NO COTIZA	NO COTIZA
67	LÁMPARA MODELO SL36	NO COTIZA	NO COTIZA
68	MANGUERA PARA LAVABO	\$846.10	NO COTIZA
69	FLOTADOR #6	NO COTIZA	\$1,740.00
70	CESPOL PARA LAVABO DE PVC 28 CM. BLANCA	NO COTIZA	\$3,272.94
71	CANAleta DE 2"1 CON AUTOADHERIBLE	\$3,908.97	\$4,541.40
72	SILICÓN (280ML TRANSLUCIDO)	NO COTIZA	\$5,191.00
73	LLAVE ANGULAR ROSCABLE DE 1/2	\$440.51	\$481.40
74	MANGUERA DE 1/2, 3 CAPAS, DE 50 METROS	\$942.40	\$1,061.40
75	CABLE THW NEGRO, CALIBRE 12	\$5,895.12	\$6,438.00
76	FOCO ESPIRAL 127 X 105	NO COTIZA	NO COTIZA
77	LÍQUIDO DDVP-500 PARA FUMIGAR	NO COTIZA	NO COTIZA
78	PIJA PARA TABLAROCA 6 X 1"	\$87.00	NO COTIZA
79	REGADERA DICA	NO COTIZA	NO COTIZA
80	VÁLVULA DE LLENADO PARA WC 1 PZA	\$1,986.96	\$2,157.60
81	BULTO DE YESO DE 40 KGM.	\$499.87	\$535.92
82	LÁMPARA LED 60X60 40W TECNOLITE	\$5,270.69	\$5,608.60
83	EMBOLO PARA FLUXOMETRO HELVEX	NO COTIZA	NO COTIZA
84	FOCO DE LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO	NO COTIZA	NO COTIZA

85	CABLE POT CALIBRE 12, ROLLO DE 100 MTS.	NO COTIZA	\$9,744.00
86	CUERDA DE NYLON 1/2" NEGRA	NO COTIZA	NO COTIZA
87	MANGUERA PARA LAVABO	\$846.10	NO COTIZA
88	LLAVE ANGULAR ROSCABLE DE 1/2	\$176.20	\$192.56
89	VÁLVULA PARA LLENADO DE TINACO DE 3/4" DE BRONCE	\$3,596.75	\$4,147.00
90	VÁLVULA PARA LLENADO DE TINACO DE 1/2" DE BRONCE	NO COTIZA	NO COTIZA
91	VÁLVULA DE LLENADO PARA W.C. FOSET	\$2,384.03	\$2,960.32
92	WC COMPLETO MODELO JAZMÍN	\$26,829.78	NO COTIZA
93	CINCHO BLANCO 20 CM.	\$535.92	\$870.00
IMPORTE TOTAL:		\$902,985.75 (NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.)	\$959,492.84 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO: LPN-05/2024 PRIMERA CONVOCATORIA ACTO: APERTURA ECONÓMICA FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2024			
NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES	
		BUILDTEC MÉXICO, S.A. DE C.V.	HÉCTOR FERNANDO RIVERA HERNÁNDEZ
		MONTO C/IVA	MONTO C/IVA
ÚNICA	SERVICIO DE TRASLADO DE AGUA POTABLE	\$10,666,666.00	\$11,040,000.00
IMPORTE TOTAL:		\$10,666,666.00 (Diez millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)	\$11,040,000.00 (Once millones cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO: LPN-06/2024 PRIMERA CONVOCATORIA ACTO: APERTURA ECONÓMICA FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2024					
NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES			
		CARLOS ARTURO MÉNDEZ DELGADILLO	ALIADO COMERCIAL DEL BAJÍO S. DE R.L. DE C.V.	EQUIPOS E INGENIERÍA DEL AGUA, S.A. DE C.V.	OPERADORA GLOBAL VOLMA, S.A. DE C.V.
		MONTO C/IVA	MONTO C/IVA	MONTO C/IVA	MONTO C/IVA
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AGUA DE LA ALBERCA SEMI-OLÍMPICA DEL CENTRO DEPORTIVO "LA PIRÁMIDE"	\$1,447,317.94	NO PARTICIPA	\$1,504,167.50	NO PARTICIPA

2	SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES MUNICIPALES	NO PARTICIPA	\$10,071,008.64	NO PARTICIPA	\$10,293,881.76
IMPORTE TOTAL:		\$1,447,317.94 (Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos diecisiete pesos 94/100 M.N.)	\$10,071,008.64 (Diez millones setenta y un mil ocho pesos 64/100 M.N.)	\$1,504,167.50 (Un millón quinientos cuatro mil ciento sesenta y siete pesos 50/100 M.N.)	\$10,293,881.76 (Diez millones doscientos noventa y tres mil ochocientos ochenta y un pesos 76/100 M.N.)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: INVITACIÓN RESTRINGIDA NO: IR-24/2024 PRIMERA CONVOCATORIA ACTO: APERTURA ECONÓMICA FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2024			
NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES	
		COPYCOLOR EQUIPOS Y ACCESORIOS DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	MARCOZER S.A. DE C.V.
		MONTO C/IVA	MONTO C/IVA
ÚNICA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO CON EQUIPOS MULTIFUNCIONALES COPIA A BLANCO Y NEGRO	\$2,994,453.00	\$5,703,720.00
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO CON EQUIPOS MULTIFUNCIONALES COPIA A COLOR	\$305,474.40	\$482,328.00
IMPORTE TOTAL:		\$3,299,927.40 (Tres millones doscientos noventa y nueve mil novecientos veintisiete pesos 40/100 M.N.)	\$6,186,048.00 (Seis millones ciento ochenta y seis mil cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: INVITACIÓN RESTRINGIDA NO: IR-25/2024 PRIMERA CONVOCATORIA ACTO: APERTURA ECONÓMICA FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2024			
NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES	
		AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	
		MONTO C/IVA	
ÚNICA	SEGURO PARA PREDIOS CASA-HABITACIÓN, PREDIOS CON ACTIVIDAD COMERCIAL, SUMA ASEGURADA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MASCOTAS DOMÉSTICAS PROPIEDAD DE BENEFICIARIOS DEL SEGURO PARA PREDIOS CASA-HABITACIÓN	\$3,120,878.60	

IMPORTE TOTAL:	\$3,120,878.60 (TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)
-----------------------	---

TIPO DE PROCEDIMIENTO: INVITACIÓN RESTRINGIDA NO: IR-26/2024 PRIMERA CONVOCATORIA ACTO: APERTURA ECONÓMICA FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2024				
NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES		
		SEGURO VE POR MÁS, S.A., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA
		MONTO C/IVA	MONTO C/IVA	MONTO C/IVA
1	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA.	NO COTIZA	NO COTIZA	\$1,549,922.40
2	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA.	\$3,201,862.29	NO COTIZA	NO COTIZA
3	SEGURO DE VEHÍCULOS PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA.	NO COTIZA	\$2,100,001.05	NO COTIZA
	SEGURO DE LANCHAS DE MOTOR PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA.	NO COTIZA	\$39,366.36	NO COTIZA
IMPORTE TOTAL:		\$3,201,862.29 (Tres millones doscientos un mil ochocientos sesenta y dos pesos 29/100 M.N.)	\$2,139,367.41 (Dos millones ciento treinta y nueve mil trescientos sesenta y siete pesos 41/100 M.N.)	\$1,549,922.40 (Un millón quinientos cuarenta y nueve mil novecientos veintidós pesos 40/100 M.N.)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: INVITACIÓN RESTRINGIDA NO: IR-27/2024 PRIMERA CONVOCATORIA ACTO: APERTURA ECONÓMICA FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES	
		DIGAV ADMINISTRACIÓN S. DE R.L. DE C.V.	SELVYMAS S. DE R.L. DE C.V.
		MONTO C/IVA	MONTO C/IVA
ÚNICA	SERVICIO DE VIGILANTES PARA INMUEBLES MUNICIPALES	\$8,979,636.75	\$9,365,236.80
IMPORTE TOTAL:		\$8,979,636.75 (Ocho millones novecientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y seis pesos 75/100 M.N.)	\$9,365,236.80 (Nueve millones trescientos sesenta y cinco mil doscientos treinta y seis pesos 80/100 M.N.)



Acuerdo por el que se declara como el Recinto Oficial, para celebrar la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 10 de enero de 2025, al denominado Patio de los Aguacates ubicado al interior del Centro de Atención Municipal en calle Ex Hacienda el Cerrito, número 100, Colonia El Pueblito, Corregidora, Qro.



El suscrito, ciudadano, **Lic. Eduardo Rafael Montoya Bolaños, Secretario del Ayuntamiento**, en uso de las facultades que me confiere el artículo 28 fracciones I y IV del Reglamento Orgánico Municipal de Corregidora, Querétaro, hago constar, y

CERTIFICO

Que en Sesión Solemne de Cabildo de fecha 10 (diez) de enero de 2025 (dos mil veinticinco), el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo por el que se declara como el Recinto Oficial, para celebrar la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 10 de enero de 2025, al denominado Patio de los Aguacates ubicado al interior del Centro de Atención Municipal en calle Ex Hacienda el Cerrito, número 100, Colonia El Pueblito, Corregidora, Qro., el cual se transcribe textualmente a continuación:

“Miembros del H. Ayuntamiento:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 51, 52 fracción III y 55 fracción V del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., corresponde a este Cuerpo Colegiado conocer y resolver el **Acuerdo por el que se declara como el Recinto Oficial, para celebrar la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 10 de enero de 2025, al denominado Patio de los Aguacates ubicado al interior del Centro de Atención Municipal en calle Ex Hacienda el Cerrito, número 100, Colonia El Pueblito, Corregidora, Qro.,** y:

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 2 y 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

2. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento es el órgano colegiado de representación popular depositario de la función pública municipal cuyo propósito será el de reunir y atender las necesidades colectivas y sociales dentro de sus respectivas jurisdicciones, siendo en este caso el Presidente Municipal el órgano ejecutivo y figura de quien depende la administración pública municipal, centralizada, desconcentrada o paramunicipal.

3. Que considerando que las Sesiones del Ayuntamiento deben realizarse en el Salón de Cabildo y para realizarlas fuera de dicho recinto, es necesario que el propio Órgano Colegiado así lo determine, por lo que se requiere se declare como el Recinto Oficial, para celebrar la Sesión Solemne de Cabildo, en el “Patio de los Aguacates”, ubicado en el Centro de Atención Municipal CAM, El Pueblito, Corregidora, la cual se llevará a cabo el día viernes 10 de enero del 2025, y así los actos celebrados por el H. Ayuntamiento cuente con validez, tal cual lo refiere el artículo 8 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., el cual se cita a continuación:

“ARTÍCULO 8.- De manera temporal y Solemne, mediante acuerdo de la mayoría simple, el Ayuntamiento podrá habilitar un lugar distinto al Salón de Cabildo, como recinto oficial, dentro de su territorio, para la celebración de una Sesión Ordinaria, Solemne o Solemne de Cabildo.

4. De conformidad con lo establecido en los artículos 51, 52 fracción III y 55 fracción V del Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., en los cuales establece que en las Sesiones de Cabildo, se desahogara entre otros asuntos la toma de protesta de los miembros del Ayuntamiento, y la que sea definida por el Titular de la Presidencia Municipal y convocada por conducto del Titular de la Secretaría del Ayuntamiento.

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de este Ayuntamiento para su aprobación el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. - Se autoriza y se declara como **Recinto Oficial, para celebrar la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 10 de enero de 2025, al denominado Patio de los Aguacates ubicado al interior del Centro de Atención Municipal en calle Ex Hacienda el Cerrito, número 100, Colonia El Pueblito, Corregidora, Qro.**

TRANSITORIO

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación en la Sesión de Cabildo correspondiente.

SEGUNDO. - El presente Acuerdo deberá publicarse por una sola ocasión en la Gaceta Municipal de Corregidora, Qro., a costa del municipio, atendiendo que dicha publicación queda exenta de pago por determinación del H. Ayuntamiento de Corregidora, en términos del artículo 102 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en correlación al artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

TERCERO. Notifíquese y comuníquese el presente, a la Secretaría de Control y Evaluación para conocimiento.”

EL PUEBLITO CORREGIDORA, QRO., A LOS 10 (DIEZ) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2025 (DOS MIL VEINTICINCO): LIC. JOSUÉ DAVID GUERRERO TRÁPALA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA. -----

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS A LOS QUE HAYA LUGAR, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A LOS 10 (DIEZ) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).-----

DOY FE -----

ATENTAMENTE

**LIC. EDUARDO RAFAEL MONTOYA BOLAÑOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA.**



La Pirámide

**GACETA MUNICIPAL
de Corregidora**

H. AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO

JOSUE DAVID GUERRERO TRÁPALA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARÍA ESTHER GARCÍA AGUILAR
JUAN CARLOS RAMÍREZ LOARCA
SÍNDICOS MUNICIPALES

REGIDORAS Y REGIDORES

CRYSTELL ANA ROSA BOLAÑOS LIRA
MARTÍN EUGENIO URIBE AGUILAR
ESTHER CARBONEY ECHAVE
PEDRO LUIS MARTÍNEZ PUENTE
ANGÉLICA CABRERA OLVERA
OLIVIA RUÍZ CASTILLO
MIREYA MARITZA FERNÁNDEZ ACEVEDO
ELIZABETH ANA YELY OLVERA AGUILAR
AZHAR MAYET MÉNDEZ RODRÍGUEZ
RICARDO DOMÍNGUEZ MORENO
ALFREDO MENDOZA UGALDE

RESPONSABLES DE LA GACETA MUNICIPAL

LIC. EDUARDO RAFAEL MONTOYA BOLAÑOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ALEJANDRO MORALES AGUILAR
DIRECTOR DE ASUNTOS DE CABILDO

Consulta Electrónica:

http://www.corregidora.gob.mx/web_corregidora/contenido/transparencia/transparencia_gacetas.html

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ex. Hacienda El Cerrito No. 100 El Pueblito,
Corregidora, Querétaro. C.P. 76900
Tels. 442 209 60 72

Municipio de Corregidora, Qro.



corregidora.gob.mx



CAM - Centro de Atención Municipal
Ex Hacienda El Cerrito No. 100 El Pueblito, Corregidora, Querétaro. C.P. 76900
Tel. (442) 209.60.00

Secretaría del Ayuntamiento